

Banque



Conditions générales

en vigueur au 05/07/2020

Convention de compte de dépôt et services
associés destinée aux personnes physiques
n'agissant pas pour des besoins professionnels



Essentiel pour moi

Intermédiaire en opérations de banque
et en services de paiement

1 LE COMPTE DE DÉPÔT

1 - Ouverture du compte (le compte de dépôt n'est plus commercialisé depuis le 01/04/2020)	page 4
2 - Fonctionnement du compte de dépôt	page 6
3 - Incidents de fonctionnement - Saisies administratives à tiers détenteur - Compensation	page 7
4 - Le découvert	page 8
5 - Durée de la Convention et clôture du compte	page 8

2 LES PRODUITS ET SERVICES ASSOCIÉS AU COMPTE DE DÉPÔT

6 - Le compte bancaire Bleu Anis (le compte Bleu Anis n'est plus commercialisé depuis le 01/04/2020)	page 12
7 - Le service Reversement sur paiements carte	page 12
8 - Le service Rémunération du compte	page 13
9 - Le service de Banque à distance	page 13
10 - Le service d'Alertes SMS/e-mail	page 15
11 - Le service d'aide à la mobilité bancaire	page 16
Annexe : Conditions générales de l'Offre Clientèle Fragile (OCF)	page 17

3 LES MOYENS DE PAIEMENT ASSOCIÉS AU COMPTE DE DÉPÔT

12 - Les dispositions communes	page 20
13 - Les espèces	page 20
14 - Les chèques	page 20
15 - Les cartes de paiement	page 22
16 - Les virements	page 33
17 - Les prélèvements SEPA et TIPSEPA	page 35
18 - Modalités générales d'exécution des services de paiement	page 36

4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

19 - Dispositions préliminaires	page 42
20 - Conditions Tarifaires	page 42
21 - Convention de preuve	page 43
22 - Secret professionnel	page 43
23 - Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	page 43
24 - Protection des données à caractère personnel	page 44
25 - Réclamations - Médiation	page 46
26 - Informations légales et réglementaires	page 46
27 - Garantie des dépôts	page 46
Annexe FGDR : Formulaire type concernant l'information à fournir aux déposants	page 47

5 LES ASSURANCES

28 - Notice d'information d'Assurance des Moyens de paiement	page 50
29 - Notice d'information d'Assurance Découvert	page 52
Lexique	page 54

Les coordonnées de l'autorité de contrôle compétente sont les suivantes :

l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09.

La liste des établissements de crédit et plus généralement celle des prestataires de services de paiement habilités peut être consultée sur le site de la Banque de France <http://www.banque-france.fr>

Les coordonnées du siège social de Socram Banque sont les suivantes :

2 rue du 24 février - CS 90000 - 79092 Niort cedex 9. Tél.: 05 49 77 49 77. E-mail: socrambanque@socrambanque.fr.

1

LE COMPTE DE DÉPÔT

La présente Convention (« la Convention ») a pour objet de fixer les Conditions générales de fonctionnement du compte de dépôt et des principaux services qui y sont attachés et de préciser les droits et obligations du Client et de la Banque.

Elle s'applique à tout compte de dépôt ouvert au nom du Client auprès de la Banque sauf dispositions spécifiques contraires.

Le compte ne peut enregistrer d'opérations liées à l'exercice d'une activité professionnelle.

En cas de contradiction entre les Conditions générales et les Conditions particulières propres à chaque produit et service, les dispositions contenues dans les Conditions particulières priment.

Si le Client a déjà conclu avec la Banque une Convention de compte de dépôt régissant le ou les comptes désigné(s) aux Conditions particulières, la Convention se substitue à la Convention de compte signée antérieurement, pour les opérations conclues à compter de la date de signature des présentes.

1 - Ouverture du compte

Le compte de dépôt n'est plus commercialisé depuis le 01/04/2020.

1.1 - Contrôles et justificatifs

Le Client doit présenter à la Banque un document officiel d'identité en cours de validité comportant sa photographie ainsi qu'un justificatif de domicile et un justificatif de ressources. D'autres justificatifs peuvent lui être demandés, le cas échéant, par la Banque.

Pendant toute la durée de la relation d'affaires, le Client doit informer la Banque de tout changement intervenant dans sa situation personnelle et professionnelle et pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du compte (changement d'adresse, de numéro de téléphone, mariage, divorce, perte d'emploi, changement d'activité, changement de capacité...) et s'engage à cet égard à fournir, à première demande de la Banque, tout justificatif nécessaire.

Par ailleurs, conformément à :

- la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 ratifiant l'Accord intergouvernemental entre la France et les États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « Loi FATCA ») ;
- la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 octobre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ;
- l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers signé par la France le 29 octobre 2014 et la Norme commune de déclaration approuvée par le Conseil de l'OCDE le 15 juillet 2014 et le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, (ci-après ensemble « la réglementation concernant l'échange automatique d'informations relatif aux comptes en matière fiscale ») ;

la Banque doit mettre en œuvre les diligences nécessaires afin d'obtenir l'identification de la résidence du titulaire de compte et remplir des obligations déclaratives annuelles à l'égard de l'administration fiscale française concernant les comptes déclarables des personnes non résidentes en France.

À cet effet, le titulaire du compte remet à la Banque « les informations nécessaires à l'identification de sa résidence fiscale et le cas échéant son numéro d'identification fiscal ».

Pendant la relation d'affaires, le Client s'engage à signaler tout changement de résidence fiscale et à fournir, à première demande de la Banque, les justificatifs nécessaires (auto-certification de résidence fiscale et justificatif à jour de domicile). La Banque est tenue de fournir annuellement à la Direction Générale des Finances

Publiques (DGFIP) des informations sur les comptes de ses Clients non-résidents fiscaux et sur les comptes de ses Clients ayant refusé de fournir l'auto-certification Automatic Exchange of Information (AEOI) demandée par la Banque.

1.2 - Compte joint

Le compte joint fonctionne comme un compte individuel. L'ensemble des dispositions des présentes Conditions générales lui est donc applicable, sous réserve des spécificités liées à la pluralité de titulaires.

1.2.1 - Fonctionnement

Un compte joint est un compte collectif avec solidarité active et passive, ouvert à deux ou plusieurs personnes (co-titulaires) capables, avec ou sans lien de parenté.

En application des règles de la solidarité active et conformément aux dispositions des articles 1311 et suivants du Code civil, chaque co-titulaire peut, sous sa seule signature, effectuer toutes opérations sur le compte, tant au crédit qu'au débit, user de tout découvert consenti par la Banque et se faire délivrer tous instruments de paiement et de retrait prévus par les présentes.

Les seules opérations nécessitant l'accord des co-titulaires sont :

- la désignation d'un mandataire ;
- la demande d'ouverture d'un découvert autorisé ;
- l'affectation du solde créditeur après dénonciation ou clôture de la Convention de compte joint.

En application des règles de la solidarité passive et conformément aux dispositions de l'article 1313 du Code civil, chaque co-titulaire est personnellement responsable vis-à-vis de la Banque de l'intégralité des dettes nées de l'utilisation du compte par l'un ou l'autre des co-titulaires.

Il y a solidarité et indivisibilité entre les héritiers du co-titulaire sur le solde débiteur au jour du décès.

1.2.2 - Retrait de la carte fonctionnant sur un compte joint

Une inscription au fichier central des retraits de cartes bancaires « CB » géré par la Banque de France est réalisée lorsqu'un incident de paiement (toute opération effectuée au moyen d'une carte « CB » qui ne peut être couverte par la provision disponible du compte) résultant directement de l'usage de la carte « CB » n'a pas été régularisé suite à la notification par la Banque au Titulaire de la Carte et/ou titulaire(s) du compte sur lequel elle fonctionne. La finalité principale de ce fichier consiste à éviter qu'une banque ne décide de délivrer une carte « CB » dans l'ignorance que le demandeur a précédemment fait l'objet d'une décision de retrait d'une telle carte suite à un incident de paiement.

Lorsque la Banque décide de déclarer audit fichier sa décision de retrait de la carte « CB », elle en informe le Titulaire de la carte et/ou les titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne ladite carte, par tout moyen et l'invite / les invite à régulariser cet incident dans le délai de cinq jours ouvrés. À défaut de régularisation, l'incident sera inscrit au nom de chaque titulaire du compte joint.

1.2.3 - Décès de l'un des co-titulaires du compte joint

En cas de décès de l'un des co-titulaires, le compte continue provisoirement de fonctionner sous la seule signature du co-titulaire survivant, sauf opposition notifiée à la Banque par les ayants-droit du co-titulaire décédé ou du notaire chargé de la succession formulée par lettre recommandée avec avis de réception.

1.2.4 - Dénonciation du compte joint

La Convention de compte joint est valable jusqu'à dénonciation expresse par l'un des co-titulaires notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Banque ou auprès du mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Dès réception de cette notification, la Banque procède au blocage du compte, aucune opération ne pouvant plus être réalisée sous réserve du dénouement des opérations en cours. Le solde créditeur du compte reçoit l'affectation définie d'un commun accord entre les co-titulaires.

Le co-titulaire qui dénonce la Convention doit en informer préalablement les autres co-titulaires et, éventuellement, le ou les mandataires. Tous les co-titulaires et, éventuellement, le ou les mandataires doivent immédiatement restituer à la Banque l'ensemble des instruments de paiement en leur possession.

1.3 - Comptes ouverts aux majeurs protégés

Lorsqu'une mesure de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale...) intervient en cours de fonctionnement du compte ouvert antérieurement à la personne placée sous le régime de protection, le représentant légal de cette dernière, présente à la Banque la décision de justice ayant ordonné la mesure permettant de fixer les règles de fonctionnement du compte. Le représentant légal restitue à la Banque, les instruments de paiement en possession de la personne protégée, selon le régime de protection. Le compte ouvert au nom d'un « majeur protégé » fonctionne selon les dispositions du Code civil en vigueur régissant la mesure de protection considérée et conformément à l'ordonnance du Juge des Tutelles ayant placé le majeur sous protection.

1.4 - Procuration

1.4.1 - Fonctionnement

Le Client peut donner procuration à une personne physique capable appelée « mandataire » pour effectuer sur le compte toutes les opérations que le Client peut lui-même effectuer, à l'exception de la clôture du compte. Dans ce cadre, les opérations initiées par le mandataire sur le compte engagent le Client comme s'il les avait effectuées lui-même.

Lorsqu'il s'agit d'un compte joint, la procuration donnée à un tiers doit être autorisée par tous les co-titulaires.

La Banque se réserve le droit de ne pas agréer ou de ne plus agréer un mandataire sans avoir à motiver sa décision. Elle peut également refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion en motivant son refus. Le mandataire ne peut souscrire pour le compte du Client ou, pour le compte des autres co-titulaires, d'engagements du type découvert, prêt.

Sont aussi exclus des pouvoirs du mandataire, les comptes ou services souscrits auprès d'autres personnes morales et dans lesquels la Banque n'intervient qu'à titre d'intermédiaire, tels les contrats d'assurance.

Le Titulaire ou les co-titulaires du compte demeurent personnellement et solidairement responsable(s) de l'intégralité des opérations réalisées sur le compte par le mandataire et notamment de tout solde débiteur dû à des opérations réalisées par celui-ci. En cas d'émission de chèques sans provision par le mandataire, le Client sera touché ainsi que les co-titulaires par toute mesure d'interdiction bancaire (cf. Partie 3 - Article 14.4 « Paiement par chèque »).

La procuration est formalisée sur un document spécifique mis à disposition par la Banque, daté et signé par le Client, ou chacun des co-titulaires en cas de compte joint, et par le mandataire. Le mandataire doit justifier de son identité et de son domicile et ne peut subdéléguer les pouvoirs qui lui sont conférés.

1.4.2 - Cessation de la procuration

Le Client peut révoquer la procuration à tout moment. Si le compte est joint, ce droit appartient à l'un des co-titulaires. La révocation prend effet à la date de réception par la Banque d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'un ou les co-titulaire(s) notifiant la demande de révocation.

La procuration prend fin en cas de clôture du compte, en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de décès du Client ou du mandataire, de mise sous protection judiciaire du Client/de l'un des co-titulaires ou de liquidation judiciaire du Client ou de l'un des co-titulaires ou du mandataire porté à la connaissance de la Banque.

Le Client ou l'un des co-titulaires (et non la Banque) doit informer préalablement le mandataire de la révocation du mandat et exiger qu'il restitue à la Banque tous les instruments de paiement en sa possession. La Banque supprimera l'accès à la Banque à distance, du mandataire révoqué, à la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le Client l'informant de la révocation de ce dernier.

De même, il appartient au mandataire d'informer le Client de sa renonciation.

Dans les cas susvisés, le mandataire n'aura plus aucun pouvoir pour faire fonctionner le compte ou accéder aux informations concernant celui-ci. En aucun cas, la Banque ne sera tenue pour responsable des opérations passées par le mandataire, tant que la cessation de la procuration n'aura pas été notifiée à la Banque.

1.5 - Droit au compte et services bancaires de base

Selon l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier, toute personne physique domiciliée en France ou résidant légalement sur le territoire d'un autre état membre de l'Union européenne, n'agissant pas pour des besoins professionnels, dépourvue d'un compte de dépôt, qui s'est vue refuser l'ouverture d'un tel compte par l'établissement choisi, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit qui sera alors tenu de fournir gratuitement l'ensemble des produits et services énumérés par l'article D. 312-5 et D. 312-6 du Code monétaire et financier. La désignation de l'établissement de crédit par la Banque de France ne dispense pas le Client de se soumettre aux dispositions légales de vérification d'identité, de domicile et de ressources exigées lors de toute ouverture de compte. Le compte ainsi ouvert ne peut fonctionner qu'en position créditrice. La gratuité est strictement limitée aux services énumérés à l'article D. 312-5 du Code monétaire et financier.

La tarification précisée dans le Guide Tarifaire sera appliquée pour les opérations non-incluses dans la liste des services bancaires de base ou excédant les limites fixées par la réglementation.

1.6 - Droit de rétractation en cas de démarchage et de vente à distance

Si le Client a conclu un contrat avec la Banque à la suite d'un acte de démarchage bancaire ou financier (art. L. 341-1 du Code monétaire et financier) ou dans le cadre de services financiers à distance (art. L. 222-1 et L. 222-2 du Code de la consommation), il dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour se rétracter.

Le délai de rétractation court à compter de la date à laquelle le contrat a été conclu ou si celle-ci est postérieure, de la date à laquelle le Client a reçu les conditions contractuelles et les informations qui lui sont communiquées en vertu des dispositions légales.

Le Client peut demander un commencement d'exécution de la présente Convention de compte pendant le délai de rétractation, sans toutefois renoncer à son droit de rétractation.

En tout état de cause, toute opération effectuée sur le compte à l'initiative du Client vaut accord de sa part sur un commencement d'exécution de la Convention.

Le Client qui souhaite exercer son droit de rétractation, doit retourner le formulaire ou un courrier en recommandé avec accusé de réception daté et signé avant l'expiration du délai visé ci-dessus, à Socram Banque, 2 rue du 24 Février - CS 90000 - 79092 Niort cedex 9. De plus, le Client devra indiquer à la Banque les modalités de restitution ou du transfert des sommes figurant au crédit du compte.

En cas d'exercice du droit de rétractation, le Client n'est tenu au versement d'aucuns frais ni pénalité. Cependant, le Client devra s'acquitter du prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation aux conditions résultant de la Convention.

En outre, le Client reste redevable envers la Banque de toute somme résultant notamment de tout solde débiteur et de tous les intérêts calculés en application de la Convention.

La Banque ne saurait être tenue responsable des éventuelles conséquences, directes ou indirectes, découlant d'instructions erronées, incomplètes, insuffisamment claires ou précises données par le Titulaire lors de son exercice du droit de rétractation.

2 - Fonctionnement du compte de dépôt

2.1 - Exécution des ordres de paiement

Le moment de réception d'un ordre de paiement est le moment où il est reçu par la banque du payeur. Si le Client et la Banque conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de la Banque, le moment de réception est réputé être le jour convenu. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable, l'ordre est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Les opérations créditrices sont inscrites sur le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre par la banque du payeur. Ce délai sera prolongé d'un jour ouvrable si l'ordre de paiement a été initié sur support papier. Lorsque l'opération de paiement fait l'objet d'une opération de change, celle-ci n'est pas prise en compte dans le délai d'exécution.

Les jours ouvrables correspondent aux jours où la Banque exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement soit du lundi au vendredi (à l'exception des jours fériés) et de 9h jusqu'à 16h pour les opérations de paiement nationales et jusqu'à 10h20 pour les opérations de paiement internationales. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour la Banque, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

Les opérations débitrices sont inscrites sur le compte du Client dans ce même délai et à une date qui ne peut être antérieure au moment où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte.

Ces délais ne sont pas applicables aux opérations effectuées par chèque.

Le calcul des agios débiteurs du compte et celui des intérêts créditeurs versés au(x) bénéficiaire(s) du service Rémunération du compte visé à l'article 8 s'effectuent à compter de la date d'inscription des opérations sur le compte.

2.2 - Informations relatives à la tenue du compte

2.2.1 - Relevé de compte

La Banque éditera un relevé de compte mensuel retraçant les opérations enregistrées sur le compte pendant la période concernée, sous réserve de l'existence d'opération sur la période. Ce relevé de compte sera consultable par le Client sur son espace Client internet et s'il en fait la demande expresse, adressé par voie postale à l'adresse de correspondance indiquée aux Conditions particulières. Toute diffusion supplémentaire de ce relevé à une autre périodicité ou par un moyen autre peut être facturée par la Banque. Ces frais sont indiqués dans le Guide Tarifaire. Si aucun mouvement n'a été constaté sur le compte, la Banque adressera au Client un relevé selon une périodicité annuelle.

2.2.2 - Délais et modalités de réclamation

Le Client doit vérifier dès réception l'exactitude des mentions portées sur le relevé de compte en vue de contacter immédiatement la Banque pour toute erreur ou omission. Le relevé de compte est également susceptible de contenir des informations concernant la Convention de compte (modification du Guide Tarifaire, des Conditions générales...).

a) Pour les opérations de paiement relevant des articles L. 133-1 et L. 712-8 du Code monétaire et financier (virements, prélève-

ments...), le Client doit signaler, sans tarder, à la Banque les opérations non autorisées ou mal exécutées qu'il conteste et ce, dans un délai maximum de treize mois suivant la date de débit en compte de cette opération, sous peine de forclusion.

Les réclamations relatives aux opérations par carte sont effectuées dans les délais et conditions du contrat carte (article 15 des présentes).

La Banque rembourse au Client immédiatement, et au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la contestation de l'opération, le montant de l'opération non autorisée signalée dans ce délai de treize mois, et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération non autorisée n'avait pas eu lieu et à bonne date de valeur. Si, après remboursement, la Banque obtient la preuve de la fraude ou de la négligence du Client, ou que le Client a autorisé l'opération, elle procède à la contre-passation de l'opération de remboursement au débit du compte du Client.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, Socram Banque peut ne pas procéder au remboursement dans le délai susvisé si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Client. En cas d'opération non autorisée, Socram Banque en informe la Banque de France conformément à la réglementation en vigueur.

La Banque pourra facturer au Client des frais de recherche de preuve dans le cas où sa contestation s'avérerait infondée. Ces frais sont indiqués dans le Guide Tarifaire.

Le Client peut contester les opérations de prélèvement SEPA et SEPA COM Pacifique et en demander le remboursement dans un délai de huit semaines à compter de la date du débit du compte, quel que soit le motif de sa contestation conformément à l'article 17.1.2 ci-après.

Conformément à l'article L. 133-25-2 du Code monétaire et financier, l'opération de paiement pour laquelle le Client a donné son consentement directement auprès de la Banque (notamment les prélèvements d'échéances de prêt ou de crédit contractés auprès de la Banque) ne donnera pas lieu à remboursement.

Les modalités de remboursement des opérations par carte autorisées sont définies au contrat porteur carte figurant en article 15 des présentes.

b) Pour les opérations de paiement ne relevant pas de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier (chèques...), les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la Banque au plus tard dans le mois suivant l'envoi du relevé de compte.

Passé ce délai, le Client est réputé, sauf à rapporter la preuve contraire, avoir approuvé les opérations constatées sur son relevé de compte.

Elles sont faites auprès du mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque.

2.2.3 - Récapitulatif des frais bancaires

Au cours du mois de janvier de chaque année, un relevé annuel des frais perçus par la Banque est porté à la connaissance du Client. Ces frais perçus au titre des produits et services fournis dans le cadre de la gestion de son compte, portent sur l'année civile précédente.

Le Client est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que la Banque entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêt du relevé de compte.

2.2.4 - Relevé d'identité banque (BIC-IBAN)

Les références bancaires du compte sont désormais appelées BIC-IBAN (ex-RICE) : l'identifiant international du compte (IBAN) et l'identifiant international de la Banque (BIC).

2.3 - Inactivité du compte

Il résulte de l'article L. 312-19 du Code monétaire et financier que le compte de dépôt est considéré comme inactif :

- si le Client n'a effectué aucune opération sur ses comptes détenus par la Banque pendant un an,
- et si le Client, ses ayants droits ou toute personne habilitée par celui-ci, ne s'est pas manifesté sous quelque forme que ce soit au cours de cette période, ni n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement.

Au terme de cette période d'inactivité d'un an, le compte est considéré comme inactif et se voit appliquer des dispositions spécifiques prévoyant notamment le plafonnement des frais annuels et à terme la transmission des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations. Le Client ou ses ayants droits sont informés par tout moyen du passage du compte au statut « inactif » et des conséquences attachées, puis annuellement jusqu'au transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations et à la clôture du compte.

Toute manifestation ou opération à l'initiative du Client, de ses ayants droits ou d'un mandataire sur un compte détenu par la Banque rend tous ses comptes, à nouveau, actifs.

Les opérations qui ne sont pas à l'initiative du Client, ne peuvent pas rendre le compte actif. Il s'agit par exemple de prélèvement ou du remboursement des frais et commissions de toute nature, d'intérêts, ou de prélèvements sociaux, ne sont pas pris en compte pour considérer un compte comme « actif ».

Au terme de dix ans d'inactivité, la Banque sera tenue de clôturer le compte et de transmettre les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations. En cas de solde débiteur du compte de dépôt, la Banque compensera ce solde avec les soldes créditeurs des comptes énumérés et dans l'ordre indiqué à l'article 3.3 des présentes. Si l'inactivité est due au décès du titulaire du compte, le transfert est réalisé à l'issue d'un délai de trois ans à compter du décès. La Caisse des Dépôts et Consignation conservera ces fonds pendant vingt ans (ou vingt-sept ans en cas de décès du titulaire). Ils pourront être réclamés par le Client au cours de cette période à l'issue de laquelle la Caisse des Dépôts et Consignations transférera les fonds consignés à l'État qui en deviendra immédiatement propriétaire.

La Caisse des Dépôts et Consignations publie sur son site internet l'identité des titulaires des comptes dont les avoirs ont été déposés, afin de permettre à ces titulaires ou à leurs ayants droit d'en demander le remboursement.

3 - Incidents de fonctionnement - Saisies administratives à tiers détenteur - Compensation

3.1 - Définition d'un incident de fonctionnement

C'est une opération nécessitant un traitement particulier, à l'exclusion des dysfonctionnements qui seraient uniquement le fait de la Banque. Sont considérés comme incidents de fonctionnement notamment les événements suivants : opposition sur chèque et carte, annulation d'opération, absence de signature, insuffisance de provision, saisie, avis à tiers détenteur, etc.

3.2 - Saisies administratives à tiers détenteur (SATD)

La SATD est une procédure qui permet à l'Administration de se faire payer en s'adressant à la Banque qui détient des sommes appartenant au Client.

En fonction de sa nature, cette procédure a pour effet de bloquer tout ou partie du solde des comptes visés à la date de leur signification à la Banque ; le Client est informé de la procédure par son créancier.

Dans le cadre d'une saisie, après présentation d'un certificat de non contestation ou d'acquiescement, la Banque verse les sommes attribuées au créancier saisissant.

La Banque laisse automatiquement à disposition immédiate du Client faisant l'objet d'une quelconque mesure d'exécution, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal à celui du revenu de solidarité active pour un allocataire seul dans la limite du solde créditeur du ou des comptes détenus par le Client au jour de la saisie.

Concernant les SATD, après l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la SATD, la Banque verse les sommes attribuées au créancier saisissant sauf production d'une mainlevée.

Certaines sommes versées au crédit du compte sont toutefois insaisissables, totalement ou partiellement (salaires, pensions, prestations familiales...).

Le ou les co-titulaires ne peuvent bénéficier que d'une mise à disposition mensuelle des sommes à caractère alimentaire. La gestion de ces procédures sera facturée conformément au Guide Tarifaire en vigueur.

3.3 - Compensation

Excepté en cas d'accord de la Banque, le compte de dépôt ne doit jamais être débiteur.

Le Client est seul responsable de la présence, sur son compte de dépôt, d'une provision suffisante et disponible pour que toute opération de débit dudit compte n'entraîne pas un solde négatif.

Par la présente clause, et dans l'hypothèse où le Client ne rembourserait pas le solde débiteur exigible de son compte de dépôt suite à une mise en demeure de la Banque, le Client autorise expressément celle-ci à effectuer une compensation entre les soldes de ses différents comptes, quelle que soit la somme concernée, en raison de l'étroite connexité unissant ces différents comptes entre eux.

Le solde du compte de dépôt concerné sera compensé en priorité avec les soldes des comptes suivants :

- un autre compte de dépôt ;
- un Compte sur Livret ;
- un Livret Solidaire Macif ;
- un Livret A ;
- un Livret Jeune ;
- un Livret de développement durable et solidaire ;
- un Livret d'épargne populaire.

La compensation peut être totale ou partielle.

L'appréciation de l'opportunité de sa mise en œuvre appartient à la Banque, au regard notamment de la comparaison des frais et sanctions évités avec les conséquences du ou des prélèvements opérant compensation et en l'absence d'opposition du Client. En aucun cas, la Banque ne saurait être responsable du défaut de mise en œuvre de la compensation quand bien même cela causerait des désagréments à son Client qui doit toujours veiller à maintenir une provision suffisante et disponible sur son compte de dépôt.

La clause de compensation ne porte pas atteinte à l'indépendance des comptes qui continuent de fonctionner séparément. Ainsi, à titre d'exemple, la Banque ne pourra pas refuser de payer un chèque sur un compte suffisamment approvisionné au prétexte qu'un autre serait débiteur.

3.4 - Droit de rétention

De même, au cas où la compensation ne serait pas possible, la Banque pourra exercer un droit de rétention sur l'ensemble des sommes que le Client aurait déposé auprès de la Banque jusqu'à parfait remboursement du solde débiteur du compte ou de toute somme due à la Banque notamment à titre d'intérêts, frais, commissions et accessoires générés par ce solde débiteur et au titre de tous les engagements directs ou indirects que le

Client pourrait avoir vis-à-vis de la Banque (à l'exception des sommes déposées sur le Compte d'épargne logement et/ou Plan d'épargne logement).

4 - Le découvert

Avant d'effectuer toute opération au débit de son compte, le Client doit s'assurer que ce compte dispose d'une provision suffisante et disponible, que cette provision subsistera jusqu'à la réalisation effective de l'opération et que l'exécution de cette opération n'entraînera pas un dépassement du montant maximum de son autorisation de découvert ou ne rendra pas débiteur le solde de son compte.

4.1 - Découvert non-autorisé ou dépassement de découvert

Dans le cas où le compte présenterait, pour quelle que cause que ce soit, une position débitrice sans autorisation écrite et préalable de la Banque, le Client devra procéder, sans délai, sur demande de la Banque formulée par lettre simple, au remboursement du solde débiteur, la Banque n'étant en aucun cas tenue d'accorder, maintenir ou renouveler un découvert occasionnel. À défaut de régularisation, la Banque sera amenée à refuser les ordres de paiement donnés par le Client, et celui-ci s'expose en cas de chèque sans provision à l'application de la réglementation sur l'interdiction bancaire d'émettre des chèques.

Au vu de cet incident, la Banque se réserve la faculté de remettre en cause, le cas échéant, immédiatement et sans préavis, la disponibilité de tout ou partie des services ou moyens de paiement attachés au compte du Client (retrait de la carte, des chèquiers, résiliation de l'autorisation de découvert...).

À titre exceptionnel, la Banque peut accepter un dépassement qui ne constitue aucunement un droit pour le Client, ni un engagement de consentir un découvert permanent ou temporaire. Le solde débiteur excédant le montant maximum de l'autorisation de découvert ou, en l'absence d'une telle autorisation, l'intégralité du solde débiteur du compte, porte intérêts au taux débiteur du découvert non autorisé défini dans les Conditions particulières et le Guide Tarifaire en vigueur. Ce taux est susceptible de modification dans les conditions décrites à l'article 4.3 ci-dessous. Par ailleurs, la Banque perçoit pour chaque opération effectuée dans le cadre du découvert non autorisé ou du dépassement de découvert, une commission d'intervention dans les conditions définies dans le Guide Tarifaire. Les conditions de modification de tarification de la commission d'intervention sont fixées à l'article 20.3 des Conditions générales. En cas de non remboursement du solde débiteur devenu exigible et exigé, le Client est susceptible d'être inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers accessible à l'ensemble des établissements de crédit.

Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme valant accord de la Banque sur la possibilité pour le Client de faire fonctionner son compte en ligne débitrice. Toute opération ayant pour conséquence de rendre le compte débiteur ne pourrait être qu'occasionnelle et ne saurait être constitutive d'un crédit celui-ci ne pouvant résulter que d'un accord exprès préalable de la Banque.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également en cas de dépassement du découvert autorisé.

4.2 - Découvert autorisé

4.2.1 - Octroi

Le Client peut bénéficier, sauf s'il est mineur non émancipé ou majeur protégé, d'une autorisation de découvert sous réserve de l'accord de la Banque.

4.2.2 - Fonctionnement

Le découvert autorisé à durée indéterminée permet au Client de rendre débiteur le solde de son compte, dans la limite du montant maximum de l'autorisation de découvert définie dans les Conditions particulières et pendant des périodes qui ne peuvent excéder chacune trente jours consécutifs, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période.

4.2.3 - Durée - Résiliation

L'autorisation de découvert est consentie pour une durée indéterminée. Elle est immédiatement résiliée en cas de survenance de l'un des événements suivants, sans qu'aucune information ni mise en demeure préalable ne soit nécessaire : incident de fonctionnement, mise en interdiction bancaire, clôture du compte, dénonciation de la Convention de compte joint, décès (sauf compte joint), incapacité juridique, procédure collective appliquée au titulaire ou à l'un des co-titulaires.

Le Client peut résilier l'autorisation de découvert à tout moment par courrier adressé à la Banque.

La Banque peut, de même, résilier l'autorisation de découvert à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette décision prendra effet un mois après l'envoi de cette lettre ou immédiatement lorsqu'elle est justifiée par une faute grave (notamment non respect des conditions de fonctionnement de l'autorisation de découvert).

La résiliation du découvert autorisé dans la limite de 150 euros accordé dans le cadre du compte bancaire Bleu Anis peut entraîner la résiliation du compte bancaire Bleu Anis, selon les conditions de l'article 6.4.

Dans toutes les hypothèses de résiliation, les sommes restant éventuellement dues à la Banque porteront intérêts jusqu'à leur complet remboursement.

4.3 - Tarification : intérêts et frais de gestion dus au titre de l'utilisation du découvert

Les taux débiteurs d'intérêts du découvert autorisé, du découvert non-autorisé et du dépassement de découvert applicables au Client figurent dans le Guide Tarifaire et dans les Conditions particulières.

Ces taux sont susceptibles d'être modifiés. Le Client est informé de chaque modification par tous moyens deux mois avant la date de prise d'effet de la modification ou sans préavis lorsque la modification est plus favorable au Client. Il est convenu qu'en l'absence de contestation ou de réclamation de sa part dans ce délai de deux mois, le nouveau taux appliqué sera présumé avoir été approuvé par le Client.

Les intérêts sont calculés, en fonction du montant et de la durée du découvert, selon la méthode des nombres sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours, arrêtés et débités chaque trimestre civil.

Ils figurent sur le relevé de compte correspondant sous une ligne précisant la période de facturation et le TAEG (Taux Annuel Effectif Global). Le TAEG correspond au coût réel total de l'utilisation de l'autorisation de découvert par le Client.

5 - Durée de la Convention et clôture du compte

La Convention de compte de dépôt est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée à tout moment à l'initiative du Client ou de la Banque. La clôture du compte de dépôt entraîne la résiliation de la Convention.

5.1 - Clôture à l'initiative du Client

Le Client peut clôturer son compte sans frais et sans préavis :
– soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Banque ;

- soit auprès du mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement : par la signature d'une demande écrite ou par téléphone.

Dans ce cas, le mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lui adresse un formulaire de clôture à retourner, dûment complété et signé, à la Banque.

Il doit maintenir une provision suffisante jusqu'au dénouement des opérations en cours, à l'issue duquel l'éventuel solde résiduel lui sera restitué.

Le Client accepte que pour procéder à la clôture du compte, les éventuels frais liés aux irrégularités et incidents de fonctionnement soient débités immédiatement sur ce compte sans appliquer le délai d'information préalable de quatorze jours prévu à l'article L. 312-1-5 du Code monétaire et financier.

La demande de clôture du compte doit s'accompagner nécessairement de la remise de tous les moyens de paiement en possession du Client et/ou de ses mandataires.

5.2 - Clôture à l'initiative de la Banque

La Banque peut, à tout moment, clôturer le compte, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au Client, sous réserve d'un préavis de deux mois qui court à compter de la date d'envoi de la lettre.

La Banque n'est pas tenue de respecter ce délai de préavis et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible de la part du Client (refus de satisfaire à son obligation d'information prévue à l'article 1.1, fourniture de documents faux ou inexacts, utilisation abusive du découvert autorisé ou des instruments de paiement, incidents de fonctionnement sur tout autre produit bancaire distribué par la Banque) ou de non-respect de l'une des obligations nées de la Convention de compte.

Dans le cas où le Client a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable, et à compter de la réception par la Banque de la notification de la décision de recevabilité, le Client bénéficie du maintien de sa relation de compte pendant toute la durée de la procédure de traitement du surendettement. Pendant cette période, la Banque ne pourra procéder à la clôture du compte, sans préavis, que dans les cas suivants : comportement gravement répréhensible du Client, non-respect par le Client des clauses contractuelles, application de la législation sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Le Client doit informer la Banque de la fin de la procédure de traitement du surendettement.

La clôture du compte ouvert sur demande de la Banque de France est effectuée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'envoi de la lettre de résiliation conformément à l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier.

5.3 - Effets de la clôture du compte

La clôture du compte emporte la résiliation des produits et services associés à ce compte et a pour effet de rendre le solde exigible. La

Banque pourra prélever les sommes qui lui seraient éventuellement dues, à quelque titre que ce soit, sur tout autre compte, encore ouvert dont le Client serait titulaire ou co-titulaire, conformément à l'article 3.3.

Le solde, s'il est créditeur, et sous réserve de la liquidation des opérations en cours, après clôture sera tenu à la disposition du Client ou de ses ayants droit pendant le délai légal applicable. Si la clôture du compte fait apparaître un solde débiteur, les intérêts, commissions, frais et accessoires continueront à être décomptés aux mêmes périodes et calculés aux conditions antérieures, jusqu'à parfaite couverture du débit, et ce, même en cas de recouvrement par voie judiciaire. Tous frais de recouvrement, taxables ou non, seront à charge du Client. De même, toutes les opérations que la Banque n'aura pas pu contre-passer porteront intérêts aux mêmes conditions.

Le solde du compte est déterminé sous réserve des opérations en cours. Aucun ordre sur le compte n'est plus exécuté et toutes les valeurs domiciliées sur le compte sont rejetées. Le Client est tenu de restituer à la Banque les carnets de chèques et autres moyens de paiement en sa possession et en celle de ses mandataires. Il fait son affaire de l'information de ces derniers.

Il est rappelé qu'un chèque émis sur un compte clos sera rejeté et qu'à défaut de régularisation, le Client fera l'objet d'une procédure d'interdiction bancaire d'émettre des chèques.

Enfin, par application de l'article 1343-2 du Code civil, les parties conviennent que les intérêts des capitaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

5.4 - Décès du titulaire du compte

La clôture du compte intervient de plein droit en cas de décès du titulaire porté à la connaissance de la Banque sauf en cas de compte joint (Cf. Article 1.2.3.).

Les opérations effectuées avant le décès sont honorées par la Banque, sous réserve de provision suffisante. Le compte pourra être débité de certaines opérations effectuées après le décès sur instruction du notaire ou de tous les héritiers. Ces derniers peuvent notamment, sous certaines conditions, utiliser les fonds du compte pour les frais de funérailles ou ceux nécessaires au paiement d'actes conservatoires dans la limite d'un certain montant fixé réglementairement et sous réserve de la fourniture de certains justificatifs (article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier).

En cas de solde créditeur, les fonds sont retirés en l'acquit des héritiers sur présentation des pièces héréditaires accréditant leurs qualités et sur leurs instructions conjointes.

En cas de solde débiteur, les héritiers sont tenus solidairement et indivisiblement au paiement de toutes les sommes pouvant être dues par le Client.

Le Client autorise la Banque à communiquer à l'organisme payeur ses coordonnées, celles de son mandataire ou de ses héritiers en cas de demande de restitution d'arrérages indus adressée par l'organisme à la Banque.

2

LES PRODUITS ET SERVICES ASSOCIÉS AU COMPTE DE DÉPÔT

6 - Le compte bancaire Bleu Anis

Les comptes Bleu Anis et Bleu Anis Duo ne sont plus commercialisés depuis le 01/04/2020.

6.1 - Généralités

Le compte bancaire Bleu Anis (offre groupée de services) est un contrat à durée indéterminée permettant au Client d'utiliser un ensemble de produits et de services, moyennant une cotisation prélevée mensuellement sur son compte de dépôt. Tous les produits et services composant le compte bancaire Bleu Anis peuvent être souscrits à l'unité, moyennant une tarification unitaire indiquée dans le Guide Tarifaire.

6.2 - Contenu

Le compte bancaire Bleu Anis comprend les produits et services suivants :

- le compte de dépôt ;
- le relevé de compte électronique ou papier selon les conditions fixées par le Guide Tarifaire et à l'article 2.2 ;
- le service Rémunération du compte de dépôt, dès le 1^{er} euro créditeur dans le cadre de l'article 8.1 ;
- le service d'Alertes SMS/e-mail selon les conditions de l'article 10 ;
- un découvert autorisé dans la limite de 150 euros par mois sans agios selon les conditions de l'article 4.2 ;
- les frais d'envoi de chèques en courrier simple ;
- une carte « CB » (cf. Article 15) dont le visuel est au choix du Client (à l'exception de la carte Visa Electron et des cartes « CB » qui ne sont pas équipées de la technologie « sans contact »), dans la limite des stocks disponibles ;
- le service Reversement sur paiements carte dans les conditions de l'article 7 ;
- l'Assurance Moyens de paiement et l'Assurance Découvert, telles que prévues dans les conditions des articles 28 et 29 ;
- l'accès aux services de Banque à distance dans les conditions de l'article 9.

Le Titulaire du compte bancaire Bleu Anis peut souscrire en sus d'autres produits ou services non inclus qui seront alors facturés conformément au Guide Tarifaire.

Le compte bancaire Bleu Anis comprend également des tarifs préférentiels pour des services bancaires liés au compte dont la liste est indiquée dans le Guide Tarifaire.

6.3 - Conditions du compte bancaire Bleu Anis Duo

Le conjoint, le concubin notoire ou le partenaire d'un Client détenteur d'un compte bancaire Bleu Anis, ayant souscrit un compte bancaire Bleu Anis avant le 01/04/2020, peut bénéficier d'un avantage tarifaire selon les termes définis de l'article 20. En cas de divorce, de rupture du PACS ou du concubinage, l'avantage tarifaire cesse automatiquement.

6.4 - Résiliation du compte bancaire Bleu Anis

6.4.1 - À l'initiative du Client

Le Client peut demander la résiliation du compte bancaire Bleu Anis dans les conditions prévues à l'article 5.1. De même, si le Client demande la résiliation d'un des services composant le compte bancaire Bleu Anis, cette demande entraîne la résiliation du compte bancaire Bleu Anis. Cette résiliation prend effet à compter de la réception par la Banque de la notification. En cas de résiliation, la cotisation mensuelle du mois en cours reste due dans sa totalité. Cette résiliation n'entraîne pas la clôture du compte de dépôt. Les produits et services conservés, le cas échéant, seront facturés à l'unité conformément au Guide Tarifaire.

6.4.2 - À l'initiative de la Banque

La Banque peut résilier le compte bancaire Bleu Anis dans les conditions de l'article 5.2.

Cette résiliation n'entraîne pas la clôture du compte de dépôt. Les produits et services conservés, le cas échéant, seront facturés à l'unité conformément au Guide Tarifaire.

7 - Le service Reversement sur paiements carte

7.1 - Dans le cadre du compte bancaire Bleu Anis

Le service Reversement sur paiements carte est intégré dans la cotisation du compte bancaire Bleu Anis.

Dans le cadre de ce service, tout Client utilisant la carte de paiement attachée au compte bancaire Bleu Anis pour régler ses achats se voit rétrocéder par la Banque, sous réserve de remplir les conditions définies dans les Conditions particulières, une somme d'argent dénommée remise. L'utilisation de la carte de paiement dans le cadre du service Reversement sur paiements carte implique l'acceptation des présentes Conditions générales dont le Titulaire reconnaît avoir pris connaissance.

Cette remise est calculée en fonction du nombre de paiements faits au moyen de la carte bancaire, à partir et dans la limite d'un nombre de paiements défini dans les Conditions particulières, effectué sur douze mois, à compter de la date d'envoi de la carte. Elle ne s'applique pas aux retraits d'espèces. Cette remise, encadrée par un montant minimum et un montant maximum définis dans les Conditions particulières, fait l'objet d'un virement annuel au crédit du compte de dépôt.

Le montant de la remise peut être révisé à la baisse ou à la hausse par la Banque, dans les conditions de l'article 20.3.

Pendant le délai de préavis, le Client conserve la faculté de fermeture de son compte bancaire Bleu Anis sans perdre le bénéfice de sa remise acquise (si atteinte des seuils) du service Reversement sur paiements carte. La révision de la remise sera effective à l'expiration du préavis prévu dans l'article 20.3.

Sans préjudice de la faculté de la Banque de suspendre ou de résilier le compte bancaire Bleu Anis, la remise accordée par le service Reversement sur paiements carte pourra être suspendue jusqu'à régularisation de la situation du Client, notamment en cas de dépassement du montant de découvert autorisé ou de non-paiement de tout ou partie de la cotisation annuelle.

En cas d'utilisation abusive et frauduleuse de la carte associée au service Reversement sur paiements carte, le Client perd immédiatement et définitivement le droit à la remise. La perte du droit au service Reversement sur paiements carte est notifiée par la Banque au Client par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans une telle hypothèse, la Banque se réserve la faculté de clôturer le compte du Client en conformité avec l'article 5.2 des présentes et d'agir devant les juridictions compétentes en réparation du préjudice subi du fait des agissements du Client.

En cas de résiliation par le Client du service Reversement sur paiements carte, le montant cumulé de la remise acquise conformément aux conditions énoncées dans les Conditions particulières est versé sur le compte de dépôt dans les soixante jours qui suivent la résiliation, sous réserve du bon usage de la carte bancaire. Cette résiliation s'effectue par tous moyens et prend effet à réception de la demande par la Banque.

Si le seuil défini dans les Conditions particulières n'est pas atteint au cours de la période de référence, aucune remise au crédit du compte ne sera accordée.

Les Conditions générales de l'utilisation du service Reversement sur paiements carte sont modifiables à tout moment avec un préavis de deux mois. Ces modifications seront notifiées par tous moyens.

7.2 - Hors du cadre du compte bancaire Bleu Anis

Ce service, attaché à une carte bancaire, est identique à celui intégré dans le cadre du compte bancaire Bleu Anis (cf. Article 7.1). Ce service sera facturé annuellement au Client, indépendamment des montants versés au titre du service Reversement sur paiements carte. La résiliation du service Reversement sur paiements carte n'entraîne pas la clôture du compte de dépôt.

8 - Le service Rémunération du compte

8.1 - Rémunération des dépôts dans le cadre du compte bancaire Bleu Anis

Le service Rémunération est intégré dans la cotisation du compte bancaire Bleu Anis, il permet au Client de bénéficier d'une rémunération de l'encours présent sur son compte de dépôt dès le premier euro, selon des modalités définies ci-après. Les intérêts sont calculés sur le solde créditeur journalier présent sur le compte. Cette rémunération peut être plafonnée à un montant maximum d'encours.

Ils sont portés au crédit du compte du Client, une fois par trimestre, le cinq du mois suivant le trimestre civil.

Les intérêts bruts produits sont imposables, ils sont soumis à un prélèvement obligatoire forfaitaire unique à la source à titre d'acompte d'impôt sur le revenu.

Le prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Les intérêts sont également soumis aux prélèvements sociaux. Le Titulaire peut, s'il y a intérêt, opter, dans le cadre de sa déclaration de revenus, pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année au cours de laquelle les intérêts sont inscrits en compte. Cette option est alors globale et s'appliquera à l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers et gains de cession entrant dans le champ du prélèvement forfaitaire unique prévu à l'article 200 A du Code général des impôts, perçus ou réalisés au titre d'une même année par le foyer fiscal du titulaire.

Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année, est inférieur aux seuils définis à l'article 125 A I du Code général des impôts pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater du Code général des impôts.

Les personnes physiques formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des intérêts, en produisant auprès de la Banque, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des intérêts est inférieur aux montants mentionnés ci-dessus. La Banque est tenue de produire cette attestation sur demande de l'administration.

Le barème de rémunération est fixé par la Banque. Celui en vigueur au moment de l'ouverture du compte figure dans les Conditions particulières.

Ce barème est modifiable par la Banque. Toutes les modifications sont portées à la connaissance du Client par tous moyens sur support papier ou support durable : lettre, relevés de comptes, moyen télématique dans le cadre du service de Banque à distance...

Le Client peut à tout moment renoncer à ce service par lettre recommandée avec accusé de réception ou en signant un document mis à disposition par le mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Cette résiliation prendra effet dans un délai de sept jours après la réception du courrier ou du

document par la Banque. Elle entraînera la résiliation du compte bancaire Bleu Anis sans clôture du compte de dépôt.

8.2 - La rémunération du compte de dépôt (hors compte bancaire Bleu Anis)

Ce service est identique à celui intégré dans le cadre du compte bancaire Bleu Anis (cf. Article 8.1).

Ce service sera facturé annuellement au Client, indépendamment des montants versés au titre de la rémunération.

Dès lors, le prix facturé pourra éventuellement, selon le solde moyen présent sur le compte, être supérieur au montant des intérêts versés.

La résiliation du service Rémunération n'emporte pas la clôture du compte de dépôt.

9 - Le service de Banque à distance

Le service de Banque à distance est un service associé au compte de dépôt.

9.1 - Objet

Les dispositions qui suivent ont pour objet de définir les Conditions générales d'accès et d'utilisation du service de Banque à distance de la Banque qui permettent au Client de consulter et de gérer son (ses) compte(s) à distance.

Sauf stipulation contraire expresse, ces dispositions n'entraînent aucune dérogation aux autres dispositions des présentes Conditions générales.

Ces services permettent de consulter des informations personnelles ou générales et d'effectuer des opérations.

Les principaux services accessibles sont les suivants :

- informations sur les comptes de dépôt, notamment consultation des soldes et des opérations réalisées au débit et au crédit, consultation et téléchargement des relevés de compte... ;
- réalisation d'opérations courantes sur les comptes de dépôt, notamment virements...

L'ouverture d'un compte simultanément à la souscription d'un abonnement au service de Banque à distance est conditionnée à la réception du contrat complété et signé, des documents demandés et du respect du formalisme imposé par la Banque. Le compte sera définitivement ouvert après que l'abonné aura satisfait aux nécessaires vérifications usuelles. À défaut, la Banque ne procédera pas à l'ouverture du compte.

Les canaux de services bancaires à distance ci-après permettent à l'abonné d'effectuer des consultations et des opérations et d'obtenir des renseignements ou conseils sollicités :

- par téléphone (Serveur vocal interactif ou téléconseiller soumis aux horaires d'ouverture du service) ;
- sur internet accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sous réserve des périodes de maintenance.

9.2 - Conditions d'accès au service de Banque à distance

9.2.1 - Accès au service de banque à distance directement par le Client ou son mandataire

Le service de Banque à distance est ouvert à tous les Clients de la Banque, aux représentants légaux, ou aux mandataires. Les identifiants du Client lui sont attribués lors de la souscription au service de banque à distance. Les représentants légaux et mandataires des Clients peuvent accéder à ce service avec leurs propres numéros d'identifiant et mot de passe, et sous réserve de la mise à jour préalable des procurations existantes et de leur informatisation. Les numéros d'identifiant et les mots de passe des mandataires

sont supprimés par la Banque, dès lors qu'elle a connaissance de leur révocation.

Lorsque le Client est un mineur, les conditions d'accès au service de Banque à distance sont les suivantes :

- avant l'âge de seize ans, seul le représentant légal dispose d'un numéro d'identifiant et d'un mot de passe ;
- à compter de seize ans révolus, le mineur dispose également d'un numéro d'identifiant et d'un mot de passe pour consulter son compte et télécharger les relevés ;
- à compter de dix-huit ans révolus, le mineur devenu majeur dispose seul du numéro d'identifiant et du mot de passe pour toutes les opérations précisées à l'article 9.1.

Les opérations acceptées dans le cadre du service de Banque à distance ne sauraient déroger aux Conditions particulières et/ou générales des produits ou services ouverts ou à ouvrir, sauf stipulation contraire.

9.2.2 - Accès au service de banque à distance par un prestataire de services de paiement autorisé par le Client

Dans le cadre de la Directive sur les Services de Paiement du 25 novembre 2015, le Client peut également autoriser des prestataires de Services d'Information sur les Comptes, de Services d'initiation de paiement ou des Émetteurs d'instruments de paiement enregistrés ou agréés par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union Européenne, à accéder à certaines informations disponibles par le service de Banque à distance.

Les Prestataires de services de paiement intervenant dans le cadre des services d'information sur les comptes, d'initiation de paiement ou d'émission d'instruments de paiement ont accès à ces données dans les conditions fixées par la réglementation et dans la limite de l'autorisation donnée par le Client.

9.3 - Modalités techniques d'accès au service de Banque à distance

Le service de Banque à distance est accessible, par un matériel compatible avec les normes télématiques (PC multimédia, téléphone portable), et plus généralement tout terminal utilisable de façon banalisée, ou leurs évolutions futures, reliés au réseau de télécommunications. Le Client fait son affaire personnelle de l'acquisition ou de la location, de l'installation et de la connexion, de l'entretien et plus généralement de la garde du matériel et de tous moyens techniques, accès aux réseaux ou logiciels autres que ceux placés sous contrôle exclusif de la Banque.

Il en dispose sous sa seule et exclusive responsabilité.

Dans les limites de ce que la réglementation prévoit, le Client a la possibilité d'autoriser expressément les prestataires de services de paiement habilités mentionnés à l'article 9.2.2 à accéder à certaines informations disponibles sur leur espace de Banque à distance et à effectuer certaines opérations pour leur compte.

Le Client qui choisit pour ce faire, de communiquer son identifiant et son mot de passe à ces prestataires, le fait sous son entière responsabilité ou dans les conditions fixées par la réglementation.

Depuis le 14 septembre 2019, ces prestataires sont tenus d'accéder à ces informations au travers de l'interface spécifiquement mise à leur disposition par la Banque.

Le Client ne devra plus communiquer son mot de passe mais devra donner son consentement auxdits prestataires dans les conditions requises par la réglementation.

Le Client ne souhaitant plus autoriser l'accès à ses données par le prestataire qu'il a préalablement autorisé est invité à faire part de ce refus à celui-ci.

En cas de détection d'un accès non autorisé ou frauduleux par un tel prestataire, même habilité par le Client, la Banque se réserve le droit de refuser l'accès aux données demandées ou la prise en compte de l'opération initiée.

Un tel refus est notifié au Client et est objectivement motivé par la Banque conformément à la réglementation.

9.4 - Modalités d'authentification

L'accès du Client est conditionné à une authentification préalable dont le niveau, « simple » ou « fort » est déterminé selon le niveau de risque assorti à l'action effectuée.

Une authentification « simple » peut reposer uniquement sur la saisie de l'identifiant et du mot de passe.

Une authentification « forte » est une authentification simple complétée par au moins un autre facteur d'authentification de nature différente, tel que la saisie d'un Code de sécurité à usage unique envoyé sur un mobile.

Pour permettre le premier accès au service, la Banque attribue au Client un mot de passe provisoire. Le Client est tenu de modifier ce mot de passe provisoire lors de la première connexion selon la procédure indiquée par le service.

La Banque n'a pas accès au mot de passe choisi par le Client.

Les identifiants du Client sont strictement personnels, leur confidentialité est placée sous la responsabilité entière et exclusive du Client qui en assume donc la garde, la conservation, la confidentialité, les risques, cela même à l'égard des membres de sa famille ou de ses relations vivant ou non sous son toit.

Toute suspicion de compromission doit être signalée sans délai à la Banque en vue d'une nouvelle attribution d'identifiants. À défaut d'un tel signalement, toute personne utilisant les identifiants personnels du Client sera réputée autorisée par celui-ci et toute opération effectuée par ce moyen lui sera donc imputable.

Le Client peut, à son initiative et à tout moment, modifier son mot de passe, ce qui lui est conseillé de faire fréquemment. Il est conseillé de ne pas choisir un mot de passe aisément décelable par un tiers. Il ne doit jamais être indiqué sur les écrits ou messages électroniques adressés à la Banque, ou être mentionné sur les répondeurs téléphoniques.

Le numéro d'identifiant du Client et le mot de passe sont uniques pour les différents services bancaires à distance.

Cela signifie que le mot de passe multicanal modifié dans le cadre de l'un des canaux, le sera également dans le cadre des autres canaux.

Après trois tentatives infructueuses de composition de l'identifiant ou du mot de passe, le dispositif d'accès au service de Banque à distance devient inopérant. Le Client est dès lors invité à fournir des informations complémentaires permettant de prouver son identité et à demander la réinitialisation de son mot de passe qui lui sera transmis par courrier ou par SMS.

9.5 - Connexion biométrique

L'accès à l'espace bancaire du mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut être réalisé en utilisant une fonction de connexion biométrique, par empreinte digitale (la fonction Touch ID d'Apple et/ou la fonction empreinte digitale d'Android) ou par reconnaissance faciale (la fonction Face ID d'Apple).

Cette fonction permet l'authentification de l'utilisateur au sein de l'application par reconnaissance biométrique et implique que l'appareil soit équipé d'un lecteur d'empreinte digitale ou de reconnaissance faciale. L'utilisation de la fonction de connexion biométrique peut, à la demande du client et selon les conditions définies dans le présent article, être une alternative à la fonction de saisie du mot de passe et permet de garantir la sécurité de l'accès à l'espace Client sélectionné. Le Client a la possibilité de choisir entre les deux modes d'authentification.

La connexion biométrique est proposée lors de la connexion à l'espace Banque de l'application. Le Client pourra également choisir d'activer ou de désactiver la fonction de connexion biométrique à

tout moment dans la section “Mes informations personnelles” de l'espace concerné.

Pour des raisons de sécurité, la saisie du mot de passe ou tout autre moyen d'authentification renforcé pourra être demandée en plus de la connexion biométrique pour la réalisation de certaines opérations.

Le Client est informé que toutes les empreintes biométriques enregistrées sur son appareil permettent l'accès à l'application en cas d'activation de la connexion biométrique. Le Client ne doit donc pas activer cette fonctionnalité s'il n'est pas la seule personne à avoir enregistré ses empreintes biométriques sur son appareil.

Les gabarits d'empreintes biométriques sont uniquement stockés sur l'appareil de connexion et ne sont pas transmises ni rendues accessibles au mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou à la Banque. Seule une confirmation ou non de la validation de la connexion du Client est communiquée à l'application.

9.6 - Opposition à l'accès au service de Banque à distance

En cas de perte, de vol, de détournement ou d'utilisation frauduleuse du mot de passe, le Client doit immédiatement le modifier et en informer la Banque. En cas d'impossibilité de changer son mot de passe, le Client contactera le mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui en informera la Banque, laquelle bloquera provisoirement l'accès au service de Banque à distance. La Banque renverra un nouveau mot de passe que le Client sera tenu de modifier lors de sa nouvelle connexion dans les mêmes conditions que lors de l'ouverture du service.

9.7 - Exécution des ordres

Les ordres sont réputés être effectués par le Client ou pour son compte dans le cadre de sa souscription à un service d'initiation de paiement mentionné à l'article 9.2.2, celui-ci s'étant préalablement identifié selon les modalités d'authentification prévues par la Banque et dans les conditions fixées par la réglementation. La sincérité des ordres reçus au nom du Client et l'exactitude de leur exécution est déterminante de la sécurité et de la fiabilité du service de Banque à distance. Le Client déclare expressément avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du service de Banque à distance, les avoir acceptées sans réserve et être averti qu'une réclamation formulée hors délai tel que prévu à l'article 2.2 ne serait plus recevable. La Banque peut mettre en place tout système d'authentification renforcé complémentaire qu'elle juge nécessaire, le Client acceptant de s'y soumettre.

Dans le cas spécifique d'une authentification par biométrie telle qu'une reconnaissance d'empreinte digitale, le Client conserve la possibilité de refuser ou de renoncer à ce moyen d'authentification à tout moment sous réserve d'utiliser une autre mesure d'authentification de niveau équivalent prévue par la Banque.

9.8 - Responsabilités

Le Client et la Banque sont responsables de l'exécution des engagements qu'ils ont souscrits dans le cadre de la présente Convention. La Banque, qui s'engage à mettre en œuvre tous moyens utiles pour assurer aux Clients l'accès au service de Banque à distance, assume une obligation de moyens et non de résultats. Elle a pris toutes mesures techniques tendant à assurer la protection de la confidentialité des informations accessibles et de leur transmission. Elle ne pourra de ce fait voir sa responsabilité recherchée que s'il est établi à sa charge une faute lourde.

Le Client s'engage notamment au respect des conditions d'utilisation du service, et particulièrement au respect des instructions liées à la sécurité du service.

En conséquence, le Client ne pourra prétendre à aucune indemnité et la Banque ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, quelles qu'elles soient, résultant notamment :

- du non-respect des procédures d'utilisation du service de Banque à distance ;
- de l'usage frauduleux ou abusif résultant notamment de la divulgation du numéro d'identifiant du Client et du mot de passe ;
- de la communication d'informations fausses, inexacts ou incomplètes ;
- de la lenteur éventuelle du transport des données ou de la saturation, et de façon plus générale de la qualité quelle qu'elle soit de ce transport de données ;
- du mauvais fonctionnement ou de l'interruption des prestations pour des raisons résultant de pannes, interventions de maintenance, de la force majeure, du cas fortuit ou du fait d'un tiers, notamment des liaisons informatiques, ou du réseau de télécommunications, ou de fourniture du courant électrique, ou d'inadéquation du matériel informatique et des logiciels utilisés par le Client ou de son matériel téléphonique ;
- des conséquences résultant d'un défaut de sécurité (matériel ou logiciel, antivirus) du terminal de connexion (ordinateur, terminal mobile...) utilisé par le Client n'ayant pas détecté, notamment, l'intrusion d'un virus informatique. Au cas où la responsabilité de la Banque serait engagée, seul le préjudice personnel, prévisible, matériel et direct du Client donnera lieu à réparation.

Le Client est tenu de sécuriser son ordinateur, sa tablette ou son téléphone mobile ainsi que les objets connectés associés, au moyen de solutions de sécurité de son choix (verrouillage du téléphone, logiciel anti-virus et anti-espion, pare-feu...) et de maintenir ces dispositifs à jour en permanence.

9.9 - Durée - Suspension - Résiliation

Le service de Banque à distance est fourni pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin, par courrier à tout moment, sans avoir à indiquer ni justifier du motif. La résiliation prend effet à l'expiration du mois en cours à compter de la réception de la demande de résiliation.

En tout état de cause, l'accès est interrompu dès lors que le Client n'est plus Client de la Banque.

Par ailleurs, la Banque se réserve la faculté de suspendre, le cas échéant, de résilier, la fourniture du service de Banque à distance et/ou l'exécution du présent contrat sans aucun préavis, en cas d'utilisation de ce service en méconnaissance des dispositions prévues à l'article 9 « Le service de Banque à distance ».

Il appartient au Client d'enregistrer et d'imprimer les différents documents avant la fermeture du service de Banque à distance. Pendant toute la durée de conservation légale des fichiers et même après fermeture du Service de Banque à Distance, le Client peut demander à la Banque de lui communiquer sans frais une copie de chaque contrat souscrit.

10 - Le service d'Alertes SMS/e-mail

10.1 - Description du service Alertes SMS/e-mail

Le service Alertes SMS/e-mail est un service d'émission de messages en provenance de la Banque et à destination du Client, vers un numéro de téléphone mobile ou une adresse de courrier électronique. Il suffit de communiquer son numéro de téléphone mobile ou son adresse de courrier électronique et de sélectionner le compte de dépôt à surveiller, ces informations étant fournies dans les Conditions particulières. S'agissant d'un Client mineur, l'adhésion à ce service devra être effectuée par son (ses) représentant(s) légal(aux).

Cette surveillance ne peut s'effectuer que par rapport à un compte de dépôt à l'exclusion de tout autre.

Le Client définit les critères d'envoi de messages. Il est ainsi informé des événements intervenant sur le compte en fonction des paramètres disponibles et sélectionnés.

10.2 - Description des fonctionnalités du service Alertes SMS/e-mail

Le service Alertes SMS/e-mail permet au Client de recevoir des messages d'information ciblés.

10.2.1 - Dans le cadre du compte bancaire Bleu Anis

Le compte bancaire Bleu Anis inclut les alertes suivantes :

- information envoi de la carte de paiement ;
- information envoi du chéquier ;
- envoi d'une information suite à franchissement à la baisse d'un seuil positif défini par le Client ;
- envoi d'une information suite à passage en situation débitrice.

10.2.2 - Dans le cadre du Compte de dépôt

Les alertes sont les mêmes que dans le cadre de l'article 10.2.1, sous réserve du paiement d'une cotisation annuelle définie dans le Guide Tarifaire.

10.3 - Informations communiquées

Les relevés d'écriture, les confirmations écrites d'opérations et tous les enregistrements établis par la Banque (relevés de comptes), quel qu'en soit le support, continuent à faire seuls foi entre les parties, jusqu'à preuve contraire, des transactions effectuées. Les messages acheminés au travers du service Alertes SMS/e-mail n'ont qu'un objet purement informatif et ne se substituent pas aux modes de communication qui sont ici rappelés.

10.4 - Transmission des informations

La Banque ne peut être tenue pour responsable d'une anomalie lors de l'acheminement des messages transmis due à :

- un dysfonctionnement du réseau employé ou des systèmes du Client (ordinateur ou téléphone défaillant, abonnement suspendu ou interrompu par son opérateur de télécommunication et/ou son fournisseur d'accès à internet) et ce, quelle que soit la cause de l'anomalie d'acheminement ;
- une erreur de manipulation du fait du Client (numéro de téléphone ou adresse de messagerie erronée, mémoire du téléphone portable ou de la messagerie saturée...);
- un fait constitutif d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers (interruption du réseau...).

Pour recevoir ses messages par SMS, le Client doit respecter la zone de couverture de son opérateur téléphonique.

En cas de non-respect de ces conditions, la Banque ne peut être tenue responsable des incidents de réception des messages.

Dans le cas de réception de messages, la Banque attire l'attention du Client sur le fait que les informations qui circulent sur les réseaux de communication ne sont pas cryptées et que le bon acheminement, la confidentialité ou l'intégrité de ces informations ne peuvent être garantis.

Il appartient au Client de prendre toutes les précautions nécessaires afin que l'accès aux communications arrivant sur sa messagerie électronique ou son téléphone portable ne puisse se faire que de manière sécurisée, notamment après saisie d'un mot de passe, afin d'éviter une consultation par des tiers non autorisés. En tout état de cause, le Client demeure seul responsable :

- du choix de son opérateur de télécommunication et du choix de l'abonnement téléphonique qu'il souscrit ;
- du choix de son fournisseur d'accès à internet et de l'offre souscrite ;
- des paramétrages de sa messagerie et de son téléphone mobile ;
- des précautions qui lui incombent afin de préserver la confidentialité des accès à sa messagerie électronique et à son téléphone mobile.

Le Client s'engage à prévenir, sans délai, le mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement de tout événement rendant impossible l'accès au service (notamment, changement d'opérateur, perte ou vol de son téléphone mobile, changement de numéro de téléphone, changement d'adresse électronique, etc.).

10.5 - Durée - Modification du service - Suspension - Résiliation

Le service Alertes SMS/e-mail est fourni pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin par courrier, à tout moment, sans avoir à indiquer ni justifier du motif. La résiliation prend effet à l'expiration du mois en cours à compter de la réception de la demande de résiliation.

En tout état de cause, l'accès est interrompu dès lors que le Client n'est plus Client de la Banque.

La Banque se réserve le droit de modifier les modalités autres que tarifaires du service après en avoir préalablement informé le Client. La modification aura lieu sans préavis si elle est rendue nécessaire, notamment, par de nouvelles obligations de nature légale ou par la mise en place de solutions techniques nouvelles afin de renforcer la sécurité du service.

Le Client peut modifier, parmi les options proposées par la Banque, les modalités d'adressage des alertes en contactant le mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. La Banque prendra en compte ces modifications.

Par ailleurs, la Banque se réserve la faculté de suspendre, le cas échéant, de résilier, la fourniture du service Alertes SMS/e-mail et/ou l'exécution du présent contrat sans aucun préavis, en cas d'utilisation de ce service non conforme aux dispositions des présentes Conditions générales.

11 - Le service d'aide à la mobilité bancaire

11.1 - Changement des domiciliations bancaires vers la Banque

Dès l'ouverture du compte, la Banque (en tant que Banque d'arrivée) propose gratuitement au Client un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Ce service peut également être souscrit après l'ouverture du compte. Afin de souscrire ce service, le Client signe un mandat proposé par la Banque et fournit les coordonnées bancaires de son compte ouvert dans la banque de départ.

Par ce mandat, il autorise expressément la Banque à effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin de permettre la présentation des virements récurrents et prélèvements valides sur son nouveau compte. Le Client peut également mandater la Banque pour demander la clôture de son compte ouvert dans la banque de départ.

Ce changement de domiciliations bancaires peut être effectué uniquement entre deux établissements situés en France dans les cas suivants :

- d'un compte de dépôt individuel vers un compte de dépôt individuel ;
- d'un compte de dépôt joint vers un compte de dépôt joint si tous les titulaires sont les mêmes ;
- d'un compte en indivision vers un compte en indivision si tous les titulaires sont les mêmes ;
- d'un compte de dépôt individuel vers un compte de dépôt joint si le Titulaire du compte individuel est l'un des titulaires du compte joint.

Le changement de domiciliations bancaires s'effectue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et par le mandat signé du Client :

- La Banque, dans les deux jours ouvrés à compter de la réception du mandat signé par le Client sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et de virements récurrents ayant transités sur son compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chèquiers au cours de ces treize derniers mois.
- L'établissement de départ doit sous cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande de la Banque transmettre ces éléments.
- Dans les cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées, la Banque communique alors les coordonnées bancaires du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

La Banque informe ensuite le Client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé aux émetteurs concernés et l'invite à en vérifier l'exhaustivité. Elle lui adresse également la liste des formules de chèques non débités transmise par l'établissement de départ.

Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai fixé par la réglementation pour prendre en compte les nouvelles coordonnées bancaires et en informer le Client.

Si le Client décide de ne pas clôturer son compte dans la banque de départ, il devra veiller à l'approvisionnement afin d'éviter tout incident de paiement et les conséquences associées avec par exemple un risque d'interdiction bancaire en cas d'émission de chèque sans provision.

Dans tous les autres cas n'entrant pas dans le cadre du service ou en cas de refus par le Client de bénéficier de ce service, la Banque fournit à la demande du Client des modèles de lettres indiquant les coordonnées du nouveau compte. Ces modèles sont également mis à disposition du Client sur son service de Banque à distance.

Dans le cadre du service d'aide à la mobilité bancaire et durant une période d'une durée maximale de 90 jours à compter de la souscription de ce service, la Banque s'engage à honorer les prélèvements des émetteurs même en l'absence de provision sur le compte du Client. La portée de cet engagement est limitée au strict périmètre des créances concernées par le service d'aide à la mobilité, sans pouvoir excéder 50 % des revenus domiciliés. À l'issue de cette période, le compte du Client doit redevenir créditeur. À défaut, le solde débiteur portera intérêts au taux du découvert non autorisé ou au taux du découvert autorisé accordé, le cas échéant, par la Banque.

Toute demande d'information ou réclamation liée au changement de domiciliations bancaires est à formuler dans les conditions fixées à l'article 25.

11.2 - Obligations de la Banque de départ

La Banque (en tant que Banque de départ) communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande d'information de la banque d'arrivée, les informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur le compte du Client au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux formules de chèques non débités sur les chèquiers utilisés au cours de la même période.

Toute demande d'information ou réclamation liée au changement de domiciliations bancaires est à formuler dans les conditions fixées à l'article 25.

La clôture du compte est gratuite.

En cas de clôture du compte dans les six mois suivant la signature par le Client d'un mandat de mobilité bancaire, la Banque informera le Titulaire de ce compte, gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de cette clôture, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés :

- de la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos ;
- de la présentation d'un chèque sur compte clos, des conséquences de cette émission, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.

Pour le cas spécifique d'une ouverture de compte auprès d'un établissement situé dans un autre État membre de l'Union européenne, la Banque, si le Client souhaite clôturer son compte de dépôt propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois. La Banque transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d'identifier l'établissement d'arrivée et le nouveau compte du Client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le Client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte.

Annexe

Conditions générales de l'Offre Clientèle Fragile (OCF)

L'Offre pour la Clientèle Fragile (OCF) est une offre groupée de services principalement réservée aux personnes physiques majeures capables pour lesquelles :

- La Banque a identifié une situation de fragilité financière compte tenu de l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement répétés pendant trois mois consécutifs et du montant des ressources portées au crédit du compte.
- Un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiements de chèques.
- Une interdiction bancaire d'émettre des chèques a donné lieu au retrait du chéquier ou la Banque n'a pas souhaité leur remettre de chéquier.
- En qualité de débiteurs, une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 722-2 et suivants du Code de la consommation.

Cette offre est proposée à l'initiative de la Banque et peut être refusée par le Client.

1 - Contenu de l'offre

La souscription des produits et services proposés dans le cadre de l'Offre pour la Clientèle Fragile (OCF) nécessite la détention préalable d'un compte de dépôt.

Les produits et services composant l'Offre pour la Clientèle Fragile décrits dans les présentes Conditions générales, le Guide Tarifaire et le Formulaire sont les suivants (à l'exclusion de tout autre moyen de paiement (chèques, découvert autorisé...) et de tout autre service bancaire) :

- la tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;
- une carte de paiement à autorisation systématique : la carte Visa Electron ;
- quatre virements mensuels SEPA, dont un virement permanent ;
- deux chèques de banque par mois ;
- un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;
- la mise en place de mandats de prélèvements SEPA ;
- des prélèvements SEPA ou TIPSEPA en nombre illimité ;
- la consultation et la gestion du compte à distance, via le service Banque à distance ;

- un système d’alertes sur le niveau du solde du compte, via le service d’Alertes SMS/e-mails ;
- la fourniture de Relevés d’identités bancaires ;
- un changement d’adresse une fois par an ;
- le plafonnement spécifique des commissions d’intervention.

Dans le cadre de cette offre, il ne peut être détenu qu’une seule carte (une seconde carte Visa Electron peut être accordée dans le cadre d’un compte joint, sous réserve d’acceptation).

Dans le cas où le Client bénéficierait d’une autorisation de découvert permanent, la souscription à l’Offre pour la Clientèle Fragile (OCF) entraîne la résiliation automatique de cette autorisation de découvert, conformément aux conditions de la Convention de compte de dépôt en vigueur.

2 - Durée

L’Offre pour la Clientèle Fragile (OCF) est un contrat à durée indéterminée.

3 - Tarification

La tarification propre à l’Offre pour la Clientèle Fragile (OCF) est précisée dans le Guide Tarifaire. La souscription à l’offre donne lieu à la perception d’une cotisation forfaitaire mensuelle sur le compte de dépôt. Le prélèvement, pour un mois donné s’effectue le cinquième jour du mois suivant. Le montant de la cotisation mensuelle est revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation, hors tabac.

La Banque informera le Client de toute modification tarifaire de la cotisation moyennant un préavis de deux mois.

Le Client peut contester la modification tarifaire, dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de la Banque. Dans ce cas, la Banque pourra résilier l’Offre pour la Clientèle Fragile (OCF) dont il bénéficie et pour laquelle, il refuse la modification tarifaire. De plus, le compte pourra être clôturé, sans frais et sans préavis à l’initiative du Client ou à l’expiration d’un délai de deux mois, à l’initiative de la Banque.

En cas de résiliation de l’Offre pour la Clientèle Fragile (OCF), le prélèvement mensuel de la cotisation reste dû dans sa totalité.

Certains types de frais peuvent être plafonnés dans les conditions fixées par la réglementation.

4 - Renonciation et résiliation de l’offre

Lorsque le Client, ayant souscrit l’Offre pour la Clientèle Fragile (OCF), ne souhaite plus en bénéficier et opte pour une autre offre, sa renonciation écrite est recueillie par la Banque.

La Banque pourra notamment résilier, à tout moment, l’offre, en cas de non-paiement de la cotisation mensuelle de l’Offre pour la Clientèle Fragile (OCF) et sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible, de clôture du compte de dépôt ou de suppression de l’Offre pour la Clientèle Fragile (OCF) résultant d’une mesure législative ou réglementaire.

Par ailleurs, la Banque se réserve le droit de résilier de plein droit l’offre, sans préavis, si le Client était placé sous un régime de protection de la personne majeure (tutelle, curatelle...).

La résiliation de l’offre entraîne la résiliation de l’ensemble des produits et services la composant.

3

LES MOYENS DE PAIEMENT ASSOCIÉS AU COMPTE DE DÉPÔT

12 - Les dispositions communes

Pour effectuer des opérations au crédit ou au débit de son compte, le Client peut utiliser différents moyens : service de Banque à distance (cf. Article 9), virements, prélèvements, titres interbancaires de paiement/ TIPSEPA, chèques ou cartes.

Sauf Convention contraire, les opérations au débit sont effectuées sous réserve que le compte présente une provision préalable, suffisante et disponible.

12.1 - Obtention du consentement

Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Le Client donne son consentement par :

- la signature :
 - de l'ordre de virement,
 - du mandat de prélèvement SEPA,
 - du chèque,
 - par l'intermédiaire d'un prestataire de service de paiement ;
- la saisie du code PIN sur un terminal de paiement pour un paiement de proximité par carte ;
- la saisie ou la communication par le Client du numéro de la carte, de sa date de validité et du cryptogramme de la carte pour un paiement par carte à distance, et éventuellement du code à usage unique fourni d'un système d'authentification ou de sécurisation renforcé ;
- le maintien de la carte devant un dispositif identifiant la présence de la technologie dite « sans contact » aux équipements électroniques habilités, sans saisie du code PIN ;
- la saisie du code PIN sur un automate de retrait pour un retrait d'espèces ;
- la saisie du numéro d'identifiant attribué par la Banque au Client et du mot de passe numérique pour les opérations réalisées par le biais du service Banque à distance.

En l'absence d'un tel consentement, l'opération (ou la série d'opérations de paiement) est réputée non autorisée.

12.2 - Exécution des ordres de paiement

Voir l'article 2.1.

12.3 - Tarification

Se référer au Guide Tarifaire en vigueur.

13 - Les espèces

13.1 - Versements d'espèces

Compte tenu du fonctionnement de la Banque et de ses spécificités, le versement d'espèces ne pourra se faire que selon les modalités communiquées par le mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.

13.2 - Retraits d'espèces

Le Client peut effectuer des retraits d'espèces avec une carte, par l'intermédiaire des appareils de distribution automatique de billets de banque (DAB).

13.3 - Devises

Le Client peut se faire livrer des devises à l'adresse de correspondance indiquée dans les Conditions particulières en adressant sa demande auprès du mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Les modalités de livraison et le coût de cette opération sont communiqués par le mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.

14 - Les chèques

Le chèque peut venir soit créditer soit débiter le compte du Client.

14.1 - Délivrance du chéquier

14.1.1 - Modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait

Les chèquiers ou formules de chèques sont délivrés sous réserve d'une vérification effectuée auprès de la Banque de France afin de s'assurer que le Client n'est pas sous le coup d'une interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques. La Banque est légalement fondée à refuser, par décision motivée, la délivrance de chéquier au Client.

La Banque s'engage à réexaminer périodiquement la situation du Client au cas où elle aurait refusé la délivrance de formules de chèques.

Les chèquiers sont adressés par courrier simple gratuitement, ou à la demande expresse du Client, par lettre recommandée avec accusé de réception et facturés selon les conditions prévues par le Guide Tarifaire.

Les envois sont effectués à l'adresse de correspondance indiquée aux Conditions particulières de la Convention de compte ; le Client doit signaler immédiatement tout changement d'adresse au mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Les frais d'envoi sont à la charge du Client et portés au débit de son compte à la date d'envoi.

En cas de non réception, le Client doit immédiatement faire opposition selon les modalités précisées dans l'article 14.5.

Les chèquiers sont renouvelés soit automatiquement, en fonction de l'utilisation du chéquier précédent, soit à la demande du Client.

La Banque peut refuser au Client le renouvellement de ses chèquiers ou lui demander à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur restitution immédiate, en lui fournissant les raisons de sa décision.

Aucun chéquier ne peut être délivré à un mineur.

Chèques barrés et non-endossables

Les formules de chèques délivrées sont pré-barrées et non endossables sauf en faveur d'une banque ou d'un établissement assimilé (ou d'un établissement de paiement). Le bénéficiaire ne peut donc transmettre le chèque à un tiers par voie d'endossement ni se le faire payer en le remettant au guichet de la banque tirée, sauf s'il est lui-même Client de la banque.

14.1.2 - Conservation et utilisation du chéquier (obligations du Client)

Conservation du chéquier

Le Client doit :

- prendre toutes précautions utiles pour conserver ses chèquiers, sa responsabilité étant susceptible d'être engagée en cas de négligence ;
- en cas de perte ou de vol, informer le mandataire Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ainsi que les services de police et de gendarmerie.

Émission des chèques

Préalablement à l'émission d'un chèque, le Client doit :

- s'assurer que son compte dispose d'une provision suffisante et disponible ;
- veiller à ce que cette provision subsiste jusqu'au paiement effectif du chèque ;
- prendre les précautions d'usage dans la rédaction des chèques, en évitant notamment de laisser des blancs avant et après l'indication du montant, en tirant un trait pour compléter la ou les lignes, en indiquant soigneusement le nom du bénéficiaire et en utilisant un stylo à bille noir à encre indélébile ;
- s'abstenir de signer des chèques en blanc.

Le Client s'engage à n'émettre des chèques qu'au moyen de formules originales délivrées par la Banque, conformément aux

normes en vigueur. La Banque se réserve le droit de ne pas honorer les chèques émis sur d'autres formules que celles qu'elle délivre habituellement.

En cas de méconnaissance de cet engagement, la Banque pourra prélever sur le compte du Client une commission dont le montant est précisé dans le Guide Tarifaire, à raison de la contrainte particulière résultant pour elle du traitement manuel du chèque. La responsabilité de la Banque ne pourra par ailleurs pas être recherchée en cas d'altération, par le Client, d'une mention pré-imprimée d'une formule de chèque (n° de compte, monnaie de paiement...). La Banque ne peut honorer les chèques qui ne respectent pas les exigences légales de forme.

14.2 - Délivrance de chèque de banque

Le Client peut obtenir un tel chèque en formulant sa demande auprès du mandataire intermédiaire en opérations de Banque et en services de paiement. Le chèque sera facturé selon les conditions du Guide Tarifaire. Après avoir étudié la demande du Client et débité le compte du montant du chèque, la Banque adresse au Client un chèque tiré sur la Banque et libellé à l'ordre du bénéficiaire.

14.3 - Remises de chèque à l'encaissement

14.3.1 - Remises de chèques - Généralités

Les chèques dont le Client est personnellement bénéficiaire peuvent être remis à l'encaissement par envoi postal.

Dans tous les cas, il est nécessaire :

- d'endosser le chèque, c'est-à-dire le signer au dos et y porter le numéro du compte à créditer ;
- de renseigner le bordereau de remise de chèque (le Client a également la possibilité de créer un bordereau électronique de remise de chèque via l'application téléphone mise à disposition par le mandataire intermédiaire en opération de banque et en services de paiement) ;
- de glisser ces documents dans une enveloppe.

En principe, le montant du chèque remis à l'encaissement est disponible dès que l'écriture de crédit apparaît sur le compte du Client, qui constitue une avance. Toutefois, la banque du tireur du chèque bénéficie d'un délai pendant lequel elle peut en refuser le paiement (ci-après « délai d'encaissement » ou « délai d'indisponibilité »).

Exceptionnellement, la Banque peut faire une avance sur le chèque remis à l'encaissement et permettre au Client d'utiliser la provision apportée par ce chèque.

Restitution

Les chèques revenus impayés sont restitués au Client. Si le motif du rejet est l'insuffisance de la provision, le Client a la possibilité de représenter plusieurs fois le chèque. À l'issue d'un délai de trente jours à compter de la première présentation, un certificat de non-paiement sera délivré par la banque de l'émetteur du chèque, sur demande ou automatiquement en cas de nouvelle présentation infructueuse après l'expiration de ce délai. Ce certificat permet de bénéficier d'une procédure rapide dont les modalités sont précisées sur le certificat de non-paiement pour obtenir le paiement du chèque.

Contre-passation

Dans le cas où un chèque reviendrait impayé après avoir été porté au crédit du compte, la Banque se réserve la faculté de procéder à la contre-passation, c'est-à-dire de débiter le compte du montant correspondant, immédiatement sans information préalable, et sans l'autorisation du Client :

- dans les délais prévus par les règles interbancaires et ce, même si la position dudit compte ne le permet pas, auquel cas le Client devra immédiatement en couvrir le paiement en créditant son compte ;
- en dehors des délais prévus par les règles interbancaires et ce, dès lors que la position dudit compte le permet.

Dans ce cas, le Client pourra exercer ses recours contre le tireur du chèque, et, dans les conditions prévues par la loi, obtenir un

certificat de non-paiement sur présentation du chèque, directement auprès du banquier du tireur ou par l'intermédiaire de la Banque.

14.3.2 - Remise de chèques étrangers

Les chèques payables à l'étranger ne sont pas pris en charge par la Banque dans les conditions prévues à l'article 14.3.1 et du Guide Tarifaire.

14.3.3 - Remises de chèques de banque à l'encaissement

Pour certains paiements importants, le Client peut exiger de son débiteur qu'il remette un chèque de banque. Ce chèque, libellé à l'ordre du Client, est émis par la banque du débiteur (et non par le débiteur lui-même), ce qui constitue une garantie importante de l'existence de la provision. Les chèques de banque sont portés au crédit du compte du Client dans les conditions prévues ci-dessus.

14.4 - Paiement par chèque

14.4.1 - Paiement des chèques émis - Généralités

La Banque n'est pas tenue de payer les chèques présentés un an après l'expiration du délai de présentation.

Le délai de présentation est de huit jours pour les chèques émis en France Métropolitaine, de vingt jours pour les chèques émis en Europe ou dans un pays de la Méditerranée, et de soixante-dix jours pour les autres cas.

Ce délai est décompté à partir du jour porté sur le chèque comme date d'émission.

14.4.2 - Conséquences de l'émission d'un chèque sans provision - Interdiction bancaire d'émettre des chèques - Principes

Lors de l'émission d'un chèque, le Client doit s'assurer de l'existence préalable de la provision et de sa disponibilité. Il doit par ailleurs veiller au maintien de la disponibilité de celle-ci jusqu'à la présentation au paiement du chèque.

Avant de rejeter le chèque pour défaut de provision, la Banque informe le Client (le Titulaire et les co-titulaires dans le cas d'un compte joint) préalablement par tous moyens (e-mail, appel téléphonique, lettre...), des conséquences qu'aurait un rejet de chèque pour défaut de provision.

En cas de présentation au paiement de plusieurs chèques non provisionnés dans la même journée, l'information préalable vaut pour l'ensemble de ces chèques.

La Banque ne pourra être tenue responsable lorsque l'information adressée conformément aux indications du Client n'aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la Banque (absence du Client, non indication des modifications des coordonnées notamment).

La preuve de l'information peut être rapportée par tous moyens notamment l'absence de retour « N'habite pas à l'adresse indiquée » du courrier.

Lorsque la Banque refuse le paiement d'un chèque pour absence ou insuffisance de provision, la loi l'oblige à adresser une lettre au Client :

- l'enjoignant de restituer, à tous les banquiers dont il est Client, les formules de chèques en sa possession ou en celle de ses mandataires ;
- lui interdisant d'émettre des chèques autres que des chèques de banque, sur quelque compte que ce soit, jusqu'à régularisation de l'incident ou, à défaut, pendant cinq ans ; cette interdiction est dénommée « interdiction bancaire ».

L'interdiction bancaire touche le Client même si le chèque en cause a été émis par l'un de ses mandataires.

La Banque informe également les éventuels mandataires détenteurs de chèquiers qu'il ne leur est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur le compte ayant enregistré l'incident. La Banque est également tenue d'informer la Banque de France de l'incident.

14.4.3 - Interdiction d'émettre des chèques - Cas particulier des comptes joints

Lorsque le chèque sans provision a été émis par l'un des co-titulaires d'un compte joint, l'interdiction bancaire touche l'ensemble des co-titulaires de ce compte. Ces derniers ne peuvent donc plus émettre de chèques, jusqu'à régularisation de l'incident ou, à défaut, pendant cinq ans, sur le compte concerné comme sur l'ensemble des autres comptes dont ils sont titulaires, individuellement ou collectivement.

14.4.4 - Régularisation des incidents de paiement

Le Client peut régulariser un incident de paiement en réglant le montant du chèque. Ce règlement peut être réalisé de la manière suivante :

- en constituant la provision sur le compte et en demandant ensuite au bénéficiaire de représenter le chèque ;
- en obtenant du bénéficiaire qu'il restitue au Client le chèque (l'original et non une photocopie ni une attestation), contre paiement par un autre moyen. Attention, il ne faut pas détruire ce chèque qui constitue la preuve de la régularisation et doit être restitué par tous moyens à la Banque ;
- en versant à la Banque le montant du chèque et en lui demandant que cette somme soit spécialement affectée au paiement dudit chèque jusqu'à ce que celui-ci soit présenté, au maximum pendant un an et huit jours. Au-delà le chèque est périmé et n'a plus de valeur.

Indépendamment de ces modalités, un incident de paiement peut être annulé si le Titulaire établit que le rejet du chèque provient d'une erreur de la Banque ou s'il établit qu'un événement non imputable à l'une des personnes habilitées à faire fonctionner le compte a entraîné la disparition de la provision.

Lorsque tous les incidents de paiement enregistrés sur un même compte ont été régularisés, la Banque remet au Client une attestation de régularisation. Cette attestation précise que ce dernier recouvre la faculté d'émettre des chèques sous réserve qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une interdiction bancaire prononcée au titre d'incidents survenus sur un autre compte ouvert à la Banque ou dans tout autre établissement.

14.5 - Opposition au paiement d'un chèque

Lorsque le Client constate la perte, le vol ou l'utilisation frauduleuse d'un chèque qu'il a émis, ou encore d'une formule de chèque ou d'un chéquier, il doit immédiatement faire opposition, par tous moyens, avec confirmation écrite immédiate et obligatoire auprès de la Banque. La confirmation écrite doit obligatoirement préciser le motif de l'opposition et indiquer, si possible, le numéro de la ou des formules en cause.

La loi prévoit que l'opposition au paiement d'un chèque ne peut être faite que pour l'un des motifs suivants : perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, redressement ou liquidation judiciaire du porteur. La Banque ne peut donc prendre en compte les oppositions qui seraient fondées sur un autre motif et, notamment, sur l'existence d'un litige commercial avec le bénéficiaire du chèque.

Toute opposition non fondée sur l'un des motifs ci-dessus expose le Client à des sanctions pénales.

Dès réception d'une opposition justifiée par un motif légal, la Banque est fondée à bloquer la provision du chèque dont le montant est connu.

15 - Les cartes de paiement (Contrat porteur - en vigueur au 10/09/19)

ARTICLE PRÉLIMINAIRE

La carte (ci-après la « Carte ») est délivrée par la Banque (l'Émetteur), dont elle reste la propriété, à la demande de ses Clients titulaires d'un

compte, à ces derniers et/ou à leurs mandataires dûment habilités (ci-après le « Titulaire de la Carte »), et sous réserve d'acceptation par l'Émetteur de la demande.

L'Émetteur peut ne pas délivrer de Carte. Dans ce cas, il informe le(s) Titulaire(s) de compte des motifs de sa décision.

La Carte est rigoureusement personnelle, le Titulaire de la Carte devant, dès réception, y apposer obligatoirement sa signature dès lors qu'un espace prévu à cet effet existe sur le support de la Carte. L'absence de signature sur ladite Carte justifie son refus d'acceptation.

Il est strictement interdit au Titulaire de la Carte de prêter sa Carte ou de s'en déposséder.

L'Émetteur interdit au Titulaire de la Carte d'apposer des étiquettes adhésives ou des autocollants ou de procéder à toute inscription sur la Carte à l'exception de la signature visée ci-dessous.

Le Titulaire de la Carte s'interdit d'apporter toute altération fonctionnelle ou physique à la Carte de quelque nature qu'elle soit et notamment susceptible d'entraver son fonctionnement et celui des terminaux de paiement électroniques (ci-après « TPE »), automates (ci-après collectivement les « Équipements Électroniques ») et des appareils de distribution automatique de billets de banque (ci-après « DAB/GAB ») de quelque manière que ce soit.

Le Titulaire de la Carte s'engage à utiliser la Carte ainsi que son numéro, exclusivement dans le cadre du (des) schéma(s) de Cartes de paiement dont la (l'une des) marque(s) est apposée sur la Carte et à respecter les règles afférentes au(x) dit(s) schéma(s) de Cartes de paiement.

Un schéma de Cartes de paiement est un ensemble unique de règles régissant l'exécution d'opérations de paiement liées à une Carte (ex : « CB », « Visa », « MasterCard »). La marque du schéma de Cartes de paiement figure sur la Carte et lorsque l'opération de paiement est réalisée sous cette marque, les règles dudit schéma de Cartes de paiement s'appliquent à cette opération de paiement.

Le présent contrat définit en Partie 1 les règles de fonctionnement de la Carte indépendamment des règles spécifiques du (des) schéma(s) de Cartes de paiement dont la(les) marque(s) figure(nt) sur la Carte, en Partie 2 lesdites règles spécifiques et en Partie 3 les fonctionnalités au choix du Titulaire de la Carte.

PARTIE 1 - Conditions générales de fonctionnement de la carte communes à tous les schémas de carte de paiement

15.1 - Objet de la carte « CB »

15.1.1 - La carte est un instrument de paiement à l'usage exclusif du Titulaire de la Carte lui permettant de réaliser des opérations de paiement et ayant uniquement pour finalités de :

- retirer des espèces, en France ou à l'étranger, auprès des DAB/GAB ou aux guichets des établissements dûment habilités à fournir des services de paiement, affichant la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte ; en cas de retrait au guichet, celui-ci s'effectue dans les limites des disponibilités du guichet payeur et sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité ;
- régler des achats de biens ou des prestations de services chez des commerçants ou prestataires de services (ci-après « Accepteurs »), disposant d'Équipements Électroniques (ci-après « TPE »), et les automates), ou d'un système d'acceptation à distance, et affichant la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte ;
- régler des dons ou des cotisations à toute entité dûment habilitée pour les percevoir ou les recevoir, et affichant la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte ;
- transférer des fonds vers toute personne qui, soit est dûment habilitée à recevoir de tels fonds et affiche la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte, soit est titulaire d'une carte sur laquelle est apposée la (l'une des) même(s) marque(s) ou une marque permettant de recevoir des transferts de fonds par Carte, par

l'intermédiaire d'un prestataire de service de paiement dûment habilité et qui affiche la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte.

La Carte permet aussi de recevoir des fonds sur le compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, dès lors que l'Émetteur et le schéma de Cartes de paiement utilisé pour le transfert de fonds et/ou la marque apposée sur la Carte l'autorisent.

15.1.2 - La Carte à autorisation systématique ou la Carte à autorisation quasi systématique permet à son titulaire de réaliser des opérations de paiement et ayant uniquement pour finalités de :

- retirer, en France ou à l'étranger, des espèces :
 - auprès des DAB/GAB affichant la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte,
 - aux guichets des établissements dûment habilités à fournir des services de paiement affichant cette(s) même(s) marque(s) et équipés de TPE, dans les limites des disponibilités du guichet payeur et sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité ;
- régler des achats de biens ou des prestations de services chez les Accepteurs disposant d'un Équipement Électronique ou d'un système d'acceptation à distance, et affichant la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte. Toutefois, la Carte à autorisation systématique n'est pas acceptée chez les Accepteurs équipés d'un Équipement Électronique n'ayant pas la possibilité technique d'émettre une demande d'autorisation (ex. péages d'autoroutes, péages de parking) ;
- régler des dons ou des cotisations à toute entité dûment habilitée pour les percevoir ou les recevoir, et affichant la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte ;
- transférer des fonds vers toute personne qui soit est dûment habilitée à recevoir de tels fonds et affiche la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte, soit est titulaire d'une carte sur laquelle est apposée la même marque ou une marque permettant de recevoir des transferts de fonds par carte, par l'intermédiaire d'un prestataire de service de paiement dûment habilité, et qui affiche la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte.

La Carte permet aussi de recevoir des fonds sur le compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, dès lors que l'Émetteur et le schéma de Cartes de paiement utilisé pour le transfert de fonds et/ou dont la marque est apposée sur la Carte l'autorisent.

15.1.3 - La Carte décrite ci-dessus permet également, le cas échéant, d'avoir accès à d'autres services offerts par l'Émetteur et régis par des dispositions spécifiques.

15.1.4 - Cette Carte n'est utilisée qu'à des fins non professionnelles. Le Titulaire de la Carte s'interdit d'en faire un usage différent de ceux décrits ci-dessus.

15.1.5 - En application du Règlement UE 2015/751 du 29 avril 2015, les Cartes émises dans l'Espace Économique Européen (les Etats membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège - ci-après l'« EEE ») sont classées dans l'une des deux catégories suivantes :

- débit,
- crédit.

La catégorie « débit » comprend les Cartes à débit immédiat. Ces Cartes portent, au recto, la mention « Débit ».

La catégorie « crédit » comprend les Cartes à débit différé et/ou les Cartes adossées à un crédit renouvelable, au sens du code de la consommation. Elles portent au recto soit la mention « Crédit » lorsqu'il s'agit de Cartes à débit différé, soit la mention « carte de crédit », lorsqu'il s'agit de Cartes adossées à un crédit renouvelable au sens du Code de la consommation.

L'Accepteur peut décider de ne pas accepter l'ensemble des catégories de Cartes.

Dans ce cas, l'Accepteur doit en informer clairement et sans ambiguïté le Titulaire de la Carte. Avant d'effectuer un paiement, le Titulaire de la Carte doit donc vérifier que la catégorie de Carte dont il dispose est bien acceptée par l'Accepteur.

15.1.6 - Choix du visuel de carte « CB »

Le Client a la possibilité de choisir le motif de sa carte « CB » (à l'exception de la carte « CB » à autorisation systématique et des cartes « CB » qui ne sont pas équipées de la technologie « sans contact »), parmi plusieurs visuels. Ce choix s'effectue à la date de souscription ou lors du renouvellement de la carte « CB », sous réserve de disponibilité, dans le cadre des Conditions particulières. Le Client a la possibilité de changer de visuel de carte « CB » durant la validité de cette dernière dans les conditions fixées par le Guide Tarifaire.

15.2 - Données de sécurité personnalisées et authentification forte

Les données de sécurité personnalisées sont des données personnalisées fournies au Titulaire de la Carte par l'Émetteur à des fins d'authentification.

L'Émetteur met en place un dispositif d'authentification forte du Titulaire de la Carte pour les opérations de paiement par Carte initiées par ce dernier dans les conditions et selon les modalités prévues par le Règlement délégué UE 2018/389 du 27 novembre 2017, lorsque l'application de cette authentification forte est requise par ledit Règlement.

L'Émetteur de la Carte pourra appliquer des exceptions à la mise en place de dispositif d'authentification forte du Titulaire de la Carte dans les conditions et selon les limitations prévues par le Règlement délégué UE 2018/389 du 27 novembre 2017.

Un dispositif d'authentification forte mis en place par l'Émetteur repose sur l'utilisation d'au moins deux éléments appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul le Titulaire de la Carte connaît), « possession » (quelque chose que seul le Titulaire de la Carte possède) et « inhérence » (quelque chose que le Titulaire de la Carte est).

15.2.1 - Code confidentiel (ci-après « Code »)

L'Émetteur met à la disposition du Titulaire de la Carte un code pour l'utilisation de sa Carte qui lui est communiqué confidentiellement, à son attention exclusive et uniquement aux coordonnées qui ont été préalablement communiquées à l'Émetteur par le Titulaire de la Carte.

Le nombre d'essais successifs de composition du Code confidentiel est limité à trois sur ces Équipements Électroniques et les DAB/GAB. Au troisième essai infructueux, le Titulaire de la Carte provoque l'invalidation de la Carte et/ou le cas échéant sa capture.

15.2.2 - Autres données de sécurité personnalisées

Pour effectuer des opérations de paiement à distance avec sa Carte sur les sites internet affichant le logo « CB » ou « Verified by Visa » ou « MasterCard SecureCode » :

- notamment en communiquant un code à usage unique (ci-après « Code d'Authentification ») par SMS adressé au Titulaire de la Carte sur le numéro de téléphone portable qu'il a préalablement communiqué à l'Émetteur. Lors de l'opération de paiement sur le site internet, le Titulaire de la Carte saisit son numéro de Carte, sa date d'expiration et les trois chiffres du cryptogramme visuel figurant au dos de sa Carte et valide sa saisie. Celle-ci génère immédiatement l'envoi par SMS d'un Code d'Authentification du Titulaire de la Carte.
- Le Titulaire de la Carte doit alors saisir le Code d'Authentification sur la page de paiement affichant le logo de l'Émetteur et valider sa saisie. Le cryptogramme visuel pourra être dynamique (à valeur variable), si l'Émetteur commercialise cette option.
- ou, si disponible, en exploitant la solution d'authentification forte que l'Émetteur propose permettant au Titulaire de la Carte de s'authentifier sur son smartphone avec son code de validation ou la fonction biométrique de ce smartphone. Le Titulaire de la Carte doit préalablement avoir activé cette solution d'authentification sur l'application mobile de banque à distance qu'il a téléchargée sur son smartphone, sous réserve de remplir les conditions suivantes

pour cette activation : disposer de l'application mobile de banque à distance de l'Émetteur et d'un abonnement de banque à distance, être titulaire d'une Carte, avoir un smartphone compatible dont le numéro de téléphone a été préalablement communiqué à l'Émetteur et qui est associé à cette solution. L'activation de la solution d'authentification peut être réalisée également en agence. Lors de l'opération de paiement sur le site internet, le Titulaire de la Carte saisit son numéro de Carte, sa date d'expiration et les trois chiffres du cryptogramme visuel figurant au dos de sa Carte et valide sa saisie. Celle-ci génère l'ouverture de la solution d'authentification sur le smartphone du Titulaire de la Carte. Ce dernier est invité à confirmer l'opération, soit par la saisie de son code de validation qu'il a défini lors de l'activation de la solution, soit en utilisant la fonction biométrique de son smartphone.

15.2.3 - Obligations à des fins de sécurité du Titulaire de la Carte

Le Titulaire de la Carte doit utiliser les données de sécurité personnalisées et les dispositifs d'authentification forte mis en place par l'Émetteur requis chaque fois qu'il en reçoit l'instruction par les dispositifs d'acceptation de sa carte, sous peine d'engager sa responsabilité.

Le Titulaire de la Carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa Carte, du Code et plus généralement de toutes données de sécurité personnalisées (et notamment le code d'authentification). Il doit donc tenir absolument secrets son Code et le code d'authentification transmis lors d'un paiement sur internet, et ne pas les communiquer à qui que ce soit. Il ne doit notamment pas inscrire son Code sur la Carte, ni sur tout autre document. Il doit veiller à le composer à l'abri des regards indiscrets.

En outre, en cas d'utilisation d'un dispositif d'authentification forte mis en place par l'Émetteur, le Titulaire de la Carte doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter (i) la divulgation à des tiers non autorisés des facteurs d'authentification appartenant à la catégorie « connaissance », et/ou (ii) la copie des facteurs d'authentification appartenant à la catégorie « possession », et/ou (iii) toute utilisation non autorisée de facteurs appartenant à la catégorie « inhérence ».

15.3 - Forme du consentement et irrévocabilité

Lors d'une opération de paiement à un Accepteur, l'Équipement Électronique et/ou le système d'acceptation à distance proposent – sous réserve de disposer de la technologie nécessaire – au Titulaire de la Carte de choisir le schéma de Cartes de paiement, dont la marque figure sur sa Carte, qu'il souhaite utiliser pour réaliser l'opération de paiement.

L'Accepteur peut proposer la sélection d'un schéma de Cartes de paiement que le Titulaire de la Carte est libre de modifier.

15.3.1 - Le Titulaire de la Carte et l'Émetteur (ci-après les « Parties ») conviennent que le Titulaire de la Carte donne son consentement pour réaliser une opération de paiement avant ou après la détermination de son montant :

- par la frappe de son Code sur le clavier d'un DAB/GAB ou d'un Équipement Électronique, en vérifiant la présence de la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte ;
- par l'introduction de sa Carte dans un Équipement Électronique dépourvu de clavier destiné à la saisie du Code et affichant la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte ;
- à distance, par la communication à l'Accepteur affichant la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte et/ou confirmation des données liées à l'utilisation à distance de sa Carte, notamment, lorsque cela est requis, par le respect de tout dispositif d'authentification forte mis en place par l'Émetteur ;
- par la confirmation à l'Accepteur affichant la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte des données de l'ordre de paiement communiquées via un portefeuille numérique ;
- par la présentation et le maintien de la Carte devant un dispositif identifiant la présence de la technologie dite « sans contact ».

Cette cinématique est également valable lorsque la Carte est dématérialisée et intégrée dans un autre support, tel un téléphone mobile par exemple ;

- par le respect de tout dispositif d'authentification forte mis en place par l'Émetteur pour valider l'utilisation de la Carte.

15.3.2 - Paiements récurrents et/ou échelonnés

Le Titulaire de la Carte peut utiliser la Carte pour une série d'opérations de paiements ci-après appelés « paiements récurrents et/ou échelonnés » pour des achats de biens et/ou de services.

Le Titulaire de la Carte donne son consentement à la série d'opérations :

- à distance, par la communication et/ou confirmation des données liées à l'utilisation à distance de sa Carte lors de la première opération,
- et le cas échéant via un portefeuille numérique, lors de la première opération.

La première opération de paiement est alors conforme à l'article 15.3.1.

15.3.3 - Pré-autorisation liée au paiement d'une prestation

Le Titulaire de la Carte peut donner son consentement à l'exécution d'une opération de paiement avant le début de la prestation (exemples : location d'une chambre d'hôtel, d'une voiture, achat de carburant au distributeur, achat d'un titre de transport lorsque la Carte est aussi utilisée comme titre de transport) pour un montant maximum connu et convenu avec l'Accepteur. Le montant définitif de l'opération de paiement est déterminé à l'issue de la prestation.

Le montant maximum ainsi autorisé peut impacter les limites de paiement fixées et notifiées par l'Émetteur.

15.3.4 - Irrévocabilité de l'ordre de paiement

L'opération de paiement est autorisée si le Titulaire de la Carte a donné son consentement sous l'une des formes définies ci-dessus.

Dès ce moment, l'ordre de paiement est irrévocable.

Toutefois, le Titulaire de la Carte peut faire opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires de l'Accepteur, tant que le compte du prestataire de services de paiement de l'Accepteur n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.

En outre, pour les paiements récurrents et/ou échelonnés, le Titulaire de la Carte peut retirer pour l'avenir son consentement à l'exécution d'une opération ou série d'opérations au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour son exécution.

L'Émetteur reste étranger, dans l'Espace Économique Européen, à tout différend autre que celui relatif à l'ordre de paiement, pouvant survenir entre le Titulaire de la Carte et l'Accepteur. L'existence d'un tel différend ne peut en aucun cas justifier le refus du Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

15.4 - Modalités d'utilisation de la carte pour des retraits d'espèces et de devises dans les DAB/GAB ou auprès des guichets

15.4.1 - Les retraits d'espèces en France ou à l'étranger sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l'Émetteur dans le présent contrat ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée

15.4.2 - Le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée doit, préalablement à chaque retrait et sous sa responsabilité, s'assurer de l'existence audit compte d'un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu'au débit correspondant.

15.4.3 - Les montants enregistrés de ces retraits, ainsi que les commissions éventuelles, sont portés dans les délais habituels propres aux retraits d'espèces en France ou à l'étranger au débit du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée. Le montant de ces opérations figure sur le relevé d'opérations visé à l'article 15.5.6. Le Titulaire de la Carte est informé que certains établissements

dûment habilités à fournir des services de paiement appliquent au Titulaire de la Carte des commissions d'accès (ou « ATM Fees ») à leurs DAB/GAB affichant la (l'une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte, lors des retraits d'espèces en France ou à l'étranger. Ces établissements doivent en informer le Titulaire de la Carte par tout moyen approprié, avant le retrait.

15.5 - Modalités d'utilisation de la carte pour le règlement d'achats de biens et de prestations de services chez des accepteurs

15.5.1 - La Carte est un instrument de paiement qui ne doit être utilisé que pour régler des achats de biens et des prestations de services à des Accepteurs adhérents au(x) schéma(s) de Cartes de paiement dont la (l'une des) marque(s) est apposée sur la Carte.

15.5.2 - Ces opérations de paiement sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l'Émetteur dans le présent contrat ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

15.5.3 - Les paiements par Carte sont effectués selon les conditions et procédures en vigueur chez les Accepteurs ayant adhéré à l'un des schémas de Cartes de paiement dont la (l'une des) marque(s) est apposée sur la Carte. Ces conditions et procédures comportent en principe un contrôle des données de sécurité personnalisées et sous certaines conditions, définies par les schémas de Cartes de paiement, une demande d'autorisation.

L'Accepteur a la possibilité d'installer un mécanisme de sélection prioritaire d'une marque ou d'une application de paiement sur l'Équipement Électronique. Le Titulaire de la Carte peut déroger à la sélection prioritaire automatique proposée par l'Accepteur dans son Équipement Électronique en choisissant une autre marque apposée sur sa Carte ou une autre application de paiement, dans la mesure où elle est affichée comme « acceptée » par l'Accepteur. Le titulaire de la Carte peut enregistrer les données liées à sa Carte dans des environnements digitaux marchands (sites de e-commerce, applications mobiles, ...) en particulier pour des paiements récurrents et/ou échelonnés. Ces données liées à la Carte peuvent être conservées sous la forme de jetons liés à des appareils et/ou à un domaine d'usage spécifique, qui sont utilisés à des fins de paiement (le ou les « Token(s) »). Chaque Token a un numéro unique, et peut être activé ou désactivé indépendamment de la Carte. Si l'Accepteur conserve les données liées à la Carte sous forme d'un Token donné par l'Émetteur, ce Token peut être mis à jour automatiquement par l'Émetteur en cas de renouvellement de la Carte. Des paiements par Carte pourront ainsi continuer à être effectués chez cet Accepteur, sans que le Titulaire de la Carte n'ait eu à renseigner les données de sa nouvelle Carte en lieu et place des données de la Carte qu'il avait initialement enregistrées.

L'Émetteur peut également mettre à la disposition du Titulaire de la Carte une option lui permettant d'activer ou de désactiver la fonction paiement à distance de sa Carte décrite dans la Partie 3 du présent contrat porteur.

15.5.4 - Les opérations de paiement reçues par l'Émetteur sont automatiquement débitées au compte de dépôt auquel la Carte est rattachée selon les dispositions convenues entre le Titulaire de celui-ci et l'Émetteur par le présent contrat ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

Même si ces conventions prévoient un différé de paiement, l'Émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des opérations de paiement effectuées à l'aide de la Carte en cas de décès, d'incapacité juridique du Titulaire de la Carte et/ou du titulaire du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, d'incidents de paiement (opération de paiement non couverte par la provision du compte ou par une autorisation de découvert, interdiction bancaire ou judiciaire) ou de fonctionnement du compte

(toutes saisies administratives à tiers détenteur, toutes oppositions administratives ou judiciaires, blocage en cas de dénonciation de compte joint ou indivis), de clôture du compte ou du retrait de la carte par l'Émetteur, décision qui sera notifiée au Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée par simple lettre.

De même, l'Émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte de dépôt auquel la Carte est rattachée du montant des opérations de paiement réalisées au moyen de la Carte si le cumul des opérations de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par l'Émetteur.

Pour les ordres de paiement donnés en ligne, le Titulaire de la Carte peut être tenu de respecter une procédure sécuritaire telle que décrite à l'article 15.2.2.

15.5.5 - Si la Carte est à débit immédiat, le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée doit, préalablement à chaque opération de paiement et sous sa responsabilité, s'assurer de l'existence, au compte de dépôt auquel la Carte est rattachée d'un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu'au débit correspondant.

Si la Carte est à débit différé, le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée doit s'assurer que le jour du débit des règlements par Carte, le compte de dépôt auquel la Carte est rattachée présente un solde suffisant et disponible.

15.5.6 - Le montant détaillé (montant, commissions, taux de change) des opérations de paiement par Carte passées au débit du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée figure sur un relevé des opérations mis à disposition au moins une fois par mois sur un support électronique ou à la demande du titulaire du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée sur un support papier.

15.5.7 - Le relevé d'opérations peut être également consulté par voie électronique dans le cadre de l'abonnement au Service de banque à distance, le coût éventuel de ce Service étant indiqué dans le Guide Tarifaire. Il appartient au titulaire du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée de vérifier sans tarder la régularité des opérations de paiement figurant sur son relevé d'opérations dès réception ou mise à disposition de celui-ci dans son espace de banque à distance.

15.6 - Modalités d'utilisation de la carte pour le règlement d'achat de biens et de prestations de services chez des accepteurs en mode « sans contact »

15.6.1 - La technologie dite en mode « sans contact » permet le règlement rapide d'achats de biens ou de prestations de services grâce aux Équipements Électroniques des Accepteurs équipés en conséquence, avec une lecture à distance de la Carte, sans frappe du Code.

Excepté pour certaines Cartes à autorisation systématique et sauf instruction contraire du Titulaire de la Carte lors de la souscription du présent contrat ou préalablement au renouvellement de la Carte, l'Émetteur met à la disposition du Titulaire une Carte utilisable en mode « sans contact ».

15.6.2 - En toutes circonstances, le Titulaire de la Carte doit se conformer aux instructions qui apparaissent sur l'Équipement Électronique situé chez l'Accepteur.

15.6.3 - En cas de paiement en mode « sans contact » avec utilisation de la Carte, l'Émetteur n'applique pas les dispositifs d'authentification forte du Titulaire de la Carte qu'il a mis en place, dans les conditions et selon les modalités prévues par le Règlement délégué UE 2018/389 du 27 novembre 2017.

Ce Règlement définit le montant unitaire maximum de chaque opération de paiement en mode « sans contact » et le montant cumulé maximum des règlements successifs en mode « sans contact » ou le nombre maximum d'opérations de paiement en mode « sans contact ». À des fins de sécurité, ces plafonds peuvent être limités par les règles spécifiques du schéma de Cartes de paiement utilisé pour l'opération de paiement. Ces limitations sont alors précisées en Partie 2 du présent contrat.

Au-delà de ce nombre d'opérations successives autorisées ou de ce montant cumulé, une opération de paiement avec frappe du Code, doit être effectuée par le Titulaire de la Carte pour continuer à l'utiliser en mode « sans contact » et réinitialiser le montant cumulé ou le nombre cumulé maximum disponibles.

15.6.4 - En cas d'utilisation sur un automate offrant uniquement une possibilité d'acceptation de paiement en mode « sans contact », le Titulaire de la Carte est informé et accepte que son paiement puisse lui être refusé conformément aux dispositions prévues dans le présent article et dans ce cas qu'il soit nécessaire de faire :

- un paiement en mode contact classique avec saisie de code ailleurs que sur ledit automate ou
 - un retrait avant de pouvoir se servir dudit automate de paiement.
- Le présent article ne s'applique pas si le paiement en mode « sans contact » est effectué par une Solution de Paiement Mobile exigeant une authentification.

15.6.5 - Les opérations de paiement en mode « sans contact », reçues par l'Émetteur sont automatiquement débitées au compte de dépôt auquel la Carte est rattachée au vu des enregistrements de ces opérations de paiement dans les systèmes d'acceptation ou leur reproduction sur un support informatique durable. L'enregistrement de l'opération de paiement peut figurer sur le ticket édité par l'Équipement Électronique situé chez l'Accepteur.

15.6.6 - À tout moment, le Titulaire de la Carte peut demander à l'Émetteur de désactiver la fonctionnalité du mode « sans contact » de sa Carte ou de lui fournir un étui protecteur, sans frais.

15.7 - Modalités d'utilisation de la carte lors d'un transfert de fonds

15.7.1 - La Carte permet de donner un ordre pour transférer des fonds, soit au bénéfice d'une personne dûment habilitée pour ce faire (ci-après « Récepteur »), soit au bénéfice d'une personne physique titulaire d'une Carte par l'intermédiaire d'un prestataire de service de paiement dûment habilité.

15.7.2 - Ces transferts de fonds ou chargements/rechargements sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l'Émetteur au présent contrat ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

15.7.3 - Les transferts de fonds par Carte sont ordonnés et effectués selon les conditions et procédures en vigueur chez les Récepteurs ou chez les prestataires de services de paiement qui ont organisé un système de transfert de fonds de particulier à particulier à partir de leurs cartes respectives.

Cas particulier : Les transferts de fonds par Carte à autorisation systématique sont effectués avec une demande d'autorisation systématique.

Pour les ordres de transfert de fonds donnés en ligne, le Titulaire de la Carte doit respecter une procédure à des fins de sécurité telle que décrite à l'article 15.2.2.

Si le Titulaire de la Carte a demandé la désactivation de la fonction paiement à distance de sa Carte, la possibilité de donner des ordres de transfert de fonds en ligne est également bloquée.

15.7.4 - Les ordres de transferts de fonds reçus par l'Émetteur sont automatiquement débités au compte de dépôt auquel la Carte est rattachée selon les dispositions convenues entre le Titulaire de

celui-ci et l'Émetteur par le présent contrat ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

Même si ces Conventions prévoient un différé de règlement, l'Émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte de dépôt auquel la Carte est rattachée du montant des fonds transférés par la Carte en cas de décès, d'incapacité juridique du Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, d'incidents de paiement (opération de paiement non couverte par la provision du compte ou par une autorisation de découvert, interdiction bancaire ou judiciaire) ou de fonctionnement du compte (toutes saisies, avis à tiers détenteur, toutes oppositions administratives ou judiciaires, blocage en cas de dénonciation de compte joint ou indivis), de clôture du compte ou du retrait de la Carte par l'Émetteur, décision qui sera notifiée au Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée par simple lettre.

De même, l'Émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des ordres de transferts de fonds réalisés au moyen de la Carte, si le cumul des ordres de transfert de fonds dépasse les limites fixées et notifiées par l'Émetteur.

15.7.5 - Si la Carte est à débit immédiat, le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée doit s'assurer que le jour où il donne l'ordre de transfert de fonds par Carte, le compte de dépôt auquel la Carte est rattachée présente un solde suffisant et disponible, et le maintenir jusqu'au débit correspondant.

Si la Carte est à débit différé, le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée doit s'assurer que le jour du débit des règlements par Carte, le compte présente un solde suffisant et disponible.

15.7.6 - Le montant détaillé (montant, commissions, taux de change) des transferts de fonds par Carte passés au débit du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée figure sur un relevé des opérations envoyé au moins une fois par mois sur un support électronique ou à la demande du titulaire du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée sur un support papier.

15.7.7 - Il peut être également consulté par voie électronique dans le cadre de l'abonnement au Service de banque à distance, le coût éventuel de ce Service étant indiqué dans le Guide Tarifaire. Il appartient au titulaire du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée de vérifier sans tarder la régularité des opérations de paiement figurant sur son relevé d'opérations dès réception ou mise à disposition de celui-ci dans son espace de banque à distance.

15.7.8 - La Carte peut aussi permettre de recevoir des fonds sur le compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, dès lors que l'Émetteur et le schéma de Cartes de paiement utilisé pour le transfert de fonds et/ou la marque apposée sur la Carte l'autorise.

À cette fin, le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, destinataire des fonds, est invité à se conformer aux instructions indiquées :

- soit par le commerçant, le prestataire de service ou le prestataire de service de paiement qui ordonne le transfert de fonds en sa faveur ;
- soit par le prestataire de services de paiement qui organise le système de transfert de fonds de particulier à particulier à partir de leurs cartes respectives.

Ces procédures peuvent comporter une demande d'autorisation. L'Émetteur met le montant du transfert de fonds à disposition du Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, au plus tard immédiatement après que son propre compte a été crédité, que la Carte soit à débit immédiat ou à débit différé.

Les paragraphes 15.7.6 et 15.7.7 du présent article sont également applicables dans le cas des transferts de fonds portés au crédit du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

15.8 - Réception et exécution de l'ordre de paiement

L'Émetteur informe le Titulaire de la Carte que l'ordre de paiement est reçu par l'Émetteur au moment où il lui est communiqué par le prestataire de services de paiement de l'Accepteur à travers le système de compensation ou de règlement dudit ordre de paiement. Lorsque l'ordre de paiement est exécuté au sein de l'Espace Économique Européen, l'Émetteur dispose, à compter de ce moment de réception d'un délai d'un jour ouvrable pour créditer le compte du prestataire de services de paiement de l'Accepteur.

En ce qui concerne les retraits, l'Émetteur informe le Titulaire de la Carte que l'ordre de retrait est exécuté immédiatement par la mise à disposition des espèces ou devises entre les mains du Titulaire de la Carte.

15.9 - Responsabilité de l'Émetteur

15.9.1 - Lorsque le Titulaire de la Carte nie avoir donné son consentement pour réaliser une opération de paiement et/ou de retrait, il appartient à l'Émetteur d'apporter la preuve que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée conformément à l'état de l'art et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, notamment par les enregistrements des Équipements Électroniques ou leur reproduction sur un support informatique de l'utilisation de la carte et des données de sécurité personnalisées.

L'Émetteur peut utiliser ces enregistrements comme justification de leur imputation au compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

15.9.2 - L'Émetteur est responsable des pertes directes encourues par le Titulaire de la Carte dues à une déficience technique du schéma de Cartes de paiement sur lequel l'Émetteur a un contrôle direct. Toutefois, l'Émetteur n'est pas tenu pour responsable d'une perte due à une déficience technique du schéma de Cartes de paiement, si celle-ci est signalée au Titulaire de la Carte par un message sur l'Équipement Électronique ou d'une autre manière visible.

15.10 - Demandes d'opposition ou de blocage

Pour l'exécution du présent contrat, l'information sous-visée de « blocage » peut également être désignée par le terme « d'opposition ».

15.10.1 - Dès qu'il a connaissance de la perte ou du vol de la Carte, de son détournement ou de toute utilisation frauduleuse de la Carte ou des données liées à son utilisation, le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée doit en informer sans tarder l'Émetteur aux fins de blocage de sa Carte en indiquant les motifs pour lesquels il demande le blocage.

15.10.2 - Cette demande d'opposition (ou de blocage) doit être faite :
– à l'Émetteur pendant ses heures d'ouverture, notamment par téléphone, e-mail ou sur son espace de banque à distance ;
– ou, d'une façon générale, au Centre d'opposition ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en appelant le numéro de téléphone précisé sur le site internet de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.

15.10.3 - La demande de blocage est immédiatement prise en compte. L'Émetteur ne saurait être tenu pour responsable des conséquences d'une demande de blocage par téléphone, e-mail, Internet, télécopie, qui n'émanerait pas du Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

Un numéro d'enregistrement de cette demande de blocage est communiqué au Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, qu'il lui appartient de noter. À compter de cette demande de blocage, l'Émetteur conserve pendant dix-huit mois les éléments relatifs à celle-ci et les fournit sur demande du Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée pendant cette même durée.

15.10.4 - Les circonstances de la perte ou du vol de la Carte, de son détournement ou de toute utilisation frauduleuse de la Carte ou des données liées à son utilisation font l'objet d'une déclaration écrite et signée par le Titulaire de la Carte et/ou du compte, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant le compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

En cas de vol ou d'utilisation frauduleuse de la Carte ou de détournement des données liées à son utilisation, l'Émetteur peut demander un récépissé ou une copie d'un dépôt de plainte ou le récépissé du signalement en ligne, sur la plateforme Perceval du ministère de l'Intérieur, d'un usage frauduleux de la Carte lors d'un achat en ligne. Cette demande ne constitue pas une condition au remboursement des opérations contestées.

Le Titulaire de la Carte autorise l'Émetteur à utiliser les informations qu'il lui aura communiquées à l'occasion de la demande d'opposition, notamment pour que l'Émetteur puisse déposer plainte.

15.11 - Responsabilité du Titulaire de la Carte et de l'Émetteur

15.11.1 - Principe

Le Titulaire de la Carte doit prendre toute mesure pour conserver sa Carte et préserver les données de sécurité personnalisées qui lui sont attachées, notamment son Code ou tout élément d'authentification forte appartenant aux catégories « connaissance », « possession » et « inhérence ». Il doit l'utiliser conformément aux finalités spécifiées à l'article 15.1.

Il assume, comme indiqué à l'article 15.11.2, les conséquences de l'utilisation de la Carte tant qu'il n'a pas fait une demande d'opposition (ou de blocage) dans les conditions prévues à l'article 15.10.

15.11.2 - Opérations non autorisées, effectuées avant la demande d'opposition (ou de blocage)

Les opérations consécutives à la perte ou au vol de la Carte sont à la charge du Titulaire de la Carte dans la limite de 50 euros ; toutefois sa responsabilité n'est pas engagée :

- en cas d'opération de paiement effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
- dans le cas où la perte ou le vol de la Carte ne pouvait être détectée par le Titulaire de la Carte avant le paiement ;
- lorsque la perte de la Carte est due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale de l'Émetteur ou d'une entité vers laquelle l'Émetteur a externalisé ses activités.

Cependant lorsque le prestataire de services de paiement de l'Accepteur est situé hors de l'Espace Économique Européen, de Saint-Pierre et Miquelon ou de Saint-Barthélemy, les opérations consécutives à la perte et vol de la Carte sont à la charge du Titulaire de la Carte dans la limite de 50 euros même en cas d'opérations de paiement effectuées sans utilisation des données de sécurité personnalisées.

Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la Carte ou de l'utilisation non autorisée des données liées à l'utilisation de la Carte sont à la charge de l'Émetteur.

15.11.3 - Opérations non autorisées, effectuées après la demande d'opposition (ou de blocage)

Elles sont également à la charge de l'Émetteur, à l'exception de celles effectuées par le Titulaire de la Carte.

15.11.4 - Exceptions

Toutes les opérations non autorisées sont à la charge du Titulaire de la Carte, sans limitation de montant en cas :

- de manquement intentionnel ou par négligence grave eu égard aux obligations visées à l'Article Préliminaire et aux articles 15.2, 15.4, 15.7 et 15.10 ;
- d'agissements frauduleux du Titulaire de la Carte.

Le Titulaire de la Carte ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que l'Émetteur n'exige une authentification forte du Titulaire de la Carte dans le respect de la procédure d'authentification forte mise en place par l'Émetteur.

15.12 - Responsabilité du ou des Titulaires du compte

Le(s) titulaire(s) du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, lorsqu'il(s) n'est (ne sont) pas Titulaire(s) de la Carte, est (sont) solidairement et indivisiblement tenu(s) des conséquences financières résultant de la responsabilité du Titulaire de la Carte au titre de la conservation de la Carte et des données de sécurité personnalisées, notamment le Code et de tout élément d'authentification forte appartenant aux catégories « connaissance », « possession » et « inhérence », ainsi que de leur utilisation jusqu'à :

- la restitution de la Carte à l'Émetteur ;
- ou, en cas de révocation du mandat donné au Titulaire de la Carte, notification de celle-ci à l'Émetteur par le ou l'un des titulaires du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, au moyen d'une lettre remise contre reçu ou expédiée sous pli recommandé avec avis de réception. Il appartient au(x) titulaire(s) du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée ayant décidé de cette révocation, lorsqu'il(s) n'est (ne sont) pas le Titulaire de la Carte, d'en informer ce dernier. La révocation du mandat entraîne la résiliation immédiate du contrat avec l'ancien mandataire Titulaire de la Carte et le retrait immédiat du droit d'utiliser la Carte par ce dernier. Le(s) titulaire(s) du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée fait (font) son (leur) affaire personnelle de tout litige pouvant survenir par suite de sa (leur) décision ;
- ou dénonciation de la Convention de compte collectif, à la condition que celle-ci ait été notifiée à tous les intéressés.

15.13 - Durée du contrat et résiliation

15.13.1 - Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

15.13.2 - Il peut être résilié à tout moment par écrit avec accusé de réception par le Titulaire de la Carte ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée ou par l'Émetteur. La résiliation par le Titulaire de la carte prend effet trente jours après la date d'envoi de sa notification à l'Émetteur. La résiliation par l'Émetteur prend effet deux mois après la date d'envoi de sa notification au Titulaire de la Carte sauf pour le cas visé à l'article 15.12.

15.13.3 - Le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée s'engage à restituer la Carte et à respecter l'ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge dans le cadre du présent contrat, jusqu'à la prise d'effet de la résiliation telle qu'indiquée ci-dessus.

15.13.4 - À compter de la prise d'effet de la résiliation, le Titulaire de la Carte n'a plus le droit de l'utiliser et l'Émetteur peut prendre toutes les mesures utiles pour ce faire.

15.14 - Durée de validité de la carte - renouvellement, blocage, retrait et restitution de la carte

15.14.1 - La Carte comporte une durée de validité dont l'échéance est inscrite sur la Carte elle-même. La durée limitée de la validité de la Carte répondant notamment à des nécessités techniques et à des fins de sécurité, elle n'a pas de conséquence sur la durée indéterminée du présent contrat.

15.14.2 - À sa date d'échéance, la Carte fait l'objet d'un renouvellement automatique du support, sauf si le contrat a été résilié dans les conditions prévues à l'article 15.13.

15.14.3 - L'Émetteur peut prendre contact avec le Titulaire de la Carte par tous moyens appropriés, en cas de soupçon de fraude, ou de fraude avérée ou de menace pour la sécurité.

15.14.4 - Outre les cas de blocage résultant de la gestion du compte, l'Émetteur peut bloquer la Carte pour des raisons de sécurité ou de présomption d'opération non autorisée ou frauduleuse ou en cas de risque sensiblement accru ou avéré que le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.

15.14.5 - Cette décision de blocage est motivée et notifiée dans tous les cas au Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée par tout moyen.

15.14.6 - Dans ces cas, l'Émetteur peut retirer ou faire retirer la Carte par un Accepteur ou par un prestataire de services de paiement notamment sur ses DAB/GAB ou à ses guichets ou par toute personne dûment habilitée à fournir des services de paiement.

15.14.7 - Le Titulaire de la Carte s'oblige, en conséquence, à la restituer à la première demande et s'interdit d'en faire usage.

15.14.8 - La clôture du compte de dépôt auquel une ou plusieurs Cartes est (sont) rattachée(s) entraîne l'obligation de la (les) restituer. Il en va de même en cas de dénonciation de la Convention de compte collectif. L'arrêté définitif du compte ne pourra intervenir au plus tôt qu'un mois après restitution de la (des) Carte(s).

15.14.9 - Lorsque le Titulaire de la Carte enregistre des données liées à sa Carte auprès d'un Accepteur et que l'Accepteur conserve ces données sous forme d'un Token, conformément à ce qui est prévu à l'article 15.5.3, une mise à jour automatique de ce Token peut être réalisée à la date d'échéance de la Carte. Le Titulaire de la Carte pourra continuer à effectuer des paiements par Carte chez ledit Accepteur, sans avoir à renseigner les données de la Carte renouvelée, conformément à l'article 15.14.2, en lieu et place des données de la Carte échue que le Titulaire de la Carte avait initialement enregistrées.

15.15 - Contestations

15.15.1 - Le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée a la possibilité de contester une opération auprès de l'Émetteur, si possible en présentant le ticket émis par le TPE ou un justificatif de l'ordre de paiement sur lequel porte le litige, et cela le plus rapidement possible, et dans un délai maximum de treize mois à compter de la date du débit de l'opération de paiement contestée, imputée sur le compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

Le délai maximum durant lequel le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée a la possibilité de contester une opération, est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération de paiement contestée, imputée sur ledit compte, lorsque le prestataire de services de paiement de l'Accepteur est situé hors de l'Espace Économique Européen, de Saint-Pierre et Miquelon ou de Saint-Barthélemy.

Pour les contestations portant sur les transferts de fonds portés au crédit du compte, le ticket émis par l'Équipement électronique ou le système à distance du commerçant ou du prestataire de services qui a ordonné le transfert de fonds ne vaut pas preuve de l'opération de transfert de fonds.

15.15.2 - Le Titulaire de la Carte a droit au remboursement d'une opération de paiement autorisée et effectuée au sein de l'Espace Économique Européen, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération et si le montant de l'opération de paiement dépasse le montant auquel le Titulaire de la Carte peut raisonnablement s'attendre. Dans ce cas, l'Émetteur peut demander au Titulaire de la Carte de fournir tous les éléments relatifs au remboursement demandé.

La demande de remboursement doit être présentée avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date du débit de

l'ordre de paiement objet de la demande de remboursement sur le compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

L'Émetteur dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de remboursement pour effectuer le remboursement ou pour justifier son refus d'y procéder.

15.15.3 - Les Parties conviennent d'apporter les meilleurs soins à leur information réciproque sur les conditions d'exécution de l'opération.

15.16 - Remboursement des opérations non autorisées ou mal exécutées

15.16.1 - Opération de paiement non autorisée

Le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, est remboursé immédiatement et au plus tard, le premier jour ouvrable suivant la réception de la contestation de l'opération :

- du montant de l'opération contestée de bonne foi par le Titulaire de la Carte dans le cas de perte et/ou vol, d'utilisation frauduleuse et/ou de détournement de sa Carte et des données qui y sont liées, survenue avant la demande d'opposition (ou de blocage) dans les conditions prévues à l'article 15.11.2 ;
- du montant de l'opération contestée de bonne foi par le Titulaire de la Carte, survenue après la demande d'opposition (ou de blocage) conformément à l'article 15.11.3.

L'Émetteur pourra néanmoins contre-passer le montant du remboursement ainsi effectué, dans la limite du solde disponible du compte du demandeur, en informant le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, dans l'hypothèse où il serait à même, soit d'établir que l'opération en cause a bien été autorisée ou soit de fournir les éléments prouvant la fraude ou la négligence grave commise par le Titulaire de la Carte.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'Émetteur ne procédera pas au remboursement dans le délai susvisé s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Titulaire de la Carte. Dans ce cas, l'Émetteur en informe la Banque de France.

15.16.2 - Opération de paiement mal exécutée

Le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, est remboursé, si besoin et sans tarder, du montant de l'opération mal exécutée.

15.16.3 - Dispositions communes

Dans tous les cas énumérés ci-dessus, le compte débité est rétabli dans l'état où il se serait trouvé si le débit des montants contestés n'avait pas eu lieu et à bonne date de valeur.

15.17 - Protection des données personnelles - Communication de renseignements à des tiers

15.17.1 - Dans le cadre de la signature et de l'exécution du présent contrat, l'Émetteur, agissant en tant que responsable de traitement, recueille et traite des données à caractère personnel concernant le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

Les catégories de données personnelles traitées sont :

- les informations recueillies dans le cadre du présent contrat,
- celles figurant sur la Carte et celles générées à partir de celles-ci,
- et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de la Carte.

Ces informations feront l'objet de traitements automatisés ou non pour les finalités suivantes, à savoir, permettre :

- la fabrication de la Carte, la gestion de son fonctionnement et d'assurer la sécurité des opérations de paiement notamment lorsque la Carte fait l'objet d'une opposition (ou de blocage). Ces traitements sont nécessaires à la bonne exécution du présent contrat et à défaut le contrat ne pourra être exécuté ;
- la mise à jour automatique des données de la Carte, en cas de renouvellement de celle-ci, lorsqu'elle est enregistrée dans des environnements digitaux marchands (sites de e-commerce, appli-

cations mobiles, ...) en particulier pour des paiements récurrents et/ou échelonnés, en vertu de l'intérêt légitime de l'Émetteur ;

- la mise à jour automatique des Tokens liés à la Carte, en cas de renouvellement de celle-ci, en vertu de l'intérêt légitime de l'Émetteur ;
- la prévention et la lutte contre la fraude au paiement par carte, en vertu de l'intérêt légitime de l'Émetteur ;
- la gestion des éventuels recours en justice en vertu de l'intérêt légitime de l'Émetteur ;
- de répondre aux obligations réglementaires ou légales de l'Émetteur, notamment en matière pénale ou administrative liées à l'utilisation de la Carte.

En vue de l'authentification du Titulaire de la Carte et/ou préalablement à l'autorisation d'une opération de paiement, l'Émetteur peut mettre en œuvre une prise de décision automatisée reposant notamment sur l'analyse des données personnelles du Titulaire de la Carte, du contexte de l'opération, du solde du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée et des plafonds d'utilisation de celle-ci.

Nécessaire à la bonne exécution du contrat, la prise de décision automatisée peut entraîner l'autorisation ou le refus de l'opération de paiement.

15.17.2 - Le Titulaire de la Carte a le droit d'exprimer son point de vue et de contester la décision automatique visée à l'article 15.17.1 en contactant son agence.

15.17.3 - Les informations complémentaires expliquant combien de temps sont conservées les données personnelles traitées, à qui elles peuvent ou doivent être communiquées par l'Émetteur, et quels sont les droits dont le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée dispose sur ses données figurent dans la Notice d'information de l'Émetteur. Cette notice est portée à la connaissance du Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée lors de la première collecte de ses données. Il peut y accéder à tout moment, sur le site internet de l'Émetteur via le lien mentionné dans les conditions particulières du présent contrat ou en obtenir un exemplaire auprès de son agence.

L'Émetteur communiquera en temps utile les évolutions apportées à cette Notice d'informations.

15.18 - Conditions financières

15.18.1 - La Carte est délivrée moyennant le paiement d'une cotisation dont le montant est fixé dans la brochure de l'Émetteur dans le Guide Tarifaire ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée. Cette cotisation est prélevée d'office sur le compte susvisé, sauf résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l'article 15.13.2. En cas de résiliation du présent contrat, la cotisation payée sera remboursée au prorata du temps écoulé entre la date du prélèvement de la cotisation et la date d'effet de la résiliation visée à l'article 15.13.

15.18.2 - Les autres conditions financières sont fixées et notifiées par l'Émetteur dans le Guide Tarifaire ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

15.19 - Sanctions

Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la loi.

Toute fausse déclaration ou usage abusif de la Carte peut également entraîner la résiliation telle que prévue à l'article 15.13 du présent contrat.

Tous frais et dépenses réels engagés pour le recouvrement forcé en vertu d'un titre exécutoire des opérations sont à la charge solidairement du Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

15.20 - Modifications des conditions du contrat

L'Émetteur se réserve le droit d'apporter des modifications, notamment financières, au présent contrat, qui seront communiquées sur support papier ou sur un autre support durable au Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, deux mois avant la date de leur entrée en vigueur. L'absence de contestation notifiée à l'Émetteur avant l'expiration du délai précité vaut acceptation de ces modifications. Dans le cas où le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée n'accepte pas les modifications, il a le droit de résilier immédiatement et sans frais le présent contrat avant la date d'entrée en vigueur des modifications.

Toutes dispositions législatives ou réglementaires qui rendent nécessaire la modification de tout ou partie du présent contrat sont applicables dès leur date d'entrée en vigueur.

Le Titulaire de la Carte « CB » peut retirer des espèces dans les DAB/GAB et effectuer des paiements selon les plafonds suivants :

Type de carte	Plafonds de retrait/période de 7 jours	Plafonds des paiements sur 30 jours
Carte Bleue Visa	300 euros	2 400 euros
Visa Premier	900 euros	5 000 euros
Visa Electron	300 euros	2 400 euros

PARTIE 2 : Règles spécifiques de fonctionnement de la carte selon les schémas de cartes de paiement

Sont ci-après indiquées les Règles Spécifiques de fonctionnement de la Carte (ci-après « Règles Spécifiques ») propres à chaque schéma de Cartes de paiement dont la (l'une des) marque(s) est apposée sur la Carte.

Les Règles Spécifiques du schéma de Cartes de paiement choisi par le Titulaire de la Carte lors du paiement s'appliquent à l'opération de paiement par Carte. Le cas échéant, un schéma de Cartes de paiement peut établir des Règles Spécifiques pour l'une ou l'autre de ses marques de Carte.

Les Règles Spécifiques s'ajoutent aux Conditions générales de fonctionnement des Cartes stipulées en Partie 1 du présent contrat étant précisé qu'en cas de contradiction entre ces dernières, les Règles Spécifiques priment sur les Conditions Générales de fonctionnement des Cartes.

La Carte émise par l'Émetteur peut être cobadgée, c'est-à-dire que les marques de plusieurs schémas de Cartes de paiement figurent sur la Carte.

15.21 - Schéma de cartes de paiement « CB »

15.21.1 - Définition

Le schéma de Cartes de paiement « CB » fixe les règles, pratiques, normes, et/ou lignes directrices de mise en œuvre, régissant l'exécution d'opérations de paiement réalisées sous la marque « CB » avec une Carte portant cette marque (ci-après la "Carte « CB »") auprès des Accepteurs adhérant au schéma de Cartes de paiement (ci-après l'« Accepteur CB ») dans le cadre des seules dispositions et procédures définies ou homologuées par le Groupement des Cartes Bancaires « CB ».

15.21.2 - Forme du consentement

Outre les modalités définies à l'article 15.3 du présent contrat déterminant les conditions dans lesquelles le Titulaire de la Carte donne son consentement à l'opération de paiement, le Titulaire de la Carte et l'Émetteur conviennent que, lorsqu'un service d'agrégation d'achats de petits montants est proposé par l'Accepteur CB et accepté expressément par le Titulaire de la carte, ce dernier donne son consentement à l'exécution des opérations de paiement dans

les conditions spécifiques au service définies par l'Accepteur CB. Le Titulaire de la Carte accepte à cette occasion une demande d'autorisation préalable au début du service pour un montant maximum d'achats agrégés défini par l'Accepteur CB (30 € maximum) sur la période d'agrégation (sept jours calendaires maximum).

15.21.3 - Opérations de paiement en mode « sans contact » avec la Carte

À des fins de sécurité, le montant unitaire maximum de chaque opération de paiement en mode « sans contact » réalisée dans le schéma de Cartes de paiement CB avec la Carte est limité à trente euros. Ce montant est susceptible d'évolution et tout changement sera porté à la connaissance du client par tout moyen. De plus, l'Émetteur peut limiter le nombre (dans la limite d'un nombre maximum de cinq opérations de paiement en mode « sans contact ») ou le montant cumulé maximum des règlements successifs en mode « sans contact » (dans la limite de 150 euros).

En conséquence, au-delà de ce nombre d'opérations successives autorisées ou de ce montant cumulé, une opération de paiement avec frappe du Code doit être effectuée par le Titulaire de la Carte pour continuer à l'utiliser en mode « sans contact » et réinitialiser le montant cumulé ou le nombre cumulé maximum disponibles.

15.21.4 - Opérations de paiement de montants agrégés

Lorsque les montants des opérations de paiement sont agrégés à l'occasion d'un service d'agrégation d'achats de petits montant proposés par l'Accepteur CB, le montant final des opérations agrégées est clôturé soit à l'issue de la période d'agrégation, soit quand le montant maximum d'achats agrégés est atteint. Une opération de paiement unique correspondant à ce montant final est exécutée à la date de clôture.

15.21.5 - Traitements de données personnelles propres au schéma CB

Le présent article est soumis aux dispositions de la législation applicable relative à la Protection des Données.

15.21.5.1 Traitements de données personnelles à des fins de facilitation de l'authentification du Titulaire de la Carte

L'article 15.21.5.1 complète l'article 15.17 figurant dans la Partie 1 du contrat.

Lorsque le Titulaire de la Carte initie une opération de paiement électronique par Carte, d'autres données personnelles le concernant collectées par l'Accepteur peuvent être communiquées et/ou traitées par l'Émetteur.

Il peut s'agir :

- des coordonnées postales, téléphoniques et électroniques que le Titulaire de la Carte a indiqué à l'Accepteur à des fins de facturation et de livraison ;
- d'informations liées aux opérations réalisées avec la Carte, aux commandes et au compte du Titulaire de la Carte auprès de l'Accepteur ;
- des données techniques relatives à la configuration de l'appareil et du navigateur utilisés par le Titulaire de la Carte dans le cadre d'une opération de paiement effectuée à distance, et notamment l'adresse IP.

Ces données personnelles sont traitées par l'Émetteur aux fins d'identifier le Titulaire de la Carte lors de l'opération de paiement et de prévenir et lutter contre la fraude à la Carte de paiement, conformément aux intérêts légitimes de l'Émetteur et du Schéma CB.

15.21.5.2 Communication de données personnelles propre au Schéma CB

En tant que responsable de traitements, le Schéma CB traite des données personnelles du Titulaire de la Carte communiquées par l'Émetteur, à savoir, le numéro et la date de validité de la Carte, les données générées à partir de la Carte et les données relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci.

Les données personnelles du Titulaire de la Carte et du titulaire du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée font l'objet de traitements afin de permettre :

- le fonctionnement du Système CB et de la Carte dans celui-ci, la prévention et la lutte contre la fraude à la Carte de paiement et la gestion des éventuels recours en justice. Ces finalités répondent aux intérêts légitimes du Schéma CB, conformément aux missions définies dans ses statuts ;
- de répondre aux obligations réglementaires ou légales notamment en matière pénale ou administrative liées à l'utilisation de la Carte.

Lorsque le Titulaire de la Carte initie une opération de paiement électronique par Carte, d'autres données personnelles collectées par l'Accepteur peuvent être traitées par le Schéma CB afin de faciliter l'authentification du Titulaire de la Carte lors de l'opération de paiement et de prévenir et lutter contre la fraude à la carte de paiement, conformément aux intérêts légitimes du Schéma CB.

Le détail des données personnelles traitées par le Schéma CB, de leurs durées de conservation, des destinataires de ces données et des mesures de sécurités mises en œuvre pour les protéger, peut être consulté dans sa Politique de protection des données personnelles accessible à www.cartesbancaires.com/protegezvosdonnees.

Pour exercer les droits prévus au Chapitre III du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et aux articles 38 et suivants de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et notamment les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données ainsi que les droits d'opposition et de limitation du traitement, le Titulaire de la Carte peut contacter le délégué à la protection des données du Schéma CB par courriel à protegezvosdonnees@cartes-bancaires.com et en joignant une copie recto-verso d'une pièce d'identité.

Pour toute question en lien avec la protection des données personnelles traitées par le Schéma CB, le Titulaire de la Carte peut également contacter son délégué à la protection des données par courriel à protegezvosdonnees@cartesbancaires.com.

Lorsque, après avoir contacté le Schéma CB, le Titulaire de la Carte estime que ses droits ne sont pas respectés, il peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

15.21.6 - Fichier central de retraits de cartes CB géré par la Banque de France

Une inscription au fichier central de retrait des cartes CB géré par la Banque de France est réalisée lorsqu'un incident de paiement résultant directement de l'usage de la Carte CB n'a pas été régularisé à la suite de la notification dudit incident par l'Émetteur au(x) titulaire(s) du compte de dépôt auquel la Carte CB est rattachée.

La finalité principale de ce fichier consiste à éviter qu'un membre ou Entité du schéma de Cartes de paiement « CB » ne décide de délivrer une Carte CB dans l'ignorance que le demandeur a précédemment fait l'objet d'une décision de retrait d'une telle Carte à la suite d'un incident de paiement. On entend par incident de paiement toute opération effectuée au moyen d'une Carte CB qui ne peut pas être couverte par la provision disponible au compte de dépôt auquel ladite Carte est rattachée en violation des obligations du présent contrat. Lorsque l'Émetteur s'apprête à déclarer audit fichier sa décision de retrait de la Carte CB, il en informe le(s) titulaire(s) du compte de dépôt auquel ladite Carte est rattachée par tout moyen et l'/les invite à régulariser cet incident dans le délai et selon les modalités communiquées par l'Émetteur afin d'éviter son/leur inscription audit fichier.

La date de la décision de retrait est fixée par défaut à la date de la communication susvisée.

Cette inscription est effacée automatiquement dudit fichier au plus tard à l'issue d'un délai de deux ans courant à partir de la date de la décision de retrait.

L'inscription est effacée dans les cas suivants :

- lorsque l'inscription résulte d'une erreur de l'Émetteur ;

- lorsque le(s) titulaire(s) du compte de dépôt auquel ladite Carte CB est rattachée démontre(nt) que l'événement ayant entraîné l'incident de paiement ne lui/leur est pas imputable ;

- lorsque le(s) titulaire(s) du compte de dépôt auquel ladite Carte CB est rattachée démontre(nt) avoir intégralement régularisé la situation et demande(nt) leur radiation.

Le(s) titulaire(s) du compte de dépôt auquel ladite Carte CB est rattachée peut/peuvent demander à tout moment à l'Émetteur les modalités de régularisation de sa (leur) situation, notamment la communication du montant, le cas échéant réactualisé, des incidents enregistrés.

Le(s) titulaire(s) du compte de dépôt auquel ladite Carte CB est rattachée peut/peuvent par ailleurs demander à l'Émetteur de lui/leur faire connaître si une décision de retrait prise à son/leur encontre par l'Émetteur a fait l'objet d'une déclaration au fichier. L'information est communiquée oralement après vérification de son/leur identité.

Il(s) peut/peuvent prendre connaissance et obtenir communication en clair des données à caractère personnel le(s) concernant figurant au fichier :

- en se présentant muni(s) d'une pièce d'identité officielle portant sa/leur photographie dans une unité du réseau de la Banque de France ouverte au public, dans une agence de l'IEDOM ou de l'IEOM (la liste des unités du réseau de la Banque de France est diffusée sur son site Internet), ou
- en adressant à la Banque de France une lettre accompagnée de la photocopie d'une pièce d'identité officielle portant sa/leur signature à l'adresse suivante : BDF SFI PRP - section Relation avec les particuliers - 86067 Poitiers Cedex 9.

Il(s) peut/peuvent contester ou faire rectifier les données à caractère personnel le(s) concernant dans le fichier sur demande auprès de l'Émetteur dans les conditions fixées à l'article 24.

15.22 - Schéma de cartes de paiement VISA

15.22.1 - Définition

Le schéma de Cartes de paiement VISA détermine les règles, pratiques, normes et/ou lignes directrices de mise en œuvre, régissant l'exécution d'opérations de paiement réalisées sous la marque VISA avec une Carte portant la marque VISA (ci-après la « Carte VISA »), auprès des accepteurs adhérant au schéma de Cartes de paiement VISA (ci-après l'« Accepteur VISA ») dans le cadre des seules dispositions et procédures définies ou homologuées par le schéma de Carte VISA. Le Titulaire de la Carte a la possibilité d'utiliser sa Carte, notamment sous une forme dématérialisée, en particulier dans les solutions de paiement mobile et autres solutions de paiement agréées par l'Émetteur.

Les Conditions générales d'utilisation de la Carte sous une forme dématérialisée pour chaque solution de paiement sont consultables sur le site internet de l'Émetteur. Le Titulaire de la Carte doit accepter ces Conditions générales d'utilisation lors du parcours d'activation du service.

Lorsque son accord est requis pour la souscription d'une Carte compatible, le représentant légal du Titulaire de la Carte ou le Titulaire du compte de dépôt auquel la Carte VISA est rattachée reconnaît avoir préalablement pris connaissance de ces Conditions générales d'utilisation et en accepter les termes et autorise le Titulaire de la Carte à activer le service.

15.22.2 - Forme du consentement

Outre les modalités définies à l'article 15.3 de la Partie 1 du présent contrat déterminant les conditions dans lesquelles le Titulaire de la Carte donne son consentement à l'opération de paiement, le Titulaire de la Carte et l'Émetteur conviennent que le Titulaire de la Carte donne son consentement pour réaliser une opération de paiement sous la marque VISA avant ou après la détermination de son montant :

- par l'apposition de sa signature manuscrite sur les tickets émis par l'Équipement Électronique tant à destination de l'Accepteur VISA que du Titulaire de la Carte ;

- lorsque la carte est intégrée sous forme dématérialisée dans les solutions de paiement agréées par l'Émetteur :
 - par la présentation et le maintien du téléphone mobile ou de tout autre appareil compatible doté de la solution de paiement et de la technologie en mode « sans contact », devant un dispositif / Équipement Électronique identifiant la présence de la technologie en mode « sans contact » et affichant la marque VISA. Le cas échéant, il peut de plus être demandé au Titulaire de la Carte de confirmer l'ordre de paiement en actionnant la fonction biométrique de son téléphone mobile ou de tout autre appareil doté de la solution de paiement, ou, en cas d'indisponibilité de cette fonction, par la saisie du Code secret associé à la solution de paiement concernée ;
 - par la confirmation de l'ordre de paiement communiqué via la solution de paiement. Le Titulaire de la Carte effectue cette confirmation selon la procédure décrite au paragraphe précédent.

15.23.3 - Opérations de paiement en mode « sans contact » avec la Carte

À des fins de sécurité, le montant unitaire maximum de chaque opération de paiement en mode « sans contact » réalisée dans le schéma de Cartes de paiement VISA en France avec la Carte est limité à trente euros. Ce montant est susceptible d'évolution et tout changement sera porté à la connaissance du client par tout moyen. De plus, l'Émetteur peut limiter le nombre (dans la limite d'un nombre maximum de cinq opérations de paiement en mode « sans contact ») ou le montant cumulé des règlements successifs en mode « sans contact » (dans la limite de 150 euros).

En conséquence, au-delà de ce nombre d'opérations successives autorisées ou de ce montant cumulé, une opération de paiement avec frappe du Code doit être effectuée par le Titulaire de la Carte pour continuer à l'utiliser en mode « sans contact » et réinitialiser le montant cumulé ou le nombre cumulé maximum disponibles.

À l'étranger (hors de France), le montant unitaire maximum de chaque opération de paiement en mode « sans contact » peut varier. De plus, l'Émetteur peut limiter le nombre et le montant cumulés maximum des règlements successifs en mode « sans contact ».

Partie 3 - Fonctionnalités au choix du Titulaire de la Carte

Sous réserve de commercialisation, l'Émetteur peut mettre à la disposition du Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée, dans son espace de banque à distance sur internet et/ou sur son application bancaire mobile, différentes fonctionnalités de gestion de sa carte. Selon l'Émetteur, l'abonnement à la banque à distance peut-être gratuit ou payant.

15.23 - Dispositions communes

15.23.1 - Dispositions générales

L'activation ou la désactivation de l'une quelconque de ces fonctionnalités par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée s'effectue sous sa responsabilité. Elle pourra être soumise à une authentification forte du Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

Cette activation ou désactivation est opérationnelle en temps réel sous réserve des délais techniques d'exécution ou de l'indisponibilité momentanée du service (exemple : maintenance).

Si la fonctionnalité est soumise à tarification cette dernière est précisée dans les Conditions et Tarifs de l'Émetteur applicables au Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

15.23.2 - Paiements à distance

Cette fonctionnalité permet au Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée d'activer ou de désactiver la fonction « paiement à distance ».

Lorsque l'option est désactivée, le Titulaire de la Carte ne peut plus initier de paiement à distance et notamment sur internet, par téléphone ou par courrier.

15.23.3 - Paiements à l'étranger

Cette fonctionnalité permet au Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée d'activer ou de désactiver la fonction « paiements et retraits à l'étranger » (hors France et territoires français d'Outre-mer). Lorsque l'option est désactivée, le Titulaire de la Carte ne peut plus effectuer de paiements nécessitant une demande d'autorisation et de retraits d'espèces à l'étranger. En revanche, les paiements ne nécessitant pas de demande d'autorisation (par exemple pour des opérations de petits montants en euro) ne seront pas bloqués.

15.23.4 - Verrouillage temporaire de la carte

Cette fonctionnalité permet au Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée d'activer ou de désactiver la fonction « verrouillage temporaire de la carte ». Lorsque l'option est activée, le Titulaire de la Carte ne peut plus effectuer de retraits d'espèces et de paiements en France et à l'étranger, à l'exception des paiements ne nécessitant pas de demande d'autorisation. Ce blocage ne doit être utilisé qu'à titre temporaire et préventif et ne constitue en aucun cas une demande d'opposition à l'Émetteur. En cas de perte, vol, de détournement ou de toute utilisation frauduleuse de sa carte ou des données liées à son utilisation, le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée doit immédiatement faire une demande d'opposition auprès de l'Émetteur selon les conditions prévues aux présentes Conditions générales.

15.23.5 - Consulter les plafonds de la Carte et augmenter temporairement ces plafonds

Les fonctionnalités « Paiements disponibles » et « Retraits disponibles » affichent le montant qu'il reste à utiliser par le Titulaire de la Carte par rapport aux plafonds de paiements/retraits de la Carte applicables sur une période considérée, définis dans les conditions particulières du présent contrat.

« Le solde disponible » en paiement est calculé en déduisant du plafond, les paiements de proximité qui font l'objet d'une demande d'autorisation, les paiements de proximité à l'étranger (hors de France) hors paiement par Carte en mode « sans contact » et les paiements à distance. Les cautions demandées lors de locations (par exemple de voitures), à partir de la Carte, sont également comptabilisées.

En revanche, les paiements par Carte en mode « sans contact » en France et à l'étranger, ainsi que les paiements effectués sans saisie du Code (exemples : péages, certains parkings) ne sont pas comptabilisés.

« Le solde disponible » en retrait est calculé en déduisant du plafond les retraits aux distributeurs en France et à l'étranger.

Les montants qu'il reste à utiliser par le Titulaire de la Carte par rapport à ces plafonds de paiement et de retrait s'appliquent sous réserve de la provision disponible sur le compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

La fonctionnalité « Augmenter les plafonds de la Carte » permet au Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée d'augmenter temporairement les plafonds de sa Carte, dans les limites autorisées par l'Émetteur. Elle est soumise à des conditions d'éligibilité et limitée à un nombre de demandes par année civile, fixé par l'Émetteur, pour une durée de trente jours chacune. Cette augmentation temporaire conduit à une modification du présent contrat pendant la durée concernée.

15.23.6 - Faire opposition

Dès qu'il a connaissance de la perte ou du vol de sa Carte, de son détournement ou de toute utilisation frauduleuse de sa Carte ou des données liées à son utilisation, le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée doit faire une

demande d'opposition à l'Émetteur aux fins de blocage de sa Carte, conformément à l'article 15.10 des présentes conditions générales. La présente fonctionnalité lui permet de faire une demande d'opposition en ligne, avec effet immédiat. En choisissant l'opposition en ligne, le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée a la possibilité de recommander immédiatement une nouvelle Carte. Celle-ci et le nouveau Code seront livrés dans un délai de cinq jours ouvrés. La fabrication et l'expédition de la nouvelle Carte peuvent être facturées conformément aux Conditions et tarifs de l'Émetteur applicables au titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

16 - Les virements

16.1 - Description du Service

● Virements au débit du compte

Le virement est une opération ordonnée par le Client qui, en sa qualité de payeur, donne un ordre de transfert de fonds à sa banque :

- en faveur d'un bénéficiaire dont l'identité et les coordonnées bancaires ont été fournies à la Banque par le Client, directement ou via un service agréé par la Banque et utilisé par le Client. Les références du compte à débiter et le montant du virement devront également être indiqués.

Pour les virements effectués vers un bénéficiaire dont la banque est située hors de l'Espace Économique Européen, les données concernant le Client (nom, adresse ou autre identifiant), complétées par la Banque, sont mentionnées dans l'ordre. Les données à renseigner par le Client concernant le bénéficiaire sont le nom et l'IBAN ou, à défaut, le numéro de compte et le BIC de la banque du bénéficiaire ou, à défaut, le nom de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les autres informations à fournir pour l'exécution correcte du virement.

- ou en sa propre faveur pour alimenter ses comptes d'épargne ou tout autre compte ouvert à son nom dans la même banque ou dans un autre établissement de paiement.

Le virement peut être occasionnel (ponctuel) ou permanent.

Il peut être exécuté :

- soit au mieux après la réception de l'ordre de virement (virement immédiat) ;
- soit à l'échéance convenue entre la Banque et le Client (virement différé ou permanent).

Aucun virement ne pourra être traité à partir d'informations incomplètes ou erronées (Règlement UE 2015/847).

Le Client peut également ordonner un virement immédiat en ligne par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement agréé dans les conditions fixées par la réglementation. L'identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont alors communiquées à la Banque par ledit prestataire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Les dispositions régissant les ordres de virement initiés sur l'espace personnel de banque à distance sont décrites dans les Conditions générales spécifiques du service de banque à distance.

● Virements au crédit du compte

Le Client peut également être le bénéficiaire d'un virement initié par lui-même (depuis un autre compte ouvert à son nom dans la même banque ou dans un établissement de paiement) ou par un tiers.

● Frais et taux de change applicables

Pour les opérations de paiement relevant de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier, la Banque s'engage à transférer le montant total de l'opération de paiement et à ne pas prélever de frais sur le montant transféré. Les frais liés à l'opération seront prélevés de façon distincte sur le compte du Client et sont mentionnés dans le Guide Tarifaire.

Dans le cadre des virements SEPA, la banque du payeur et la banque du bénéficiaire prélèvent chacune leurs frais à leurs Clients respectifs.

Toutefois, si l'émission a nécessité une opération de change, les frais du donneur d'ordre pourraient être supportés par le bénéficiaire à la demande du donneur d'ordre même si l'opération de paiement en réception n'implique pas d'opération de change.

Pour les virements autre que les virements SEPA, si la banque du bénéficiaire est située dans l'EEE et quelle que soit la devise de paiement, la banque du payeur et la banque du bénéficiaire prélèvent chacune leurs frais à leurs Clients respectifs.

Si l'opération de paiement comporte ou non une opération de change et que la banque du bénéficiaire est située hors Espace Économique Européen, quelle que soit la devise concernée, il pourra être convenu que les frais seront supportés par le donneur d'ordre ou le bénéficiaire.

Lorsqu'une opération de paiement, en émission ou en réception, est libellée dans une devise différente de celle du compte du Client, la Banque assurera l'opération de change dans les conditions ci-après.

À l'exception des conversions liées aux opérations par cartes décrites dans le contrat carte, l'opération de change sera réalisée selon le taux de change appliqué par la Banque, sur la base du cours d'achat ou de vente de la devise concernée constaté au jour de la conversion. Ce taux de change qui varie en fonction du cours d'achat ou de vente des devises au jour le jour est disponible sur demande à un conseiller ou par appel téléphonique.

Les commissions et frais perçus au titre des Services de paiement et des opérations de change sont précisés dans le Guide Tarifaire.

Pour chaque virement, retrait ou versement d'espèces relevant de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier qu'il projette d'ordonner, le Client peut demander à la Banque des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. La demande doit être formulée par courrier électronique, par demande à un conseiller ou par appel téléphonique. La Banque fournit ces informations oralement ou à la demande du Client par écrit, dans les meilleurs délais.

16.2 - Virements SEPA

Le virement SEPA est un virement ordinaire occasionnel, différé ou permanent, libellé en euro, permettant d'effectuer des paiements entre deux comptes tenus par des établissements financiers situés dans l'espace SEPA. Ces virements font l'objet d'une facturation prévue dans le Guide Tarifaire.

● Virements SEPA au débit du compte

Virements SEPA occasionnels immédiats

Le virement SEPA occasionnel immédiat est un ordre donné par le Client à la Banque de transférer une somme d'argent de son compte vers un autre compte dont l'exécution est demandée au plus tôt.

Le compte destinataire doit être ouvert auprès d'un établissement de crédit situé dans l'espace SEPA, au nom du Client ou d'un tiers. Le Client doit indiquer obligatoirement les références du compte destinataire (IBAN) via un service agréé par la Banque qui transmet à cette dernière les informations permettant d'identifier le compte du destinataire des fonds.

Ces coordonnées bancaires (BIC et IBAN) sont communiquées au Client, directement ou via un service agréé par la Banque, par le bénéficiaire qui les obtient de sa banque.

Les virements SEPA occasionnels immédiats (sans date convenue d'exécution) sont initiés par le Client :

- via son espace personnel de banque à distance, par la saisie de son numéro d'abonné (identifiant Client) et de son Code confidentiel ou selon les modalités offertes par l'objet connecté à

l'application de banque à distance préalablement configurée sur son téléphone mobile ou sa tablette,

Par l'application de cette procédure, le Client donne son consentement à l'exécution de l'ordre de virement.

Le Client peut également donner son consentement explicite, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement agréé dans les conditions fixées par la réglementation.

Virements SEPA occasionnels différés et virements SEPA permanents

Le virement SEPA différé est un ordre donné par le Client à la Banque de transférer une somme d'argent de son compte vers un autre compte (à son nom ou celui d'un tiers) à une date déterminée.

Le virement SEPA permanent est un ordre donné par le Client à la Banque de transférer une somme d'argent de son compte vers un autre compte (à son nom ou celui d'un tiers), à des dates et selon une périodicité déterminées.

Ces virements SEPA différés ou permanents peuvent être réalisés, via le service de banque à distance ou via l'application préalablement configurée sur son téléphone mobile ou sa tablette.

La forme du consentement du Client à l'exécution d'un ordre de virement SEPA différé ou permanent est celle indiquée ci-dessus pour les virements SEPA immédiats.

● Virements SEPA au crédit du compte

Le compte du Client peut être crédité de virements SEPA occasionnels ou récurrents réalisés à partir de comptes dont le Client est titulaire dans un autre établissement de crédit, ou encore à partir de comptes d'un tiers. Pour cela, le Client doit alors fournir un Relevé d'Identité Bancaire à l'établissement de crédit, au tiers concerné ou à ses débiteurs, directement ou via un service agréé par la Banque.

Le Client autorise la Banque à contrepasser au débit de son compte les virements SEPA reçus à tort et faisant l'objet d'une opération d'annulation émise par la banque du donneur d'ordre en cas d'erreur de cette dernière, en cas d'erreur du donneur d'ordre justifiée par sa banque ou en cas de fraude avérée.

16.3 - Virements internationaux

Le Client peut effectuer des virements internationaux, libellés :

- soit, dans la devise d'un pays qui n'appartient pas à la zone Euro ;
- soit, libellés dans une devise autre que l'euro, y compris s'ils sont libellés en Francs CFP et effectués entre la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Îles Wallis et Futuna et un autre pays que la France (y compris ses départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ;
- soit, libellés en euros et effectués soit avec un pays n'appartenant pas à l'espace SEPA, soit, entre les Collectivités d'outre-mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Îles Wallis et Futuna) et un pays autre que la France ;
- soit, en euros et effectués :
 - soit, avec un pays n'appartenant pas à l'espace SEPA,
 - soit, entre les Collectivités d'outre-mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Îles Wallis et Futuna) et un pays autre que la France.

● Virements internationaux au débit du Compte

À ce titre, le Client mentionne les données le concernant (nom, adresse ou autre identifiant), les références du compte à débiter, le montant du virement et la devise, les coordonnées bancaires du bénéficiaire qui comportent, sauf exception :

- l'IBAN ou, à défaut, le numéro de compte et l'adresse du bénéficiaire ;
- le BIC de la banque du bénéficiaire ou, à défaut, le nom de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les autres informations à fournir pour l'exécution correcte du virement.

Un tel virement international peut être effectué :

- sous la forme d'un ordre de virement international papier signé par le Client ou son (ses) mandataire(s) ;

- via l'espace personnel de banque à distance, par la saisie par le Client de son numéro d'abonné (identifiant Client) et de son Code confidentiel (sous réserve de disponibilité de cette fonctionnalité et de la devise concernée).

● Virements internationaux au crédit du Compte

Le Compte du Client peut être crédité de virements internationaux occasionnels ou réguliers émis par lui-même depuis un compte dans une autre banque ou émis par un tiers.

16.4 - Virements SEPA COM Pacifique relevant de l'article L. 712-8 du Code monétaire et financier

● Virements SEPA COM Pacifique au débit du Compte

Pour les opérations en euro entre la France, ses départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et les Collectivités d'Outre-Mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Îles Wallis et Futuna), le Client peut émettre un virement SEPA COM Pacifique ordinaire occasionnel, différé ou permanent. Ce virement est réalisé selon les modalités décrites à l'article 16.2 ci-dessus.

Cependant, cette opération n'est pas couverte par la réglementation SEPA, tant pour le donneur d'ordre que pour le destinataire de l'opération. Ce service n'est pas accessible pour les autres pays de la zone SEPA.

Il est fortement recommandé au Client, sauf à accepter le risque de rejet de l'opération, que les coordonnées bancaires communiquées à la Banque soient composées de deux éléments :

- le BIC, avec le code pays local où est située la banque teneuse du compte concerné de comptes : PF (Polynésie française), NC (Nouvelle-Calédonie) ou WF (Wallis-et-Futuna), FR (République Française) ;
- l'IBAN du Client avec le code pays de la République Française : FR.

Les frais de ces virements sont identiques à ceux appliqués aux virements SEPA visés à l'article 16.2 ci-dessus.

● Virements SEPA COM Pacifique au crédit du Compte

Le compte du Client peut être crédité de virements SEPA COM Pacifique occasionnels ou réguliers émis par lui-même depuis un compte tenu dans une banque située dans un COM du Pacifique ou émis par un tiers.

16.5 - Modalités communes de transmission et de retrait du consentement à une opération de virement

La Banque et le Client conviennent que le Client donne son consentement à une opération de virement :

- pour les ordres de virement sur support papier : par la signature d'un ordre de virement par le Client ou son (ses) mandataire(s) ;
- pour les ordres de virement initiés à partir de l'espace personnel de banque à distance du Client : par la saisie de l'identifiant et du mot de passe du Client, puis la validation par celui-ci d'un formulaire complété par ses soins.

Il est convenu que le Client peut révoquer un ordre de virement (ou plusieurs échéances de virement dans le cas d'un virement permanent), par écrit, sur l'espace personnel de banque à distance, par courrier ou auprès de son conseiller, conformément aux modalités suivantes :

- l'ordre de virement immédiat effectué auprès d'un conseiller est révocable gratuitement jusqu'à sa réception par la Banque avant l'heure limite définie par cette dernière ;
- l'ordre de virement réalisé sur l'espace personnel de banque à distance ou avec une carte bancaire est irrévocable dès sa réception par la Banque ;
- l'ordre de virement différé est révocable gratuitement au plus tard jusqu'à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour commencer l'exécution, avant l'heure limite définie par la Banque.

Le Client peut retirer son consentement à l'exécution d'un ordre de virement permanent au plus tard jusqu'à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour commencer l'exécution avant l'heure limite définie par la Banque. Toute opération postérieure est réputée non autorisée. La Banque peut prélever des frais pour ce retrait du consentement. Le cas échéant, ces frais sont mentionnés dans le Guide Tarifaire.

La Banque et le Client conviennent que toute demande de révocation présentée après ces délais sera refusée.

Lorsque le Client donne son consentement explicite à l'exécution d'une opération, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement (PSIP), il ne peut pas révoquer l'ordre de virement, réalisé par internet, après avoir donné son consentement à ce prestataire.

16.6 - Modalités d'exécution des virements SEPA et SEPA COM Pacifique

● Moment de réception

Virement immédiat

Le moment de réception par la Banque d'un ordre de virement immédiat correspond à l'heure et à la date auxquelles la Banque reçoit effectivement les instructions du Client.

Un ordre de virement immédiat :

- est reçu par la Banque le jour ouvrable où la Banque reçoit les instructions du Client jusqu'à l'heure limite définie par la Banque au-delà de laquelle l'ordre de virement est réputé reçu le jour ouvrable suivant ;
- initié à partir de l'espace personnel de banque à distance, est reçu par la Banque le jour ouvrable de la saisie de l'ordre de virement en ligne jusqu'à l'heure limite définie par la Banque au-delà de laquelle l'ordre de virement est réputé reçu le jour ouvrable suivant, complété des informations fournies par le Client (notamment les coordonnées bancaires du bénéficiaire fournies par ce dernier ou via le service agréé par la Banque).

Virement différé (occasionnel ou permanent)

Pour les virements différés, qu'ils soient permanents ou occasionnels, la Banque et son Client conviennent que l'exécution de l'ordre de virement commencera ultérieurement :

- soit un jour donné ;
- soit à l'issue d'une période déterminée ;
- soit lorsque le payeur met les fonds à la disposition de sa banque.

Dans ce cas, le moment de réception est réputé être le jour convenu.

Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour la Banque, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

● Délai maximal d'exécution des virements SEPA

Virements émis

Il est convenu que leur montant est crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre. Dès réception des fonds, la banque du bénéficiaire crédite le compte de son Client. Ce délai est prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les virements initiés sur support papier. Pour les virements impliquant une opération de change, ce délai ne peut dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception de l'ordre de virement.

Virements reçus

La banque du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations qui se déroulent au sein de la Banque, lorsque, pour sa part :

- il n'y a pas de conversion ; ou
- il y a conversion entre l'euro et la devise d'un État membre de l'Union Européenne ou entre les devises de deux États membres.

17 - Les prélèvements SEPA et TIPSEPA

17.1 - Les prélèvements SEPA

Le prélèvement SEPA est un prélèvement, ponctuel ou récurrent, libellé en euros initié par le créancier sur la base de l'autorisation préalable du débiteur formalisée par un mandat, les comptes des créancier et débiteur étant tenus dans des banques situées dans l'espace SEPA. Il peut donc être effectué en France ou de façon transfrontalière entre la France et un pays de l'espace SEPA, entre la France et l'une des collectivités d'outre-mer du Pacifique ou entre deux de ces collectivités.

Le prélèvement SEPA s'appuie sur un formulaire unique de mandat, mis à disposition par le créancier et conservé par lui et complété et signé par le débiteur, contenant un double mandat donné au créancier de présenter des demandes de prélèvements sur le compte désigné du débiteur et à la banque du débiteur l'autorisant à débiter ledit compte. Cette double autorisation peut être permanente s'il s'agit de paiements récurrents, ou unitaire, s'il s'agit d'un paiement ponctuel. Les données relatives à ce mandat sont transmises de façon électronique à la banque du débiteur lors de la présentation du prélèvement SEPA sur le compte du débiteur. Le mandat de prélèvement SEPA doit comporter l'identifiant créancier SEPA (ICS) du créancier ainsi que la Référence Unique du Mandat (RUM) qui, pour un créancier donné, identifie chaque mandat.

Il est convenu que le Client donne son consentement à l'exécution de prélèvements SEPA :

- soit en remettant ou en adressant par courrier à son créancier (le bénéficiaire) le formulaire de mandat papier de prélèvement SEPA dûment rempli (notamment obligation d'indiquer l'IBAN et le BIC du compte à débiter) et signé ;
- soit, le cas échéant, en complétant dûment en ligne le mandat électronique de prélèvement SEPA sur le site internet du créancier (bénéficiaire) et en le validant en ligne.

Le Client s'engage à respecter les termes des mandats convenus avec ses créanciers et à leur signaler tout changement de données le concernant figurant sur ces mandats, dont notamment les coordonnées bancaires du nouveau compte à débiter en cas de changement de banque. Dans ce cas, la Banque, en tant que nouvelle banque, s'engage à exécuter les prélèvements SEPA qui se présentent sur le compte du Client, sur la base d'un mandat de prélèvement SEPA antérieur.

Le créancier, qui détient et conserve le mandat, devra adresser au débiteur préalablement au débit une pré-notification (facture, avis, échéancier), précisant les montant(s) et date(s) d'échéance du(des) prélèvement(s) SEPA.

Le Client a la possibilité de refuser l'exécution de prélèvements SEPA sur son compte. Ce refus doit être notifié d'une part, à la Banque par courrier et d'autre part, à tout créancier lui proposant ce mode de paiement. Le Client devra alors convenir d'un autre moyen de recouvrement avec le créancier.

Le Client peut révoquer une ou plusieurs échéances ou retirer son consentement à l'exécution de l'ensemble des échéances du prélèvement SEPA au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour de l'échéance avant l'heure limite définie par la Banque. Ce retrait de consentement a pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.

Le Client peut effectuer la révocation de l'ordre ou le retrait du consentement auprès de son conseiller, sous réserve de lui communiquer l'ICS du créancier bénéficiaire ainsi que la RUM.

Un mandat de prélèvement SEPA pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n'a été présenté pendant une période de trente-six mois (à compter de la date d'échéance du dernier prélèvement SEPA, même si celui-ci a été refusé, rejeté, retourné ou remboursé par la banque du débiteur) devient caduc et ne doit donc plus être utilisé. De ce fait, le créancier n'est plus autorisé à émettre des prélèvements SEPA basés sur ce mandat caduc. Pour être autorisé

à émettre à nouveau des prélèvements SEPA, le créancier doit obligatoirement faire signer au débiteur un nouveau formulaire de mandat qui comportera donc une nouvelle RUM.

17.1.1 - Droits du débiteur avant l'exécution des prélèvements SEPA

Le Client débiteur a le droit de donner instruction écrite à la Banque de :

- limiter l'encaissement des prélèvements SEPA à un certain montant et/ou une certaine périodicité ;
- bloquer tout prélèvement SEPA sur son compte ;
- bloquer les prélèvements SEPA initiés par un ou plusieurs créanciers désignés (liste noire) ; ou
- n'autoriser que les prélèvements SEPA initiés par un ou plusieurs créanciers donnés (liste blanche).

Lorsque le blocage des prélèvements est demandé par le Client après qu'il ait donné son consentement, le blocage s'effectue dans les conditions applicables au retrait de consentement précisées ci-dessus.

Les restrictions concernant le montant et/ou la périodicité, le blocage du(des) prélèvement(s) et l'autorisation de certains prélèvements prendront effet à compter des prochaines dates d'échéance de prélèvements. Elles ne peuvent pas s'appliquer aux prélèvements en cours d'exécution.

Certains services, à l'exception de l'inscription sur une liste noire, donneront lieu à une facturation indiquée dans le Guide Tarifaire.

17.1.2 - Contestation avant et après l'exécution d'un prélèvement SEPA

À réception de la pré-notification l'informant du montant et de la date d'échéance du(des) prélèvements SEPA, le Client en vérifie la conformité au regard de l'accord conclu avec son créancier.

En cas de désaccord, le Client doit intervenir immédiatement auprès de son créancier pour qu'il sursoie à l'exécution du prélèvement SEPA. Si le créancier refuse de prendre en compte cette demande ou ne peut plus interrompre l'exécution par sa banque de l'ordre de prélèvement, et dans les autres cas où le Client est fondé à le faire (exemple : s'il n'a pas donné son consentement au créancier), le Client a la possibilité auprès de sa Banque :

- au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour de l'échéance avant l'heure limite définie par la Banque, de révoquer l'ordre de prélèvement avant son exécution. La demande de révocation doit être formulée par écrit communiqué à la Banque.
- après l'exécution du prélèvement SEPA, de contester l'opération et d'en demander son remboursement dans les délais décrits ci-après que le Client s'engage à respecter :
- soit dans un délai de huit semaines à compter de la date du débit du compte, quel que soit le motif de la contestation du Client. Le Client est remboursé automatiquement par la Banque dans un délai maximum de dix jours ouvrables suivant la réception par cette dernière de sa demande de remboursement, sauf en cas de reversement des fonds par le créancier.

Par exception, les prélèvements d'échéances de crédit contractés auprès de la Banque, notamment, ne donneront pas lieu à remboursement (Cf. article 18.2 ci-après).

- soit, passé ce délai de huit semaines, dans un délai maximum de treize mois à compter du débit en compte lorsqu'il s'agit d'un prélèvement non autorisé (du fait de l'absence d'un mandat de prélèvement ou suite à la révocation, par le Client, du mandat de prélèvement). Le Client est remboursé immédiatement par la Banque des opérations non autorisées conformément à l'article 18.2 ci-après. En cas de remboursement, le Client n'est cependant pas exonéré de ses éventuelles obligations vis-à-vis du créancier.

Le Client s'engage à résoudre directement avec son créancier tout litige commercial lié à un ou plusieurs prélèvements.

17.1.3 - Les prélèvements SEPA COM Pacifique relevant de l'article L. 712-8 du Code monétaire et financier

Pour les opérations en euro entre la France, ses départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon

et les Collectivités d'Outre-Mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Îles Wallis et Futuna), un créancier peut émettre un prélèvement SEPA ponctuel ou récurrent dont les modalités sont précisées à l'article 17.1.

Cependant, cette opération ne sera pas couverte par la réglementation SEPA, tant pour le débiteur que pour le créancier bénéficiaire de l'opération. Ce service n'est pas accessible pour les autres pays de la zone SEPA.

Le Client débiteur bénéficie des droits visés à l'article 17.1.1.

17.1.4 - Modalités d'exécution des prélèvements SEPA et des prélèvements SEPA COM Pacifique

Le moment de réception d'un ordre de prélèvement SEPA correspond au jour de l'échéance. Si ce n'est pas un jour ouvrable, l'ordre est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

La banque du bénéficiaire (banque du créancier du Client) transmet l'ordre de prélèvement SEPA à la Banque dans les délais convenus entre le bénéficiaire et sa banque. Ces délais doivent permettre le règlement à la date convenue.

17.2 - TIPSEPA

Le TIPSEPA est un service de paiement qui permet le règlement de facture à distance par un prélèvement SEPA tel que décrit à l'article 17.1. ci-dessus.

Le prélèvement peut être ponctuel ou récurrent au choix du créancier émetteur.

S'il s'agit d'un prélèvement SEPA ponctuel, le TIPSEPA contient un mandat de prélèvement SEPA et le consentement du Client est donné en signant et datant la formule de TIPSEPA fournie par son créancier par laquelle il autorise d'une part, ce créancier à demander à la Banque le paiement des sommes qui lui sont dues et, d'autre part, la Banque à payer ces sommes au créancier par débit du compte indiqué dans le TIPSEPA.

S'il s'agit d'un prélèvement SEPA récurrent, le premier TIPSEPA signé par le Client contient le mandat de prélèvement SEPA et le consentement est donné par le Client pour le débit du montant présenté sur le TIPSEPA. Les TIPSEPA présentés ultérieurement par le créancier au Client seront considérés comme des consentements donnés par le Client pour le paiement des montants indiqués sur les TIPSEPA faisant référence au mandat constitué par le premier TIPSEPA.

La réception de la facture qui accompagne le TIPSEPA vaut pré-notification par le créancier.

Le moment de réception par la Banque correspond à la date de règlement interbancaire, s'agissant d'un paiement à vue.

Le Client ne peut plus révoquer l'ordre de paiement TIPSEPA dès que le TIPSEPA signé a été transmis au bénéficiaire (son créancier).

Les modalités d'exécution et de contestation des TIPSEPA sont celles applicables aux prélèvements SEPA (cf. articles 17.1. et 18.2.2. ci-dessus).

18 - Modalités générales d'exécution des services de paiement

18.1 - Refus d'exécution

La Banque est fondée, dans certains cas, à refuser l'exécution d'un ordre de paiement, notamment en raison d'un défaut de provision suffisante sur le compte, d'une erreur matérielle ou d'une disposition législative ou réglementaire en vigueur.

Pour les opérations de paiement relevant de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier, lorsque la Banque refuse d'exécuter un ordre de paiement, elle en informe le Client par tout moyen, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard à la fin

du premier jour ouvrable suivant le refus d'exécution de l'ordre de paiement. La Banque indique également au Client, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une disposition du droit de l'Union européenne ou de droit national pertinente, les motifs de ce refus et, en cas d'erreur matérielle, la correction appropriée. Un ordre de paiement refusé est réputé non reçu et ne peut donc engager la responsabilité de la Banque au titre de l'article 18.2 ci-après des présentes. Lorsque le refus est objectivement justifié, la Banque a la possibilité d'imputer des frais pour une telle notification qui sont mentionnés dans le Guide Tarifaire.

Pour l'exécution correcte de ses ordres de paiement relevant de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier, le Client doit communiquer l'identifiant unique du bénéficiaire, donnée permettant d'identifier ce dernier et/ou son compte. Il s'agit de l'identifiant international du compte (ci-après « IBAN ») du bénéficiaire (cf. supra, article 2.2.4.) et l'identifiant international de la banque de ce dernier (ci-après « BIC »). Ces coordonnées bancaires sont communiquées au Client par le bénéficiaire qui les obtient de sa banque.

Pour les opérations nationales et transfrontières, le Client fournira uniquement son IBAN et celui du débiteur dans son ordre de paiement.

18.2 - Responsabilité des banques liée à l'exécution de l'opération de paiement

18.2.1 - Identifiant unique erroné ou incomplet

Un ordre de paiement exécuté par la Banque conformément à l'identifiant unique fourni par le Client est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique (IBAN, BIC). Si l'identifiant unique fourni est inexact, la Banque n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. Elle s'efforce toutefois de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement et peut pour ce faire imputer des frais au Client fixés dans le Guide Tarifaire. La banque du bénéficiaire erroné communique à la banque du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si la banque du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, elle met à disposition du Client, à sa demande, les informations qu'elle détient pouvant documenter un recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Si le Client fournit des informations supplémentaires ou des informations définies dans la Convention de compte de dépôt ou les contrats de services de paiements associés comme nécessaires à l'exécution de l'opération de paiement, la Banque n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique que le Client a fourni.

18.2.2 - Virements

– **Pour les virements émis :** la Banque est responsable de leur bonne exécution jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement par la banque du bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article 16.2.

Dans le cas d'une opération mal exécutée pour laquelle sa responsabilité est engagée, la Banque restitue sans tarder au Client le montant de l'opération concernée et si besoin est, rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si l'opération n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte du Client est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, la banque du bénéficiaire veille, à la demande de la Banque agissant pour le compte du Client, à ce que la date de valeur à laquelle le compte du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

Lorsqu'un ordre de paiement est initié par le Client par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, la Banque rembourse au Client le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée

et, le cas échéant, rétablit son compte dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.

Le Client devra fournir à la Banque tous les éléments relatifs à l'intervention du prestataire de service de paiement fournissant un service d'initiation de paiement.

Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive de l'opération de paiement, il indemnise immédiatement la Banque, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.

La Banque, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par le Client.

– **Pour les virements reçus :** la Banque est responsable de leur bonne exécution à l'égard du Client à compter de la réception du montant de l'opération de paiement. Elle met immédiatement le montant de l'opération de paiement à sa disposition et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, la Banque veille, à la demande de la banque du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte du Client a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

18.2.3 - Prélèvements SEPA, TIPSEPA

La Banque est responsable de la bonne exécution de l'opération une fois que l'ordre de paiement lui a été transmis par la banque du bénéficiaire. Elle débite le compte du Client et met le montant de l'opération à la disposition de la banque du bénéficiaire à la date convenue.

En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque la Banque est responsable, elle restitue au Client, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération concernée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération n'avait pas eu lieu. La date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte du Client n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. Toutefois, lorsque la Banque du payeur prouve que la banque du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération, l'obligation prévue au précédent alinéa ne s'applique pas, quand bien même l'exécution de l'opération était retardée. Dans ce cas, la banque du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte du bénéficiaire qui n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

Pour les téléversements SEPA, la responsabilité de la Banque ne peut être engagée en cas de dysfonctionnement des moyens numériques utilisés par le débiteur.

La Banque est responsable de la bonne exécution de l'opération une fois que l'ordre de paiement lui a été transmis par la banque du bénéficiaire. Elle met le montant de l'opération à la disposition de la banque du bénéficiaire à la date convenue.

En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque la Banque est responsable, elle restitue au Client, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération concernée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération n'avait pas eu lieu. La date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte du Client n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

Toutefois, lorsque la banque du payeur prouve que la banque du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération, l'obligation prévue au précédent alinéa ne s'applique pas, quand bien même l'exécution de l'opération était retardée. Dans ce cas, la banque du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte du bénéficiaire qui n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

18.2.4 - Versements et retraits d'espèces

La Banque est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du Client.

18.2.5 - Recherche d'opérations

Dans le cas d'une opération mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité et sur demande du Client, la Banque s'efforce de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie au Client le résultat de sa recherche.

18.2.6 - Frais et intérêts

La Banque est redevable, à l'égard du Client, des frais et intérêts qu'il a supportés du fait de la mauvaise exécution de l'opération de paiement dont elle est responsable.

18.2.7 - Exceptions

La Banque n'est pas responsable en cas de force majeure, si elle est liée par d'autres obligations légales nationales ou communautaires et si le Client n'a pas contesté l'opération dans le délai de treize mois cité à l'article 18.3.

18.3 - Délais et modalités de réclamation

Le Client doit vérifier dès réception l'exactitude des mentions portées sur le relevé de compte en vue de contacter immédiatement la Banque pour toute erreur ou omission. Le relevé de compte est également susceptible de contenir des informations concernant la Convention (modification dans le Guide Tarifaire, des Conditions générales, ...).

18.3.1. Pour les opérations de paiement relevant des articles L. 133-1 et L. 712-8 du Code monétaire et financier (virements, prélèvements, TIPSEPA ...)

a) Opérations non autorisées ou mal exécutées

Le Client doit signaler, sans tarder, à la Banque les opérations non autorisées ou mal exécutées qu'il conteste et ce, dans un délai maximum de treize mois suivant la date de débit en compte de cette opération, sous peine de forclusion.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

La Banque rembourse au Client le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Client et si elle communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, la Banque rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

La Banque pourra toutefois contrepasser le montant du remboursement ainsi effectué, en informant le Client, dans l'hypothèse où elle serait à même, soit d'établir que l'opération en cause a bien été autorisée, soit de fournir les éléments prouvant la fraude ou la négligence grave commise par le Client et, dans la limite du solde disponible du compte de celui-ci.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement la Banque, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du Client, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

La Banque pourra facturer au Client des frais de recherche de preuve dans le cas où sa contestation s'avérerait infondée. Ces frais sont indiqués dans le Guide Tarifaire.

b) Opérations autorisées

Le Client peut contester les opérations de prélèvement SEPA et SEPA COM Pacifique et en demander le remboursement dans un délai de

huit semaines à compter de la date du débit du compte, quel que soit le motif de sa contestation conformément à l'article 17.1.2.

Conformément à l'article L. 133-25-2 du Code monétaire et financier, le Client n'a pas droit au remboursement d'une opération de paiement pour laquelle il a donné son consentement directement auprès de la Banque (notamment les prélèvements d'échéance de crédit contractés auprès de la Banque). Dès lors que le Client retirerait son consentement à ces prélèvements, il bénéficierait du droit au remboursement des opérations non autorisées dans les conditions ci-dessus. Le Client est toutefois informé des conséquences d'éventuelles échéances impayées liées à ce retrait de consentement dans le contrat de crédit concerné.

Les modalités de remboursement des opérations par carte autorisées sont définies au contrat carte.

18.3.2 - Pour les opérations de paiement ne relevant pas de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier (chèques, ...)

Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la Banque au plus tard dans le mois suivant l'envoi du relevé de compte.

Passé ce délai, le Client est réputé, sauf à rapporter la preuve contraire, avoir approuvé les opérations constatées sur son relevé de compte.

Les réclamations sont faites sur place à la Banque qui gère le compte ou par courrier recommandé avec avis de réception.

18.3.3 - Prélèvements SEPA, TIPSEPA, téléversements SEPA

La Banque est responsable de la bonne exécution de l'opération une fois que l'ordre de paiement lui a été transmis par la banque du bénéficiaire. Elle met le montant de l'opération à la disposition de la banque du bénéficiaire à la date convenue.

En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque la Banque est responsable, elle restitue au Client, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération concernée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération n'avait pas eu lieu.

18.3.4 - Interrogation par les prestataires de services de paiement émetteurs de cartes – Demande de disponibilité des fonds (sous réserve de disponibilité du service)

En cas de paiement par carte, la Banque, à la demande d'un prestataire de services de paiement émetteur de cet instrument, confirme immédiatement si le montant nécessaire à l'exécution de l'opération est disponible sur le Compte du Client, sous réserve que :

- le Client ait souscrit au service de banque à distance au moment de la demande ;
- le Client ait donné son consentement exprès à la Banque afin qu'elle réponde aux demandes d'un prestataire de services de paiement émetteurs de cartes donné en vue de confirmer que le montant correspondant à l'opération concernée est disponible sur son compte ;
- ce consentement ait été donné avant la première demande de confirmation.

Le Client doit également donner son consentement exprès au prestataire de services de paiement émetteur de carte afin qu'il demande cette confirmation.

18.3.5 - Les services d'information sur le compte de paiement et d'initiation de paiement

a) Utilisation par le Client du service d'information sur les comptes

Si le Client a souscrit au service de banque à distance, il peut accéder aux données de son compte par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement de son choix fournissant le service d'information sur les comptes.

Le Client doit donner son consentement exprès au prestataire d'information sur les comptes en vue de l'accès aux données du compte. Ce prestataire d'informations sur les comptes est tenu de disposer de l'enregistrement prévu par la réglementation en vigueur.

b) Utilisation par le Client du service d'initiation de paiement

Si le Client a souscrit au service de banque à distance, il peut initier une opération de paiement (virement), par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement.

Le Client doit donner son consentement explicite à l'exécution de l'opération, par l'intermédiaire du prestataire d'initiation de paiement. Ce prestataire d'initiation de paiement est tenu de disposer de l'agrément exigé par la réglementation.

Refus d'accès au Compte

La Banque peut refuser à un prestataire de services de paiement fournissant un service d'information sur les Comptes ou d'initiation de paiement l'accès au compte du Client, sur la base de raisons objectivement motivées ou documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte par ce prestataire, y compris l'initiation non autorisée ou frauduleuse d'une opération de paiement.

Dans ces cas, la Banque informe le Client, du refus d'accès au compte et des raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée au Client avant que l'accès ne soit refusé et au plus

tard immédiatement après ce refus, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas communicable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union Européenne ou de droit Français pertinente.

La Banque permet l'accès au Compte dès lors que les raisons mentionnées précédemment n'existent plus.

Lorsque la Banque refuse à un prestataire de services de paiement fournissant un service d'information sur les Comptes ou un service d'initiation de paiement l'accès au compte du Client conformément au paragraphe ci-dessus, la Banque notifie immédiatement cet incident à la Banque de France. La notification contient les informations pertinentes relatives à cet incident et les raisons justifiant les mesures prises. La Banque de France évalue cet incident, prend au besoin des mesures appropriées et, si elle l'estime nécessaire, en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 631-1 du Code monétaire et financier.

4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

19 - Dispositions préliminaires

19.1 - Dispositions contractuelles

La Convention de compte de dépôt est conclue conformément aux dispositions du Code monétaire et financier, notamment des articles L. 133-1 et suivants, des articles L. 312-1-1 et suivants et des articles L. 314-1 et suivants. Elle se compose des Conditions générales, des Conditions particulières et du Guide Tarifaire. Certains services peuvent faire l'objet de conventions spécifiques ou d'avenants qui font partie intégrante de la Convention de compte de dépôt.

En cas de contradiction, les dispositions des Conditions particulières ou des conventions spécifiques ou des avenants prévalent sur celles des Conditions générales.

La Convention de compte de dépôt constitue avec les Conditions générales, les Conditions particulières et le Guide Tarifaire, le cadre contractuel régissant les conditions d'utilisation du compte et les engagements réciproques de la Banque et du Client. Ce dernier peut obtenir ces documents à tout moment :

- soit auprès du mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (par écrit ou par téléphone) ;
- soit auprès de la Banque ;
- les Conditions générales et le Guide Tarifaire en vigueur sont également disponibles sur le site internet du mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.

Tout nouveau service non prévu par la Convention de compte de dépôt fera l'objet d'une nouvelle Convention ou d'un avenant à cette Convention. Toutefois dans les cas où la réglementation le permet le Client sera informé des nouveaux services dans les conditions fixées à l'article 19.2.

Les modifications de tout ou partie de la Convention qui seraient rendues nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires, seront applicables dès leur date d'entrée en vigueur.

Il est convenu entre les Parties à la Convention de compte de dépôt que le Client renonce à compenser toute somme due à la Banque au titre de toute opération de crédit à la consommation avec toute somme due par la Banque au Client de la présente Convention.

Le Client sera informé de toute modification de la Convention de compte de dépôt selon les termes de l'article 19.2.

Le Client autorise la Banque à lui adresser par courrier électronique des informations relatives à l'exécution de la Convention et des produits ou/et services souscrits. Conformément à la réglementation, le Client peut demander à tout moment à recevoir ces éléments en version papier ou, dans la mesure du possible, sur un autre support durable.

19.2 - Les modifications de la Convention de compte de dépôt

Les dispositions des présentes Conditions générales et le Guide Tarifaire peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires ; en ce cas, les modifications prennent effet à la date d'entrée en vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable.

La Banque peut apporter des modifications aux dispositions des présentes Conditions générales ainsi qu'au Guide Tarifaire, notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions techniques. La Banque informe le Client de ces modifications par tous moyens sur support papier ou support durable : lettre, relevés de comptes, moyen télématique dans le cadre du service de Banque à distance... Par ailleurs, au cas où ces modifications impliquent un choix de la part du Client, la Banque propose un choix d'options et un choix par défaut.

Tout projet de modification de la Convention de compte de dépôt, notamment tarifaire, est communiqué au Client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Le Client est réputé avoir accepté la modification s'il n'a pas notifié à la Banque, avant la date d'entrée en vigueur, son désaccord. S'il refuse la modifica-

tion proposée, le Client peut résilier sans frais, avant cette date, la Convention de compte de dépôt ou le produit ou service dont il bénéficie et faisant l'objet d'une modification auprès du mandataire intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.

En tout état de cause, en cas de poursuite des relations contractuelles postérieurement à la date de prise d'effet des nouvelles conditions, le Client sera considéré comme ayant définitivement approuvé les modifications et/ou comme ayant accepté le choix d'option proposé par défaut.

La clôture du compte de dépôt, à la demande du Client, suite à une contestation relative à une modification substantielle des dispositions des présentes Conditions générales, ne donnera lieu à la perception d'aucuns frais.

19.3 - Champ d'application

La Convention de compte de dépôt s'applique aux personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles. Elle s'applique au compte ouvert par la Banque à son Client et aux principaux services de paiement fournis par la Banque.

20 - Conditions Tarifaires

20.1 - La tarification des produits et services à l'unité

Les opérations et services faisant l'objet d'une perception à l'unité par la Banque sont précisés dans le Guide Tarifaire remis lors de l'adhésion à la Convention de compte de dépôt et de services bancaires de la Banque.

Ces conditions et tarifs sont susceptibles d'évolution. Le Client en est informé dans les conditions de l'article 20.3 ci-après.

Ces informations sont également disponibles auprès du mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et sur le site www.macif.fr.

20.2 - La tarification du compte bancaire Bleu Anis et du compte bancaire Bleu Anis Duo

Le compte bancaire Bleu Anis, compris dans le périmètre de la présente Convention de compte de dépôt, donne lieu à la perception d'une cotisation mensuelle à terme à échoir sur le compte de dépôt auquel est rattaché le compte bancaire Bleu Anis. La tarification du compte bancaire Bleu Anis est susceptible d'être modifiée. Le Client sera informé de ces modifications dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessous.

La souscription au compte bancaire Bleu Anis n'exclut pas la possibilité de souscrire à d'autres produits ou services proposés par la Banque, moyennant une tarification à l'unité précisée dans le Guide Tarifaire.

Par ailleurs, la Banque se réserve la possibilité d'accorder des avantages spécifiques aux seuls Clients ayant souscrit des comptes bancaire Bleu Anis.

20.3 - La modification de la tarification

La tarification peut évoluer en raison de dispositions législatives ou réglementaires ; en ce cas, la modification prend effet à la date prévue par les dispositions concernées, sans préavis ni information préalable.

Par ailleurs, la liste des produits et services donnant lieu à l'application d'intérêts, commissions et frais divers, ainsi que les taux de ces intérêts, les montants de ces commissions et frais divers sont susceptibles d'être modifiés par la Banque.

La Banque communique au Client dans un délai de deux mois avant la date d'application envisagée tout projet d'évolution de la tarification des produits et services par tous moyens sur support papier ou support durable : lettre, relevés de comptes, moyen télématique dans le

cadre du service de Banque à distance... L'absence de contestation de la part du Client dans ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée directement à la Banque vaut acceptation du nouveau tarif. S'il refuse la modification proposée, le Client peut résilier sans frais, avant cette date, la Convention de compte de dépôt ou le produit ou service dont il bénéficie et faisant l'objet d'une modification auprès du mandataire intermédiaire en opération de banque et en services de paiement. La Banque pourra résilier le produit ou service pour lequel le Client refuse la modification tarifaire. De plus, le compte pourra être clôturé, sans frais, à l'initiative du Client ou de la Banque (dans ce dernier cas, à l'expiration du délai de préavis indiqué à l'article 5.2).

21 - Convention de preuve

La Banque peut exiger, à tout moment et pour toute opération, un écrit du titulaire.

21.1 - Signature électronique

La signature de la demande d'ouverture de compte ou de toute opération via un procédé de signature électronique renforcée avec un tiers certificateur vaut signature manuscrite. À ce titre, le Titulaire accepte et reconnaît :

- que la saisie du Code d'authentification et sa validation avec l'apposition du certificat d'authentification sur l'espace personnalisé de signature sont réputées être effectuées par lui et valent consentement à l'ouverture du compte ou de toute opération ;
- que la conservation du document d'ouverture de compte ou de toute opération dans le système d'information de la Banque est de nature à en garantir l'intégrité.

21.2 - Transmission des demandes d'opérations

Le Titulaire reconnaît que l'utilisation d'un numéro d'identifiant et d'un mot de passe vaut signature permettant son identification et prouvant son consentement aux opérations effectuées.

Le Titulaire accepte et reconnaît :

- que la preuve des opérations effectuées pourra être faite par toute forme d'enregistrement, quel qu'en soit le support, résultant des moyens de communication utilisés entre le Client, le mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et la Banque ;
- que la preuve des opérations effectuées pourra également être rapportée par tous moyens, notamment par les récapitulatifs des transactions établies par les systèmes informatiques de la Banque ;
- ces supports ou leur reproduction seront conservés pendant la durée fixée par la législation en vigueur.

Lorsque le Titulaire dialogue avec un conseiller, il autorise le mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et/ou la Banque à enregistrer ses conversations téléphoniques, il admet ces enregistrements comme mode de preuve. Dans l'hypothèse où le Titulaire refuserait l'enregistrement de ses entretiens téléphoniques ou de faire précéder les interrogations ou opérations par un numéro d'identifiant et un mot de passe, la Banque sera fondée soit à lui refuser l'accès aux services demandés, soit à l'interrompre.

22 - Secret professionnel

La Banque est tenue au secret professionnel conformément à l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier.

Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l'égard de l'administration fiscale, des douanes, de la Banque de France (fichier central des chèques, fichier des incidents de remboursement de Crédits aux particuliers, par exemple), des

organismes de Sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L. 114-19 à L. 114-21 du Code de la Sécurité sociale) de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, des commissions d'enquête parlementaires. Il est en outre levé à l'égard des informations requises pour l'application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d'informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale ainsi que dans le cadre d'une procédure civile lorsqu'un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, la Banque peut partager des informations confidentielles concernant le Client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après :

- avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits du Client (entreprises d'assurances, société de cautions mutuelles, par exemple) ;
- avec des entreprises de recouvrement ;
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants...) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chèquiers) ;
- lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le Client, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe.

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel, dans les mêmes conditions que celles visées au présent article, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant et expressément mentionnées par lui.

Compte tenu du mandat établi entre la Banque et le mandataire intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, le Client (ou le(s) représentant(s) légal (aux) du mineur) autorise expressément la Banque à communiquer des données le concernant audit mandataire. Toutefois, le Client peut refuser la levée du secret professionnel au moment de la souscription du contrat et à tout moment par courrier à Socram Banque - 2 rue du 24 Février - CS 90000 - 79092 Niort cedex 9. Dans ce cas, la gestion de la Convention sera effectuée directement par la Banque.

Conformément aux dispositions légales en matière de mobilité bancaire, le secret professionnel est levé pour les transmissions d'informations nécessaires au bon fonctionnement du transfert automatisé des domiciliations bancaires. À ce titre, la Banque en tant que banque d'arrivée transmettra notamment, les coordonnées du nouveau compte du Client aux banques d'émetteurs et aux émetteurs de prélèvements et de virements permanents, et en tant que banque de départ, la liste des opérations prévues par la réglementation demandées par une banque d'arrivée.

Par ailleurs, en cas de réception de fonds sur la base d'un identifiant inexact, la Banque devra transmettre au prestataire de service de paiement de l'émetteur qui en fait la demande les informations à sa disposition pouvant documenter un recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

23 - Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du

terrorisme, de procéder à l'identification des Clients et à la vérification de leur identité et, le cas échéant, de leur(s) mandataire(s), ainsi que des bénéficiaires effectifs de la relation d'affaires.

La Banque est tenue d'exercer une vigilance constante à l'égard de son Client pendant toute la durée de la relation d'affaires et de pratiquer un examen attentif de ses opérations (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client...) en veillant à ce que ces opérations soient cohérentes avec la connaissance actualisée que la Banque a de son Client.

À ce titre, le Client s'engage envers la Banque, pendant toute la durée de la Convention :

- à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notablement la valeur de son patrimoine ou d'aggraver l'importance de son endettement ;
- à lui communiquer à première demande toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d'une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d'un tiers.

Par ailleurs, la Banque est tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires et/ou renforcées dans certaines circonstances et à l'égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l'article R. 561-18 du Code monétaire et financier.

La Banque est aussi tenue de déclarer en particulier :

- les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d'une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ;
- les opérations pour lesquelles l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif de l'opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l'obligation de vérification d'identité qui incombent à la Banque.

La Banque est également tenue de s'informer auprès de ses Clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu'alors.

Le Client s'engage à signaler à la Banque toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à fournir sur demande de celle-ci, toute information ou document requis. À défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction et/ou de rompre la relation.

Le respect par la Banque des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme, peut conduire à un retard dans l'exécution d'une opération du Client ou à un refus de son exécution.

Par ailleurs la Banque peut être amenée à appliquer certaines mesures déterminées par les Autorités publiques, notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des retards ou à des refus d'exécution liés à ces obligations.

La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations légales (en particulier issues de la loi n° 2016-691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) concernant la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, de procéder à l'évaluation permanente de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d'affaire, au regard de critères tels que : actionnariat, risque pays, secteurs d'activité, adéquation des expertises, intégrité et réputation, respect des lois, coopération en matière de communication d'informations, nature et objet de la relation, autres intervenants (écosystème), interaction avec des agents publics ou des personnes politiquement exposées (PPE) définies à l'article R 561-18 du Code monétaire et financier, aspects financiers en jeu et devises traitées.

Le Client s'engage en conséquence :

- à permettre à la Banque de satisfaire aux obligations imposées à cette dernière dans le cadre ci-dessus ;
- plus généralement à respecter les lois applicables relatives à la répression de la corruption et du trafic d'influence, de la concussion, de la prise illégale d'intérêt, du détournement de fonds publics et du favoritisme ;
- et en particulier à ne pas opérer sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque d'opérations financières visant à la commission d'un fait de corruption ou de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme.

24 - Protection des données à caractère personnel

La Banque est amenée à traiter, en sa qualité d'établissement de crédit et le cas échéant d'intermédiaire en opérations d'assurances, de manière automatisée ou non, des données à caractère personnel de ses Clients.

1 - Catégories et sources des données personnelles traitées par la Banque

Les catégories de données personnelles collectées et traitées sont les suivantes, (sans que cette liste ne soit limitative) :

- données d'identification : noms, prénoms, genre, dates de naissance, copies de pièces d'identité, spécimens de signatures, etc. ;
- coordonnées : adresses postales, e-mails, numéros de téléphone, copies de justificatifs de domicile etc. ;
- situation familiale et personnelle : régime matrimonial, enfants, capacité juridique, etc. ;
- situation professionnelle : catégorie socio-professionnelle, type de contrat, etc. ;
- informations d'ordre économique et financier : revenus, patrimoine, résidence, fiscale, présence ou non dans un fichier Banque de France, données de transactions bancaires, de moyens de paiement, etc. ;
- éléments numériques : données de connexion liées aux services en ligne, données d'identification et d'authentification, adresse IP, logs, cookies, etc. ;
- les enregistrements des correspondances et communications, comprenant les appels téléphoniques, les messages électroniques, les messageries instantanées, ou tout autre type de communication ;
- les données liées aux services et produits souscrits, etc. ;
- les informations publiques vous concernant, nous permettant le cas échéant de vérifier ou de compléter les informations en notre possession.

Ces données personnelles sont collectées soit directement auprès des Clients ou, en cas de besoin, auprès de nos partenaires et intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) ou auprès des sources publiques pour accomplir les finalités visées au point 2. Nous traitons également les données qui sont générées par vos activités, notamment au travers du fonctionnement du compte et de votre utilisation des canaux digitaux. L'ensemble des données visées à ce paragraphe pourront être rapprochées au regard des finalités décrites ci-après.

2 - Finalités des traitements et durées de conservation des données à caractère personnel

Les finalités des traitements et durées de conservation sont les suivantes :

- la gestion de la relation bancaire et/ou assurantielle par mandats, du(des) compte(s) et/ou des produits et services souscrits, notamment pour des besoins de preuve. Vos données à caractère personnel pourront être conservées pour une durée de cinq ans à compter de la fin de la relation commerciale ou le cas échéant de la fin de la procédure de recouvrement ;

- l'étude, l'octroi et la gestion de crédits et des assurances associées, l'évaluation des risques. Vos données à caractère personnel pourront être conservées pour une durée maximum de cinq ans au-delà de la durée du crédit ou pour une durée de six mois à compter de la notification de la décision de la banque si le crédit n'est pas consenti ;
- le respect des obligations légales et réglementaires, notamment en matière de gestion du risque opérationnel (dont la sécurité des réseaux informatiques et des transactions ainsi que celle de l'utilisation des réseaux de paiements internationaux), de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou de la fraude, d'obligations liées à la réglementation financière, et la détermination du statut fiscal. Vos données à caractère personnel pourront être conservées pour une durée de cinq ans ;
- l'identification de comportements ou des actes gravement répréhensibles. Ces données à caractère personnel pourront être conservées pendant une durée de dix ans à compter de l'enregistrement des faits ;
- l'identification des comptes des personnes décédées. Vos données pourront être conservées pendant une durée maximum de trente ans en fonction des cas prévus par la réglementation en vigueur ;
- le suivi de vos instructions se rapportant au traitement de vos données après votre décès ;
- l'identification et la gestion des comptes inactifs, sur la base de nos obligations réglementaires. Ces données pourront être conservées pendant une durée maximum de dix ans ;
- l'identification des Clients en situation de fragilité financière en vue de leur proposer une offre adaptée sur la base de nos obligations réglementaires. Ces données pourront être conservées pour une durée de cinq ans à compter de la fin de la relation commerciale ;
- l'enregistrement de vos conversations et communications, quel que soit leur support (e-mails, fax, entretiens téléphoniques, etc.), aux fins d'amélioration de l'accueil téléphonique, de respect des obligations réglementaires et de sécurité des transactions effectuées. En fonction des cas visés par la réglementation, vos données à caractère personnel pourront être conservées pour une durée maximum de cinq ans à compter de leur enregistrement.

La prospection commerciale, la proposition d'offres commerciales adaptées à votre situation par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les données seront conservées pour une durée de cinq ans à compter de la fin de la relation commerciale ou à compter du dernier contact concernant le prospect.

La Banque pourra être amenée à agréger des données à caractère personnel afin d'établir des rapports anonymisés.

Il est précisé que les données collectées et traitées conformément aux finalités susvisées pourront être archivées pour gérer les réclamations et contentieux en cours ainsi que pour répondre à nos obligations réglementaires et/ou encore pour répondre aux demandes des autorités habilitées.

Les données comptables pourront être conservées pendant une durée de dix ans conformément aux dispositions du Code de commerce.

Dans le cadre de l'attribution, du renouvellement des moyens de paiement, découvert et d'octroi de crédit, la Banque consulte le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et le Fichier Central des Chèques (FCC) tenus par la Banque de France conformément à la réglementation.

3 - Finalités et bases juridiques des traitements effectués par la Banque

Tous les traitements effectués par, la Banque se fondent sur votre consentement explicite, que vous pouvez retirer à tout moment, sans remettre en cause la validité du traitement antérieurement effectué sur la base de votre consentement.

Ces traitements répondent à des finalités explicites, légitimes, déterminées. Ils sont nécessaires :

- à l'exécution d'un contrat ou la réalisation des mesures précontractuelles ;
- au respect des obligations légales et réglementaires de la Banque ;
- à la poursuite des intérêts légitimes de la Banque ou d'un tiers.

Les catégories de données de connaissance Client telles que citées au point 1 ci-dessus sont nécessaires à l'activité de la Banque, qui en vérifie la cohérence et les actualise, en vous demandant le cas échéant des justificatifs. Ces données peuvent être utilisées dans la détermination de profils et de segmentations, notamment d'origine réglementaire (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, adaptation des produits proposés...).

4 - Tiers autorisés et destinataires des données à caractère personnel traitées par Socram Banque

Tout Client personne physique (ou son représentant légal) autorise la Banque à communiquer les informations recueillies dans le cadre de la présente Convention aux autorités habilitées, et en tant que de besoin, à ses partenaires, assureurs, sous-traitants et prestataires, dans les limites nécessaires à l'exécution des finalités décrites au point 2.

La Banque agit à votre égard en qualité de Mandataire en Opération d'Assurance dûment enregistré à l'ORIAS sous le n°08044968. Socram Banque échange pour cela avec les sociétés mutuelles d'assurance actionnaires et IOBSP de la Banque.

5 - Transferts de données à caractère personnel en dehors de l'Union Européenne

Dans le cadre de nos activités, nous utilisons des réseaux de paiement internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays non-membres de l'Union Européenne, dont les législations en matière de protection des données à caractère personnel diffèrent de celles de l'Union Européenne. Dans ce cas, un cadre conforme à la réglementation applicable, ainsi que des mesures de sécurité appropriées, assurent la protection des données à caractère personnel transférées.

Pour en savoir plus sur les instructions de virements transmises entre banques par l'intermédiaire de réseaux internationaux sécurisés de télécommunications interbancaires, le Client pourra consulter la « Notice d'Information Swift » sur le site internet fbf.fr.

6 - Vos Droits et exercer ces droits

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, ainsi que le droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à ce que vos données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement. L'exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l'impossibilité de fournir le produit ou le service.

Vous pouvez aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver votre demande, vous opposer à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.

Vous pouvez exercer vos droits ainsi que contacter le délégué à la protection des données personnelles (DPO) en vous adressant :

- par courrier électronique à l'adresse suivante : dpo@socrambanque.fr
- à l'adresse postale suivante : À l'attention du DPO Socram Banque
- 2 rue du 24 février - 79000 Niort.

Pour plus d'informations concernant les traitements de données à caractère personnel, effectués par la Banque et les modalités d'exercice des droits portant sur celles-ci, vous pouvez consulter notre charte de protection des données à caractère personnel.

Il est possible que vous receviez des courriers, e-mails ou appels téléphoniques à caractère commercial de la part de nos IOBSP (Mutuelles d'assurances). Vous pouvez vous opposer à ces sollicitations en cliquant sur le lien présent en bas de chaque email ou en nous l'indiquant par courrier postal ou électronique à l'adresse précédemment indiquée. Par ailleurs, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique

BLOCTEL afin de ne plus recevoir de prospection commerciale téléphonique de la part de professionnels.

Enfin, si malgré le soin apporté au traitement de vos demandes, vous constatez un manquement de notre part dans la gestion de vos données à caractère personnel, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) en écrivant au 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris cedex 07 ou depuis son site internet.

25 - Réclamations - Médiation

Toute réclamation du Client peut en premier lieu être formulée par téléphone auprès de Macifin' - Votre Relation Banque au 09 69 39 49 59 (appel non surtaxé) ou par écrit à Socram Banque, service Relation Banque - 2 rue du 24 Février - CS 90000 - 79092 Niort cedex 9.

En cas de désaccord sur la réponse ou la solution apportée, le Client peut en second lieu porter sa réclamation à l'attention du Service Qualité et Formation de Socram Banque - 2 rue du 24 Février - CS 90000 - 79092 Niort cedex 9.

À compter de la réception de la réclamation écrite, un accusé de réception sera adressé au Client sous un délai de dix jours ouvrables. La banque dispose d'un délai de deux mois entre la date de réception de la réclamation et la date de la réponse définitive envoyée au Client.

Concernant les réclamations liées aux services de paiement, une réponse sera apportée au Client dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de sa réclamation. Cependant, si un délai supplémentaire est nécessaire pour lui répondre, la Banque lui adressera une réponse d'attente motivant ce délai et précisant la date ultime de sa réponse. En tout état de cause, le Client recevra une réponse définitive au plus tard trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de sa réclamation.

En dernier recours, si aucun accord n'a été trouvé avec le Service Qualité et Formation, le Client peut saisir par écrit et gratuitement le médiateur à l'adresse suivante : Le Médiateur de l'Association des Sociétés Financières - 75854 Paris cedex 17 ou en ligne, sur le site internet : <https://lemediateur.asf-france.com/>.

Sont exclus les litiges relevant de la politique générale de la Banque (par exemple : la politique tarifaire, le refus de crédit...).

De même, un litige ne peut être examiné par le Médiateur lorsque :

- le Client ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;

- la demande est manifestement infondée ou abusive ;
- le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
- le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
- le litige n'entre pas dans son champ de compétence.

Le médiateur, indépendant, statue dans les quatre-vingt-dix jours de sa saisine. La procédure de médiation est gratuite, elle suspend les délais de prescription.

La saisine du Médiateur vaut autorisation expresse de levée du secret bancaire par le Client à l'égard de la Banque pour ce qui concerne les informations nécessaires à l'instruction de la médiation.

La charte de médiation est consultable sur le site <https://lemediateur.asf-france.com/>.

Le Client peut également consulter la plateforme européenne de résolution en ligne des litiges de consommation : www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

26 - Informations légales et réglementaires

La loi applicable à la présente Convention de compte de dépôt et de services bancaires de la Banque est la loi française. La langue utilisée tant dans les relations précontractuelles que contractuelles est le français. Les tribunaux compétents sont les tribunaux français. L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution est l'autorité chargée du contrôle de la Banque située 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09.

La présente Convention conservera ses pleins et entiers effets quelles que soient les modifications que pourra subir la structure et la personnalité juridique de la Banque, notamment en cas de fusion, absorption ou scission, qu'il y ait ou non création d'une personne morale nouvelle.

27 - Garantie des dépôts

En application des articles L. 312-4 à L. 312-16 du Code monétaire et financier, les dépôts d'espèces et autres fonds remboursables sont couverts à hauteur de 100 000 euros par établissement et par déposant par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) institué par les pouvoirs publics.

Le formulaire type d'informations figurant ci-après présente les principes généraux de cette garantie, les modalités et la procédure d'indemnisation ainsi que les coordonnées du FGDR.

Formulaire type concernant les informations à fournir aux déposants conformément à l'Arrêté du 27 octobre 2015

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA PROTECTION DES DÉPÔTS	
La protection des dépôts effectués auprès de Socram Banque est assurée par	Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR)
Plafond de la protection	100 000 euros par déposant et par établissement de crédit ⁽¹⁾
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit	Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l'indemnisation est plafonnée à 100 000 euros (ou la contrevalet en devise) ⁽¹⁾
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes	Le plafond de 100 000 euros s'applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses co-titulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s'applique à lui ⁽²⁾
Autres cas particuliers	Voir note ⁽²⁾
Délai d'indemnisation en cas de défaillance de l'établissement de crédit	Sept jours ouvrables ⁽³⁾
Monnaie de l'indemnisation	Euros
Correspondant	Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 65 rue de la Victoire - 75009 Paris Téléphone : 01 58 18 38 08 Courriel : contact@garantiedesdepots.fr
Pour en savoir plus	Reportez-vous au site internet du FGDR : www.garantiedesdepots.fr
Accusé de réception par le déposant :	Le .../.../.... Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux Conditions générales ou aux Conditions particulières du projet de contrat ou Convention, il est accusé réception à l'occasion de la signature de la Convention.

Informations complémentaires :

(1) Limite générale de la protection : si un dépôt est indisponible parce qu'un établissement de crédit n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L'indemnité est plafonnée à 100 000 euros par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d'un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l'application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d'indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l'article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un Client détient un compte d'épargne éligible (hors Livret A, Livret de développement durable et Livret d'épargne populaire) dont le solde est de 90 000 euros et un compte courant dont le solde est de 20 000 euros, l'indemnisation sera plafonnée à 100 000 euros. Cette même méthode s'applique également lorsqu'un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. Cela signifie que l'ensemble des dépôts d'une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d'une indemnisation maximale de 100 000 euros.

(2) Principaux cas particuliers : les comptes joints sont répartis entre les co-titulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu'à 100 000 euros. Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'indivisaire, d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés. Les comptes appartenant à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), ouverts afin d'y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne. Les sommes inscrites sur les Livrets A, les Livrets de développement durable et Solidaires (LDDS) et les Livrets d'épargne populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100 000 euros applicable aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l'ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 euros (pour toute précision voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un Client détient un Livret A et un LDDS dont le solde total s'élève à 30 000 euros ainsi qu'un compte courant dont le solde est de 90 000 euros, il sera indemnisé, d'une part, à hauteur de 30 000 euros pour ses livrets et, d'autre part, à hauteur de 90 000 euros pour son compte courant. Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d'une transaction immobilière réalisée sur un bien d'habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d'un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d'un avantage-retraite ou d'un héritage) bénéficient d'un rehaussement de la garantie au-delà de 100 000 euros, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).

(3) Indemnisation : le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l'indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution fait le constat de l'indisponibilité des dépôts de l'établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l'article L. 312-5 du Code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1^{er} juin 2016 ; jusqu'à cette date, ce délai est de vingt jours ouvrables. Ce délai concerne les indemnisations qui n'impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d'information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l'identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d'information sont nécessaires, le versement de l'indemnisation intervient aussitôt que possible. La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
– soit, par l'envoi d'une lettre chèque en recommandé avec accusé de réception ;
– soit, par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds accessible à partir de son site officiel (cf. ci-dessus), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l'indemnisation soit versée par virement.

Autres informations importantes : le principe général est que tous les Clients, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR. Votre établissement vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l'établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.

Accusé de réception : ce formulaire est joint aux Conditions générales, il est accusé réception à l'occasion de la signature des Conditions particulières. Il n'est pas accusé réception à l'occasion de l'envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou de la Convention.

Personnes exclues de la garantie : pour plus de précision, consultez l'article 1^{er} II de l'Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.

Produits exclus de la garantie : pour plus de précision, consultez l'article 1^{er} III de ladite Ordonnance.

5

LES ASSURANCES

28 - Notice d'information d'Assurance des Moyens de paiement

L'assurance des Moyens de paiement n'est plus commercialisée depuis le 01/04/2020.

Notice d'information du contrat collectif Assurance des moyens de paiement (AMP) numéro 92200, souscrit par Socram Banque - SA au capital de 70 000 000 euros. RCS Niort 682 014 865. Siège social : 2 rue du 24 Février - CS 90000 - 79000 Niort cedex 09, ci-après désignée la Banque, auprès de la Macif société d'assurance mutuelle à cotisations variables. MACIF régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond - 79000 Niort. Le contrat AMP est régi par le Code des assurances et est soumis au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

28.1 - Généralités

Objet du contrat

Le contrat a pour objet de garantir à l'assuré le remboursement des pertes pécuniaires subies à la suite de :

- perte et vol de sa carte bancaire émise par la Banque ;
- perte et vol de ses formules de chèques émises par la Banque ;
- perte et vol de ses papiers officiels survenus en même temps que l'un des moyens de paiement garantis ;
- vol d'espèces suite à agression.

DÉFINITIONS

Agression

Acte de violence volontairement commis par un tiers provoquant des blessures physiques ou toute contrainte physique ou morale exercée par un tiers sur l'assuré en vue de le déposséder ou de le voler.

Année d'assurance

Période de 12 mois consécutifs démarrant à compter de la date d'effet de la garantie.

Assuré/adhérent

Personne physique titulaire ou co-titulaire du compte de dépôt et ou du compte d'épargne de la Banque et adhérent au contrat collectif numéro 92200.

Par extension, enfant d'un assuré, âgé de 16 à 18 ans, titulaire d'un Livret jeune de la Banque et/ou d'un Livret A de la Banque, non associés à un compte de dépôt personnel et dont l'un des parents est adhérent au contrat collectif.

Carte garantie

La carte de paiement et/ou de retrait d'espèces en cours de validité émise par la Banque sur un compte de dépôt ou d'un compte d'épargne et désignée à la demande d'adhésion.

Par extension, la carte Visa Plus du Livret A et/ou du Livret jeune de la Banque pour l'enfant d'un assuré, âgé de 16 à 18 ans défini ci-dessus.

Chèque

Toute formule de chèque vierge délivrée à l'assuré sur un compte de dépôt ouvert dans la Banque.

Moyens de paiement

Carte et chèque tels que définis ci-dessus.

Opération frauduleuse

Débit frauduleux constaté avant opposition sur le compte de dépôt ouvert dans la Banque, consécutif au vol ou à la perte d'un moyen

de paiement et occasionné par un tiers de façon répréhensible au regard du Code pénal.

Papiers officiels

Passeport, carte nationale d'identité, carte de séjour, permis de conduire, carte grise, permis bateau, établis au nom de l'assuré, de son conjoint et de ses enfants mineurs.

Pertes pécuniaires

Sommes d'argent mises à la charge de l'assuré à la suite de retraits d'argent et paiements effectués à l'aide des moyens de paiement assurés perdus ou frauduleusement dérobés et appartenant à l'assuré.

Subrogation

Substitution de l'assureur à l'assuré dans l'exercice de ses droits. Par exemple l'assureur après avoir versé une indemnité à son assuré en demande le remboursement au responsable.

Tiers

Toute personne autre que l'assuré, son conjoint ou concubin, ses ascendants et ses descendants.

Territorialité

Les garanties du contrat s'appliquent dans le monde entier.

CONDITIONS D'ADHÉSION

L'assuré doit, au moment de l'adhésion :

- détenir un compte de dépôt auprès de la Banque ;
- habiter en France ou séjourner à l'étranger pour une durée continue de moins de 12 mois ;
- compléter et signer la demande d'adhésion.

28.2 - Description des garanties

GARANTIE PERTE ET VOL DE CHÈQUES

Objet de la garantie

La Macif rembourse à l'assuré les pertes pécuniaires subies en cas d'opérations de paiement et de retrait effectuées frauduleusement par un tiers à l'aide d'un ou plusieurs chèques perdus ou volés, dans la mesure où ces opérations frauduleuses surviennent entre le moment de la perte ou du vol des chèques et leur mise en opposition et relèvent de sa responsabilité.

L'indemnité versée à l'assuré pour la perte et le vol de chèques est limitée à 3 000 euros par année d'assurance. Ce montant intègre les frais d'opposition qui seraient facturés par la Banque.

GARANTIE PERTE ET VOL DE CARTE

Objet de la garantie

La Macif rembourse à l'assuré les pertes pécuniaires subies en cas d'opérations de paiement et de retrait effectuées frauduleusement par un tiers à l'aide de la carte perdue ou volée, lorsque ces opérations frauduleuses surviennent entre le moment de la perte ou du vol et sa mise en opposition. L'indemnité versée à l'assuré pour perte et vol de carte est limitée à 3 000 euros par année d'assurance.

Toutefois, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée conformément à l'article L. 133-19 du Code monétaire et financier le plafond de garantie est fixé à 1 500 euros par année d'assurance.

Ces plafonds de garantie intègrent les frais de renouvellement qui seraient facturés par la Banque.

MISES EN JEU DES GARANTIES PERTE ET VOL DE CHÈQUES ET DE CARTE

Sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assuré doit :

Dès qu'il constate la perte ou vol de la carte bancaire ou des chèques :

- faire immédiatement opposition dans les conditions et avec les moyens précisés dans les Conditions générales de la Banque ;
- confirmer par écrit l'opposition auprès de la Banque dans les plus brefs délais ;
- en cas de vol faire le plus rapidement possible un dépôt de plainte auprès des autorités de police compétentes ;
- s'il s'agit d'une perte faire le plus rapidement possible un dépôt de plainte pour utilisation frauduleuse.

Dès qu'il constate sur le relevé de compte du compte de dépôt ou du Livret jeune le débit d'opérations effectuées frauduleusement, il doit déclarer dans les cinq jours ouvrés où il en a eu connaissance le sinistre à la Banque.

Fournir :

- copie de la lettre de mise en opposition ;
- copie du dépôt de plainte.

GARANTIE VOL D'ESPÈCES PAR AGRESSION

Objet de la garantie

La Macif rembourse à l'assuré le montant des espèces retirées sur son compte à l'aide de la carte bancaire garantie, lorsqu'elles sont volées par un tiers suite à agression subie par l'assuré dans un délai de 24 heures après le retrait par l'assuré, sur le compte de dépôt garanti ou sur le Livret jeune.

L'indemnité versée à l'assuré pour le vol d'espèces par agression est limitée à 300 euros par année d'assurance.

Exclusions

Outre les exclusions communes, sont exclus les vols commis :

- après la clôture du compte ;
- par un membre de la famille de l'assuré, de son conjoint ou concubin.

Mise en jeu de la garantie

Sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assuré doit :

Dès l'agression et le vol faire le plus rapidement possible un dépôt de plainte auprès des autorités de police compétentes et déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés à la Banque.

Et fournir :

- copie du dépôt de plainte ;
- déclaration précisant les circonstances et conséquences de l'événement ;
- toute preuve de l'agression, témoignage ou certificat médical.

GARANTIE PERTE ET VOL DES PAPIERS OFFICIELS

Objet de la garantie

La Macif rembourse à l'assuré le montant des frais engagés par l'assuré pour le renouvellement des papiers personnels officiels perdus par l'assuré ou volés à l'assuré. Cette garantie n'est acquise que si l'un des moyens de paiement garantis a été volé ou perdu en même temps. Sont concernés : passeport, carte nationale d'identité,

carte de séjour, permis de conduire, carte grise, permis bateau, établis au nom de l'assuré, de son conjoint et de ses enfants mineurs.

L'indemnité versée à l'assuré pour la perte ou le vol des papiers officiels est limitée à 300 euros par année d'assurance.

Exclusions

Outre les exclusions communes, sont exclus les vols commis :

- après la clôture du compte ;
- par un membre de la famille de l'assuré, de son conjoint ou concubin.

Mise en jeu de la garantie

Sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assuré doit :

Dès qu'il constate la perte ou le vol de ses papiers officiels en même temps que la carte bancaire ou le chéquier :

- en cas de vol, faire le plus rapidement possible un dépôt de plainte auprès des autorités de police compétentes ;
- en cas de perte, faire une déclaration de perte auprès des autorités de police compétentes.

Déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés où il en a eu connaissance à la Banque.

Fournir :

- le récépissé remis par les autorités compétentes ;
- copie des nouveaux papiers et factures correspondant aux frais de renouvellement.

EXCLUSIONS COMMUNES À TOUTES LES GARANTIES

Ne sont pas garanties les conséquences de :

- la faute intentionnelle ou dolosive commise par l'assuré, son conjoint ou concubin, ses ascendants et descendants ;
- l'utilisation frauduleuse commise après la date d'opposition auprès de la Banque ;
- l'utilisation frauduleuse causée par un membre de la famille de l'assuré, son conjoint ou concubin ;
- l'utilisation frauduleuse commise avant la remise de la carte garantie et ou du chéquier à son titulaire ;
- l'utilisation frauduleuse commise à l'occasion d'un envoi par la poste (y compris dans les boîtes à lettres) ;
- l'utilisation frauduleuse commise après la clôture du compte ;
- l'utilisation frauduleuse commise après la date d'expiration de validité de la carte ;
- la guerre civile et étrangère ;
- les émeutes, grèves, mouvements populaires, lorsque l'assuré y participe activement ;
- la désintégration du noyau atomique ;
- la confiscation, embargo, capture ou destruction par ordre d'une autorité publique.

28.3 - Vie du contrat

Effet et durée du contrat

Le contrat prend effet dès la signature de la demande d'adhésion sous réserve du paiement de la cotisation. Il est conclu pour une durée d'un an, et est ensuite reconduit automatiquement d'année en année, sauf résiliation dans les conditions prévues ci-dessous.

Cotisation

Le paiement de la cotisation annuelle est dû à la date indiquée sur la demande d'adhésion.

Fausse déclaration

Toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales.

Résiliation

Par l'assuré sur demande de sa part à tout moment, par l'envoi d'une lettre adressée à la Banque. Par l'assureur par lettre recommandée pour non-paiement d'une cotisation selon les dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances : à défaut de paiement de la cotisation dans les dix jours de son échéance, l'assureur pourra alors suspendre la garantie trente jours après l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de l'assuré, puis résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours.

De plein droit :

- en cas de clôture du compte de dépôt ;
- en cas de non renouvellement de la carte garantie et/ou du chéquier ;
- en cas de retrait de l'agrément de la Macif.

Subrogation

La Macif est subrogée jusqu'à concurrence de l'indemnité versée à l'assuré dans les droits et actions contre le tiers responsable du sinistre.

Assurances cumulatives

Conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-4 du Code des assurances, l'assuré est tenu de déclarer l'existence d'autres assurances couvrant les mêmes risques.

Si vous avez contracté plusieurs assurances couvrant les mêmes risques de manière dolosive ou frauduleuse, la Macif pourra en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.

Prescription

Toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
- en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (reconnaissance de dette, demande en justice même en référé, mesure conservatoire et acte d'exécution forcée) et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Traitement des réclamations et Médiation

En cas de désaccord entre vous et la MACIF à l'occasion de la gestion du présent contrat ou des règlements des sinistres, vous devez d'abord faire valoir votre réclamation auprès de votre conseiller, téléconseiller ou gestionnaire.

Si cette démarche ne permet pas d'y mettre un terme, vous devez saisir le Service Expérience Sociétaire via notre site Internet www.macif.fr rubrique « nous contacter » ou par courrier à l'adresse MACIF Service Expérience Sociétaire 79037 Niort cedex 9.

Si ce désaccord devait persister, vous pouvez alors saisir la Médiation de l'assurance par courrier à l'adresse : TSA 50110 - 75441 Paris cedex 09 ou par internet sur www.mediation-assurance.org. En vertu de la charte de La Médiation de l'Assurance, le médiateur ne pourra examiner votre demande que si vous justifiez nous avoir adressé, au préalable, une réclamation écrite, selon les modalités ci-dessus énoncées. Votre saisine de la Médiation doit intervenir dans un délai maximum d'un an à compter de cette dernière. Retrouvez les conditions d'intervention de La Médiation de l'Assurance sur notre site Internet macif.fr.

Inscription sur fichier informatique - Loi Informatique et Libertés

Les données recueillies feront l'objet de traitements par la Macif, responsable de traitements, pour la passation, la gestion, l'exécution des contrats d'assurance ainsi qu'à des fins de prospection et gestion commerciales.

Elles pourront être transmises aux entités du groupe Macif et notamment à ses partenaires aux mêmes fins.

Elles seront aussi traitées pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vos données feront l'objet d'un traitement de lutte contre la fraude, ce qui peut conduire à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.

Vous disposez de droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition, le cas échéant de portabilité et de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès.

Le cas échéant, vous pouvez retirer votre consentement aux traitements des données ce qui aura pour effet de les faire cesser.

Nous vous informons que vous pouvez vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique sur le site www.bloctel.gouv.fr.

Vous pouvez exercer vos droits et adresser toute demande d'information concernant vos données personnelles sur le site www.macif.fr depuis le formulaire d'exercice des droits ou par voie postale à : MACIF

Protection des Données
2 et 4 rue de Pied de Fond
79037 Niort cedex 9

Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

Toutes les précisions sur la protection de vos données sont accessibles sur notre site : www.macif.fr

29 - Notice d'information d'Assurance Découvert

Le contrat Assurance Découvert est régi par le Code de la mutualité et les dispositions du contrat collectif n° 209 003 souscrit auprès de Macif-Mutualité, mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité et adhérente à la Mutualité Française (SIREN : 779 558 501. Siège social : Carré Haussmann - 22-28 rue Joubert - 75435 Paris cedex 9) par Socram Banque SA au capital de 70 000 000 euros. RCS Niort : 682 014 865. Siège social : 2 rue du 24 Février - CS 90000 - 79000 Niort cedex 9, au profit de ses Clients, ci-après désignée par la Banque.

Macif-Mutualité, qui est soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9, est l'assureur du contrat.

Le contrat Assurance Découvert est soumis à la loi française.

Objet du contrat

Le contrat Assurance Découvert a pour objet de garantir, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, titulaire et co-titulaire d'un Compte de dépôt, consécutif à une maladie ou à un accident, le versement à la Banque d'un capital égal au montant du découvert constaté sur le compte au jour du sinistre, **dans la limite du découvert autorisé à l'assuré sans pouvoir excéder 3 000 euros.**

L'adhésion au contrat est réservée aux personnes physiques titulaires et co-titulaires d'un Compte de dépôt auprès de la Banque et bénéficiant d'un découvert autorisé. Ce découvert lui permet

de rendre son compte débiteur pour un montant et une durée contractuellement fixée avec la Banque.

Définitions

Pour une meilleure lecture de votre contrat, le « vous » doit être compris comme l'assuré et le « nous » comme l'assureur. Le lexique ci-dessous est à votre disposition pour une parfaite compréhension des termes techniques. Les mots ou expressions ainsi définis sont désignés par un astérisque dans le texte.

A ccident

Atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

A ssuré/adhérent

Personne physique nommément désignée au contrat, titulaire et co-titulaire d'un Compte bancaire, sur qui reposent les garanties et qui a adhéré au contrat collectif n° 209 003 souscrit par la Banque auprès de Macif-Mutualité. L'assuré est l'adhérent au contrat.

B énéficiaire

Personne désignée pour percevoir les prestations prévues au contrat. Le bénéficiaire du contrat est Socram Banque.

C ompte de dépôt

Compte bancaire ordinaire également dénommé compte chèque.

D écouvert autorisé

Montant du découvert tel que désigné contractuellement aux Conditions particulières de la Convention de compte conclue entre la Banque et l'assuré.

I nvalidité absolue et définitive

État d'une personne définitivement incapable de se livrer à une quelconque activité et qui nécessite l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

M aladie

Toute altération de l'état de santé constatée par un médecin et n'ayant pas d'origine accidentelle. Est considéré comme une maladie, le décès qualifié de mort naturelle.

Conditions d'adhésion

L'assuré* doit, au moment de l'adhésion :

- détenir un Compte de dépôt* auprès de la Banque ;
- s'être vu accorder un découvert autorisé ;
- habiter en France, ou séjourner à l'étranger pour une durée continue n'excédant pas douze mois ;
- compléter et signer la demande d'adhésion au contrat d'assurance.

Garantie

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive* de l'assuré* consécutifs à une maladie* ou à un accident*, Macif-Mutualité verse à la Banque, bénéficiaire* du contrat, un capital égal au montant du découvert constaté sur le Compte de dépôt* à la date du sinistre, dans la limite du découvert accordé par la Banque sans pouvoir excéder 3 000 euros.

La date du sinistre est la date du décès mentionnée sur l'extrait d'acte de décès ou la date de la constatation de l'état d'invalidité absolue et définitive mentionnée sur le certificat médical.

Pour le versement du capital, doivent être adressés à la Banque, les documents suivants, selon les cas :

- en cas de décès, l'extrait d'acte de décès ou une photocopie du livret de famille portant la mention du décès de l'assuré* ;
- en cas d'invalidité absolue et définitive*, la notification d'attribution de pension de 3^e catégorie de l'organisme social justifiant ainsi la nécessité d'assistance par une tierce

personne ou de la rente Accident du travail avec majoration de la tierce personne.

Lorsque les éléments communiqués n'ont pas permis d'établir l'existence de la prestation, nous nous réservons le droit de réclamer tout autre document nécessaire au règlement du capital et notamment une expertise médicale, un compte-rendu d'hospitalisation, une attestation médicale, etc.

En cas de pluralité de titulaires du Compte de dépôt*, le versement du capital n'intervient qu'en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive* du dernier titulaire assuré*. Le capital est versé dans un délai maximal de trente jours après réception de l'ensemble des justificatifs demandés.

Limites et exclusions de garantie

Plafond de garantie

Le montant du capital versé, évalué au jour du sinistre, ne peut être supérieur au découvert autorisé par la Banque sans pouvoir excéder 3 000 euros.

Exclusions de garantie

- en cas de pluralité de titulaires du compte bancaire, la garantie ne joue pas si malgré la réalisation de l'événement assuré (décès ou invalidité absolue ou définitive*) et touchant l'un des titulaires, l'autre titulaire du compte bancaire n'est ni décédé, ni en invalidité absolue et définitive* ;
- le suicide est exclu la première année suivant l'adhésion au contrat.

Sont également exclues les conséquences :

- directes ou indirectes d'explosions de dégagements de chaleur ou de l'irradiation provenant de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité ;
- la guerre civile ou étrangère ;
- de la participation de l'assuré* à un délit intentionnel ou à un crime.

Prise d'effet et durée du contrat

Le contrat prend effet à la date de signature de la demande d'adhésion sous réserve du paiement de la cotisation.

La durée du contrat est d'un an. Le contrat se renouvelle ensuite, par tacite reconduction par périodes successives d'un an à la date d'échéance annuelle, sauf survenance d'une des causes de cessation de garanties.

Cessation des garanties

Les garanties cessent :

- en cas de versement de la prestation due au titre du contrat ;
- en cas de non-paiement d'une cotisation ;
- en cas de suppression du découvert autorisé ayant entraîné l'adhésion au contrat ;
- en cas de clôture du Compte de dépôt* servant de base à la garantie ;
- en cas de résiliation du compte bancaire Bleu Anis souscrit par l'assuré*, c'est-à-dire la résiliation de l'offre bancaire regroupant plusieurs services dont le compte bancaire et l'Assurance Découvert ;
- en cas de résiliation par l'assuré* à tout moment par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec préavis d'un mois ;
- en cas d'envoi postal, cette lettre doit nous être adressée à l'adresse suivante : Socram Banque. 2 rue du 24 Février - CS 90000 - 79092 Niort cedex 9. Socram Banque est mandataire d'assurance ;
- en cas d'envoi électronique, votre demande doit nous être adressée à l'adresse électronique suivante : socram@socrambanque.fr ;
- en cas de résiliation du contrat collectif par la Banque ou Macif-Mutualité. La Banque s'engage alors à en informer les assurés* par écrit au plus tard un mois avant la date d'effet de la résiliation.

Cotisations

Le montant de la cotisation est indiqué sur la demande d'assurance ou est intégré à la cotisation du compte bancaire Bleu Anis. Le

taux de cotisation peut être révisé annuellement si l'équilibre du contrat le nécessite.

Vous êtes tenu au paiement de la cotisation annuellement à la date indiquée sur la demande d'assurance. À défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation dans un délai de dix jours suivant la date d'échéance, vous recevez, à votre dernier domicile connu, une lettre recommandée vous informant que le contrat sera résilié de plein droit quarante jours après l'envoi de cette lettre, si la cotisation est restée impayée.

Délai de renonciation

À compter de la date de prise d'effet de votre contrat, vous disposez d'un délai de trente jours calendaires pour revenir sur votre décision. Dans ce cas, vous devez prévenir Socram Banque par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, établie selon le modèle suivant :

« Je soussigné(e) (nom, prénom, n° d'adhérent*, adresse) déclare renoncer à la souscription de mon contrat Assurance Découverte souscrit en date du... Date et signature ».

En cas d'envoi postal, cette lettre doit être adressée à l'adresse suivante : Socram Banque, 2 rue du 24 Février - CS 90000 - 79092 Niort cedex 9. En cas d'envoi électronique, votre demande doit être adressée à l'adresse électronique suivante : socram@socrambanque.fr

La cotisation éventuellement versée vous est alors remboursée dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de cette lettre.

Déchéance des garanties en cas de fraude

Toute réticence à un contrôle ou toute déclaration intentionnellement fausse lors du sinistre de votre part ou de celle de vos ayants droit, de même que la production de documents inexacts ou mensongers quant à votre état civil, la date, les circonstances, les origines du décès, de l'invalidité absolue et définitive* font perdre tout droit à garantie et peuvent entraîner votre exclusion et la cessation des garanties au jour de la première fausse déclaration.

Nous sommes alors en droit de réclamer le remboursement des prestations versées à tort.

Réclamation

Si vous souhaitez exprimer une insatisfaction, votre conseiller est votre meilleur interlocuteur. Vous pouvez le joindre aux coordonnées habituelles.

Si la réponse apportée ne vous satisfait pas, adressez alors votre réclamation au Service Qualité par écrit et aux coordonnées suivantes : Macif-Mutualité - Service Qualité - CS 69109 - 79061 Niort cedex 9.

Si la solution proposée ne correspond pas à vos attentes : nous vous orientons vers notre commission de recours interne. Adressez votre réclamation écrite à l'attention de la « Commission de recours », aux mêmes coordonnées.

Nous nous attacherons à traiter votre réclamation dans les meilleurs délais et au plus tard dans les délais réglementaires.

Médiation externe

Après épuisement des procédures internes de réclamation décrites à l'article précédent, vous pouvez saisir le médiateur de l'assurance :

- par écrit à l'adresse suivante : La médiation de l'Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris cedex 09 ;
- via son site internet : www.mediation-assurance.org.

Le médiateur se déclarera compétent uniquement si toutes les voies de recours internes ont été épuisées. L'avis du Médiateur ne s'impose pas aux parties qui restent libres de faire valoir leurs droits en justice.

Prescription

Il s'agit du délai au-delà duquel toute demande relative au contrat d'assurance n'est plus recevable. Toute action dérivant de ce der-

nier est prescrite par un délai de 2 ans à partir de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où le bénéficiaire* a eu connaissance du sinistre, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là. De même, le délai ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, de votre fait, que du jour où nous en avons eu connaissance.

Cette durée est portée à 10 ans lorsque cette action a pour origine votre décès et est exercée par le bénéficiaire*.

La prescription peut être interrompue :

- par une des causes ordinaires d'interruption prévues par les articles 2240 et suivants du Code civil (demande en justice, reconnaissance par le débiteur du droit de l'autre partie, mesure conservatoire ou acte d'exécution forcée) ;
- par la désignation d'un expert ;
- par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressée par la mutuelle à l'adhérent ayant pour objet le paiement de la cotisation ;
- par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception par l'adhérent à la mutuelle et ayant pour objet le règlement de l'indemnité.

Protection des données personnelles

Les données recueillies feront l'objet de traitements par Macif-Mutualité, responsable de traitements, pour la passation, la gestion, l'exécution des contrats d'assurance ainsi qu'à des fins de prospection et gestion commerciales.

Elles pourront être transmises aux entités du groupe Macif et notamment à ses partenaires aux mêmes fins.

Elles seront aussi traitées pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vos données feront l'objet d'un traitement de lutte contre la fraude, ce qui peut conduire à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.

Vous disposez de droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition, le cas échéant de portabilité et de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès.

Le cas échéant, vous pouvez retirer votre consentement aux traitements des données ce qui aura pour effet de les faire cesser.

Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

Nous vous informons que vous pouvez vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique sur le site www.bloctel.gouv.fr.

Vous pouvez exercer vos droits et adresser toute demande d'information concernant vos données personnelles sur le site www.macif.fr depuis le formulaire d'exercice des droits ou par voie postale à l'adresse suivante : Macif - Direction Générale - 2 et 4 rue de Pied de Fond - 79037 Niort Cedex 9.

Toutes les précisions sur la protection de vos données sont accessibles sur notre site www.macif.fr.

LEXIQUE

Les **services de paiement** sont les virements, prélèvements, paiements par carte, retraits d'espèces par carte, Titres Interbancaires de Paiement et paiements sans contact.

Le **bénéficiaire** est la personne physique ou morale destinataire des fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement (exemple : le Client bénéficiaire d'un virement).

Le **payeur** est la personne physique ou morale qui initie ou donne un ordre de paiement (exemple : le Client titulaire d'une carte bancaire).

Un **ordre de paiement** est une instruction donnée par le payeur ou le bénéficiaire en vue d'un versement, transfert ou retrait de fonds.

Une **opération de paiement** est un versement, transfert ou retrait de fonds qui résulte d'un ordre de paiement. Elle peut être initiée :

- par le payeur, qui donne un ordre de paiement (un ordre de virement, par exemple) à sa Banque ;
- par le payeur par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement (un règlement par carte bancaire, par exemple), le transmet à la Banque du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de sa propre Banque ;
- par le bénéficiaire qui donne un ordre de paiement à la Banque du payeur (un ordre de prélèvement, par exemple), fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de sa propre Banque (une autorisation de prélèvement, par exemple).

Un **instrument de paiement** s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre le Client et la Banque et auquel le Client a recours pour donner un ordre de paiement.

Un **jour ouvrable** est un jour où la Banque du payeur ou celle du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement soit du lundi au vendredi (à l'exception des jours fériés) et de 9 h jusqu'à 16 h pour les opérations de paiement nationales et jusqu'à 10 h 20 pour les opérations de paiement internationales. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour la Banque, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

Les opérations débitrices sont inscrites sur le compte du Client dans ce même délai et à une date qui ne peut être antérieure au moment où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte.

Un **dispositif de sécurité personnalisé** s'entend de tout moyen technique affecté par la Banque à un Client pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif, propre au Client et placé sous sa garde, vise à l'authentifier.

Un **identifiant unique** s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée au Client par la Banque, que le Client doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine du Client et de son compte bancaire pour l'opération de paiement.

Le **moment de réception** d'un ordre de paiement est le moment où l'ordre est reçu par la Banque du payeur. Si le Client et la Banque conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de la Banque, le moment de réception est réputé être le jour convenu. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable, l'ordre est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

Espace Économique Européen : pays de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Espace SEPA : pays de l'Union Européenne, y compris la France et ses Départements et Territoires d'Outre-Mer ainsi que l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco, Saint-Marin, Jersey, Guernesey et l'Île de Mann.

La Macif toujours à vos côtés

- En **point d'accueil** ou par **téléphone**
- Sur **macif.fr** ou sur **l'application mobile**
en vous connectant à votre espace personnel



Essentiel pour moi

Socram Banque - SA au capital social de 70 000 000 euros inscrite au RCS de Niort sous le numéro 682 014 865 - 2 rue du 24 février - CS 90000 - 79092 Niort cedex 9. Mandataire d'assurance N° ORIAS 08044968 (www.orias.fr).

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d'assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond - 79000 Niort. Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque - N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

GIE MACIF FINANCE EPARGNE - Groupement d'intérêt économique, au capital de 1 524,50 euros - RCS Niort 400 024 881 - Siège social : 9 rue des Iris - 79000 Bessines. Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement et mandataire d'assurance - N° ORIAS 19000688 (www.orias.fr). MACIFIN' - établissement secondaire du GIE MACIF FINANCE EPARGNE - 31 route de Gachet - 44300 Nantes.